مغني الخائض

في

علم الفرائض

تأليف:

فضيلة الشيخ علي بن حسين بن آدم الشافعي

ومعه تعليقات مهمة تكمل فوائده

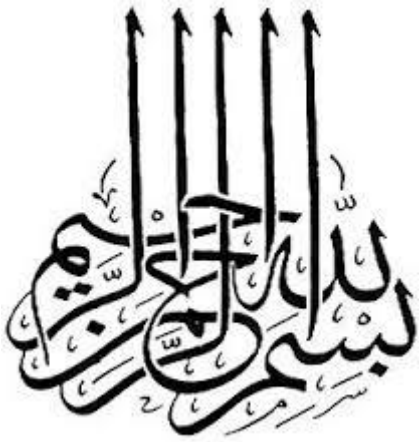
طبعة خامسة مصححة

١٤٤٥هـ - ٢٠٢٣ م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الهاتف: 0615174836/ 0615950642

مقديشو صوماليا


بسم الله الرحمن الرحيم

تعلّموا الفرائض وعلّموه الناس فإنه نصف العلم[1]

(حديث شريف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى عَبْدِهِ، وَجَعَلَهُ جَامِعًا لِكُلِّ نَبَإٍ مِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ بَعْدِهِ، وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِابْتِلَاءِ عِبَادِهِ، وَجَعَلَ لَهُمَا أَحْكَامًا وَفْقًا لِمُرَادِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُعْطِي لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ([2])، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

(١) اعلم أن علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم النسب وهو أن يعلم كيفية انتساب الوارث للميت، وعلم الفتوى وهو أن يعلم نصيب كل وارث من التركة، وعلم الحساب وهو أن يعلم من أي حساب تخرج منه المسألة أو تصح.

(**تنبيه**) علم الفرائض المحتاج إلى هذه الثلاثة هو الذي بمعنى قسمة التركات، وأما الفرائض بمعنى مسائل قسمة التركات فتحتاج لشيئين فقط، المسائل الحسابيه، وفقه المواريث كالعلم بأنّ للزوجة كذا اهـ بجيرمي على المنهج بتصرف.

(٢)لقوله ﷺ: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث" أي واجبة.

وَرَسُولُهُ الْمُبَيِّنُ لِكُلِّ وَارِثٍ مَا اسْتَحَقَّهُ[١]، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، صَلَاةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

---

(١) لقوله ﷺ: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى (أي أقرب) رجل ذكر" قوله: ألحقوا بفتح الهمزة من ألحق المزيد فيه الهمزة، وقوله" الفرائض" أي جنسها الصادق بالواحد والمتعدد، وقوله " فما بقي" أي بعد الفرائض، وقوله " فلأولى رجل" أي فلأقرب رجل، فالمراد بالأولى الأقرب، لا الأحق لأنه كما قاله شيح الإسلام: لو كان المراد به الأحق لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق بخلاف الأقرب فإنه معروف، والتقييد بالرجل للأغلب، وإلا فالمعتقة عصبة، وقوله "ذكر" بدل من رجل، فإن قيل ما فائدته بعد رجل مع فهمه منه، أجيب بأنه لما كان الرجل يطلق في مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي، قيل ذكر إشارة إلى أنه في مقابلة المرأة، فالمراد به الذكر، لا البالغ، فهو مبين للمراد، فإن قيل: هلا اقتصر على قوله "ذكر" لحصول هذا المعنى مع الاختصار، أجيب بأنه يفوت حينئذ إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر، قال في شرح الترتيب: نقلا عن ابن الهائم فإن قلت هذا الحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحقة للباقي فتخرج العصبة بغيره ومع غيره، قلت: يخص مفهوم هذا الحديث وهو أن غير الذكر لا يستحق الباقي بالنص والإجماع الدالين على أن العصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي اهـ التحفة الخيرية.

وَبَعْدُ: فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُّ إِلَى الْمَوْلَى الْغَنِيِّ، عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنُ بِنُ آدَمَ الشَّافِعِيُّ، هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ بَيْنِ كُتُبِ الْفَرَائِضِ لَامِعٌ، وَلِمُهِمِّ فِقْهِ الْمَوَارِيثِ جَامِعٌ، وَلِطُلَّابِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ عَنْ غَيْرِهِ كَافٍ، بِإِذْنِ مَنْ أَمْرُهُ بَيْنَ النُّونِ وَالْكَافِ، وَفِي مَذْهَبِ زَيْدٍ الْفَرَضِيِّ مَاضٍ، وَبِمُعْتَمَدِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَاضٍ، حَوَى مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ الْخُلَاصَةَ، وَرَفَعَ عَنِ الطُّلَابِ الْخَصَاصَةَ، وَقَرَّبَ الْمَطَالِبَ الْمُهِمَّةَ، وَسَهَّلَ الْمَقَاصِدَ الْمُتِمَّةَ، وَوَضَّحَ الْمَسَائِلَ الْخَفِيَّةَ، كَأَنَّهَا الْمَسَائِلُ الْجَلِيَّةُ، وَبَيَّنَ الْمُشْكِلَاتِ لِلطَّلَبَةِ، وَلَيَّنَ الْمُنَاسَخَاتِ الصَّعْبَةَ، وَالْتَزَمَ التَّوْسِيعَ وَالتَّيْسِيرَ، وَاجتَنَبَ التَّعْجِيزَ وَالتَّقْتِيرَ، هَذَّبْتُهُ مِنَ الاسْتِحْسَانِ وَالابْتِدَاعِ، وَاخْتَرْتُ فِيهِ الاقْتِدَاءَ وَالاتِّبَاعَ.

وَسَمَّيْتُهُ **{مُغْنِيَ الْخَائِضِ فِي عِلْمِ الْفَرَائِضِ}** وَأَسْأَلُ اللهَ مَوْلَايَ الْعَظِيمَ أَنْ يَّجْعَلَ جَمْعِي لَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ كُلَّ مَنْ تَلَقَّاهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَأَنَّ يَرْضَى عَنِّي وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَجْمَعَنَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ .

الحقوق المتعلقة بالتركة

إِذَا مَاتَ مَنْ يورَثُ عَنْهُ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ مُرَتَّبَةٌ وُجُوبًا إِنْ ضَاقَتِ التَّرِكَةُ، (١) وَإِلَّا نُدِبَ التَّرْتِيبُ، أَوَّلُهَا: الْحَقُّ الْمُتَعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ كَالزَّكَاةِ(٢) ثُمَّ الْعَبْدِ الْجَانِي(٣)

---

(١) والتركة هي ما يتركه الشخص بعد وفاته من مال، ومنه دية تؤخذ من قاتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه كما قال الزركشي، وصيد وقع بعد موته بشبكة نصبها في حياته، وحق كخيار وشفعة وقصاص وحد قذف واختصاص كالعاج وجلود الميتة قبل الدباغ، والسرجين والخمر المحترمة وهي ما عصرت لا بقصد الخمرية ونحو ذلك كالكلب المعلم وكذا القابل للتعليم في الأصح فتورث وتصح الوصية بها كالمال، فالخمر المذكورة هي التي لم تتخلل بعد موته وإلا كانت من جملة المال..

(٢) صورة الزكاة أن يموت شخص بعد وجوبها عليه والتمكن وقبل الإخراج فيقدم المستحقون بها، ولو تلف النصاب إلا قدر الزكاة كشاة من أربعين مات عنها فقط لم يقدم المستحقون إلا بربع عشرها، وباقي الزكاة يكون من جملة الديون المتعلقة بالذمة.

(٣) وصورة الجاني أن يقتل عبد نفسا أو يقطع طرفا خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قصاص فيه أو فيه قصاص ولكن عفي على مال أو يتلف مال إنسان ثم مات سيد العبد فيقدم المجني عليه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمة العبد.

ثُمَّ الْمَرْهُونِ[١]. ثُمَّ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ[٢]. ثُمَّ الْقَرْضِ[٣] ثُمَّ مَبِيعٍ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا بِثَمَنِهِ[٤] ثُمَّ الْقِرَاضِ[٥] ثَانِيهَا: مُؤَنُ

---

(١) وصورة المرهون :أن يستدين عن شخص شيئا ويرهن له عينا ويموت قبل أدائه فيقدم المرتهن بالعين.

(٢)وصورة المسكن :أن يموت عن زوجة فإنها تقدم بأجرة المسكن في العدة على مؤن التجهيز.

(٣)وصورة القرض: أن يقرضه دينارا مثلا ثم يموت المقترض عما اقترضه فالمقرض مقدم به.

(٤)وصورة المبيع: أن يشتري عبدا مثلا بثمن في ذمته ويموت عنه عاجزا عن ثمنه فيقدم البائع به .

(٥)وصورة القراض: أن يقارضه على مائة دينار مثلا ليتجر فيها والربح بينهما مناصفة مثلا فبعد أن ظهر الربح وقبل قسمته مات رب المال، فالعامل مقدم بحصته من الربح .

ويقدم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الأمثلة على ما بعده وعلى مؤن التجهيز.

ومثل هذه الحقوق الندر والكتابة والرد بعيب، وصورة النذر: أن يقول لله عليّ أن أضحي بهذه أو أتصدق بها أو نحو ذلك فمات، فيقدم إخراجها للجهة المعينة على مؤن التجهيز.

التَّجْهِيزِ[1] بِحَسَبِ الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ لَكِنِ الزَّوْجَةُ غَيْرُ النَّاشِزَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَخَادِمُهَا بِلَا أُجْرَةٍ وَالرَّجْعِيَّةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ، وَالأَمَّةُ الَّتِي سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَمُؤَنُ تَجْهِيزِهِنَّ عَلَى الزَّوْجِ الْمُوسِرِ وَلَوْ كُنَّ مُوسِرَاتٍ، وَالْمُرَادُ بِالْمُوسِرِ مُوسِرُ الْفِطْرَةِ.

وصورة الكتابة: أن يقبض السيد نجوم الكتابة من المكاتب ثم يموت قبل الإيتاء الواجب عليه، فالمكاتب مقدم بأقل متمول إذا كان المال أو بعضه باقيا، وصورة الرد بالعيب أن يرد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته، فيقدم المشتري بالمبيع حيث لم يوجد غيره

(١) هي ما يحتاج إليه الميت من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحمل وغير ذلك، فإن لم يخلف تركة فتجهيزه على من عليه نفقته في حياته ولو بالقوة، فإن فقد ففي بيت المال فإن فقد فعلى أغنياء المسلمين ، ولو اجتمع معه ممونه ولم تف تركته إلا بأحدهما قدم هو لتبيّن عجزه عن تجهيز غيره ، أو اجتمع جمع ممن يمونه وماتوا دفعة قدم من يخشى تغيره ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم الأب ثم الأم ثم الولد الصغير ثم الأقرب فالأقرب، فإن استووا أقرع بينهم، وكذا يقرع بين الزوجات والمماليك إذ لا مزية من حيث الزوجية والملك، أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا، هذا كله إذا لم يمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير اهـ.

ثَالِثُهَا: الدُّيونُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَةِ لَا بِالْعَيْنِ كَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالذِّمَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنُّذُورِ غَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ وَدُيونِ الْعِبَادِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُ دَيْنِ اللهِ تَعَالَىْ عَلَىْ دَيْنِ الآدَمِيِّ، وَأَمَّا دُيونُ الْعِبَادِ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَىْ حَسَبِ الدُّيونِ.

رَابِعُهَا: الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَجَبَ الثُّلُثُ مُطْلَقًا، وَتَوَقَّفَ الزَّائِدُ عَلَىْ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ خَاصٌ، وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ، وَإِنْ كَانَتْ لِوَارِثٍ تَتَوَقَّفُ عَلَىْ إِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَانَتْ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْوَرَثَةِ مَا شَاءَ مِنَ الإِجَازَةِ أَوِ الرَّدِ أَوْ مِنْهُمَا.

وَتَسْرِي الْوَصِيَّةُ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ بِنِسْبَةِ مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُوَرِّثِ، وَأَمَّا الَّذِيْ رَدَّ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ فَيَأْخُذُ الْمُوصَىْ لَهُ ثُلَثَ حِصَّتِهِ.

خَامِسُهَا: الإِرْثُ، وَلَهُ أَرْكَانٌ ثَلَاثَةٌ مُوَرِّثٌ وَوَارِثٌ وَحَقٌّ مَوْرُوثٌ وَلَوِ اخْتِصَاصًا.

ما يتوقف عليه استحقاق الإرث

وَاعْلَمْ أَنَّ الإِرْثَ يَتَوَقَّفُ عَلَىْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: وُجُودِ أَسْبَابِهِ، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ، وَوُجُودِ شُرُوطِهِ.

أسباب الإرث

فَأَسْبَابُهُ أَرْبَعَةٌ: قَرَابَةٌ، وَنِكَاحٌ صَحِيحٌ، وَوَلَاءٌ، وَجِهَةُ الإِسْلَامِ، فَيَرِثُ بِالْقَرَابَةِ الأُصُولُ وَالْفُرُوعُ وَالْحَوَاشِي كَالأَخِ وَابْنِهِ، وَبِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الآخَرَ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ وَطْءٌ وَلَا خَلْوَةٌ، وَيَتَوَارَثُ الزَّوْجَانِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ فِي الصِّحَةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ، وَبِالْوَلَاءِ الْمُعْتِقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، وَعَصَبَتُهُ بِالنَّفْسِ الْعَتِيقَ، وَمَنِ انْتَمَىٰ إِلَيْهِ بِنَسَبٍ كَابْنِهِ[1]، أَوْ وَلَاءٍ كَعَتِيقِهِ لَا عَكْسُهُ. وَبِجِهَةِ الإِسْلَامِ بَيْتُ الْمَالِ الْمُنْتَظِمُ[2].

---

[1] **(تنبيه)** إنما يثبت الولاء على فرع العتيق بشرطين: أحدهما أن لا يمس الرق ذلك الفرع، فإن كان رقيقا وعتق فولاؤه لمعتقه وعصبته، فإن لم يوجدوا فلبيت المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصول، والشرط الآخر في ثبوت الولاء لموالي الأم وهو أن يكون الأب رقيقا على الصحيح .

[2] بأن كان متوليه يعطي كل ذي حق حقه فإن لم يكن بيت المال منتظما فلا يرث.

موانع الإرث

وَمَوَانِعُهُ سِتَّةٌ: الرِّقُّ، وَالْقَتْلُ، وَاخْتِلَافُ الدِّينِ بِالإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ(١) وَالرِّدَّةُ.

---

(١) فلا توارث بين مسلم وكافر ويرث الكافر من الكافر حالة الموت ولو أسلم بعده كما في مسألة الحمل الآتية بشرط أن يكون لهما عهد أو يكونا حربيين بخلاف ما إذا كان أحدهما له عهد والآخر حربي على حكم الإسلام وإن اختلفت ملتهما كيهودي من نصراني ونصراني من مجوسي ومجوسي من وثني وبالعكوس لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال الله تعالى ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ وقال تعالى: ﴿لكم دينكم ولي دين﴾، فإن قيل كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه مع أن الأصح أن من انتقل من ملة إلى ملة أخرى لا يقر عليها، أجيب بأنه يتصور ذلك في النكاح كأن تزوج اليهودي النصرانية أو بالعكس، وفي الولاء كأن أعتق اليهودي نصرانيا وكذا في النسب كأن يتولد بين اليهودي والنصرانية أو عكسه ولد سواء كان بنكاح أو وطء شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه بين دين أبويه كما قاله الرافعي فله أن يختار دين أبيه أو دين أمه، ومع ذلك يرث منهما بالبنوة مع اختلاف ملتهما حتى لو تولد بينهما ولدان واختار أحدهما اليهودية والآخر النصرانية ورث أحدهما من الآخر بالأخوة مع اختلاف ملتهما .

وَالدَّوْرُ الْحُكْمِيُّ[١]، وَاخْتِلَافُ ذَوِي الْكُفْرِ الأَصْلِيِّ بِالْحَرَابَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْعَهْدِ[٢] فَلَا يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَلَا يورَثُ بَلْ تَرِكَتُهُ فَيْءٌ[٣]، وَمِثْلُهُ زِنْدِيقٌ وَهُوَ مَنْ يُخْفِي الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الإِسْلَامَ، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مُنْتَقِلٌ مِنْ دِينٍ إِلَىْ

---

[١] سمي بذلك لأن فيه توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأن يقر أخ حائز للتركة بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث للدور لأنه لو ورثنا الابن لحجب الأخ فلا يكون وارثا حائزا فلا يصح إقراره فلا يثبت نسب الابن فلا يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ، وعدم إرثه إنما هو في الظاهر أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا تسليم التركة للابن ويحرم عليه أخذ شيء منها

[٢] فلا توارث بين الحربي وغيره من الذمي والمعاهد والمؤمن لقطع المناصرة بينهما، ولا فرق بين كون غير الحربي بدارنا أولا كما في حاشية الشرقاوي، والذمي من عقدت عليه الجزية، والمعاهد من عوهد على ترك القتال، والمستأمن من دخل دارنا بأمان، ويتوارث الذمي والمعاهد والمستأمن.

[٣] لكن لو قطع شخص طرف مسلم مع المكافأة فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود الطرف ويستوفيه من كان يرثه لولا الردة، ومثله حد القذف، أما نفسه فهدر، ولو عفى على مال كان فيئا ولا يأخذ وارثه.

آخَرَ كَيَهُودِيٍّ تَنَصَّرَ أَوْ بِالْعَكْسِ[١]، وَلَا يَرِثُ مَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا يورَثُ لَكِنَّ الْمُبَعَّضَ يورَثُ عَنْهُ جَمِيعُ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ[٢].

---

[١] فلا يرث من أحد ولا يرثه أحد لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه بل لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أسلم ترك وإلا قتل كالمرتد .

[٢] فيرثه عنه قريبه الحر وزجته ومعتق بعضه ولا شيء لسيده لاستيفاء حقه مما اكتسبه ببعضه الرقيق، ولا فرق بين رقيق الكل والبعض وإن قل في كونه لا يرث إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية لأنه ناقص بالرق فلم يرث كالقن، ولا يورث الرقيق كله لأنه لا يملك شيئا، واستثني من كونه لا يورث كافر له أمان وقعت عليه جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان والتحق بدار الحرب فسبي واسترق ثم مات بالسراية فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح والباقي لسيده، قال الزركشي وليس لنا رقيق كامل الرق ويورث إلا هذا، قال بعضهم: وفيه بحث ظاهر، ولعل وجهه أن ورثته إنما ورثوا منه قدر الأرش من قيمته نظرا لحال حريته لا لحال رقه فتدبر اهـ حاشية الباجوري بزيادة.

وَلَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَهُ مُطْلَقًا [١] وَقَدْ يَرِثُ الْمَقْتُولُ مِنْ قَاتِلِهِ[٢] وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ[٣]، وَلَا بَيْنَ حَرْبِيٍّ وَغَيْرِهِ كَمُعَاهَدٍ وَإِنْ كَانَا بِدَارٍ وَاحِدَةٍ،

---

[١] سواء كان القتل عمدا أو غيره مضمونا بقصاص أو دية مع الكفارة أم لا كأن وقع قصاصا أو حدا أو بصيال أو غيرها بمباشرة أو بسبب كالشهادة بما يوجب القتل وكالتزكية للشاهد بموجب القتل وكالحكم بالقتل بسبب البيّنة أو الإقرار أو بشرط كحفر البئر ولو بغير عدوان كما أفصح به شيخ الإسلام فى شرح الفصول ووضع الحجر لقصد مصلحة كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا مكرها أو مجنونا أو طفلا أو نائما بأن انقلب على مورثه ومات بثقله أم لا، ولا مدخل للمفتي في القتل وإن كان على معين لأنه ليس بملزم بخلاف القاضي، ومثل المفتى راوى الحديث ولو موضوعا وكذا القاتل بالعين أو الحال كأن توجّه ولى إلى شخص فقتله، ومن أتى لامرأته بلحم فأكلت منه حية ثم أكلت منه الزوجة فماتت ومن أحبل زوجته فماتت بالولادة، ولو سقاه دواء فمات فإن كان حاذقا ورث وإلا فلا، وأفتى به البلقيني .

[٢] وصورته أن يجرح شخص مورثه جرحا يسري للنفس ثم يموت الجارح وفي المجروح حياة مستقرة فإنه يرث منه.

[٣] ولا يرد على ذلك ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت فإن الولد يرث منه مع الحكم بإسلامه تبعا لأمه لأنه إنما ورث لكونه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه وقد ورث منذ كان حملا ولهذا

وَلَا يَرِثُ مَنْ يُؤَدِّي إِرْثُهُ إِلَىْ عَدَمِ إِرْثِهِ[١].

شروط الإرث

وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ بِمُشَاهَدَةٍ [٢] أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ

قال الكتاني من محققي المتأخرين إن لنا جمادا يملك وهو الحمل ولو نطفة وإن لم تستد خلها إلا بعد موته لتبيّن أنه ولد له بعد موته واستحسنه السبكي، قال الدميري: وفيه نظر إذ الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا أصل حيوان فالنطفة ليست جمادا لأنها أصل حيوان، وأجيب بأن الجماد يختلف باختلاف المواضع فالمراد به هنا ما ليس فيه روح فالنطفة جماد بهذا المعنى .

(١) كأن أعتق شخص في مرض موته أمة تخرج من ثلثه أو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها وتزوج بها ومات فإنها لا ترثه للدور إذ لو ورثت لكان العتق وصية لوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهي منهم وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق إجازتها فتوقف كل من إجازتها وحريتها على سبق الآخر فأدى إرثها إلى عدم إرثها، فإذا ماتت هي قبله فهو يرثها، وهذا في غير المستولدة أما هي فترث حيث أعتقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة أحد، ولو اشترى في مرض موته أباه أو ابنه عتق عليه ولا يرثه لأنه لو ورث لأدى إرثه إلى عدم إرثه بالدور.

(٢) ولو عاش بعد موته معجزة لنبي أو كرامة لولي لم ترجع له التركة لزوال الملك عنه تحقق موته، والقول بأنه تبين عدم موته خلاف الفرض، ولو مسخ

إِلْحَاقُهُ بِالْمَوْتَىٰ حُكْمًا [١] ،أَوْ تَقْدِيرًا [٢]، وَتَحَقُّقُ حَيَاةِ الْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَلَوْ بِلَحْظَةٍ [٣] أَوْ إِلْحَاقُهُ بِالأَحْيَاءِ تَقْدِيرًا

شخص جمادا قسمت تركته لتنزيل ذلك منزلة الموت وقياسا على قولهم: تعتد امرأته عدة الوفاة، أو حيوانا يؤخر قسم التركة إلى موته وقبله كالمال الضائع يجب حفظه وهو كفرقة الطلاق فتعتد امرأته عدة الطلاق ولو عاد لا تعود له زوجته إلا بعقد جديد، فإن مسخ نصفين فالعبرة بنصف الأعلى كذا قيل وهو لا يشمل التنصيف طولا فالأشمل والأحسن أن يقال إن فعل ما للحيوان من حركة وتنفس فحيوان وإلا فجماد، اهـ التحفة الخيرية .

[١]كمفقود حكم القاضي بموته بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبا .

[٢]كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية على أمه موجبة للغرة، فيقدر أن الجنين كان حيا ثم عرض له الموت لتورث عنه الغرة.

[٣]فلو مات متوارثان معا ولو احتمالا أو مرتبا لكن لم يعلم عين السابق فلا توارث بينهما فإن علم ثم نسي وجب التوقف إلى البيان أو الصلح، وصور المسألة خمس: العلم بالمعية، العلم بالسبق وعين السابق، الجهل بالمعية والسبق، الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق ، التباس السابق بعد معرفة عينه، ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الثانية يرث المتأخر السابق، وفي الثلاثة الباقية تركة كل منهما لباقي ورثته .

[١]، وَتَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ نُطْفَةً، وَالْعِلْمُ بِالْجِهَةِ الْمُقْتَضِيَّةِ لِلْإِرْثِ وَبِالدَّرَجَةِ الَّتِي حَلَّ فِيهَا الْوَارِثُ تَفْصِيلًا [٢]، فَالْجِهَةُ الْمَذْكُورَةُ كَالْقَرَابَةِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَلَاءِ، وَالدَّرَجَةُ كَالبُنُوَّةِ وَالأُخُوَّةِ، وَالتَّفْصِيلُ بَيَانُ قُوَّةِ الدَّرَجَةِ أَوْ ضَعْفِهَا كَكَوْنِهَا أُخُوَّةً لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ.

جهات العصوبة وترتيبها

أَمَّا جِهَاتُ الْعُصُوبَةِ فَسَبْعٌ، وَتَرْتِيبُهَا: البُنُوَّةُ ثُمَّ الأُبُوَّةُ ثُمَّ الْجُدُودَةُ وَالأُخُوَّةُ ثُمَّ بُنُوَّةُ الأُخُوَّةِ ثُمَّ الْعُمُومَةُ[٣]، ثُمَّ الْوَلَاءُ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ.

وَقَدْ جَمَعَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتَيْنِ قَائِلًا:

بُـنُـوَّةٌ أُبُـوَّةٌ أُخُـوَّةٌ كَذَا جُـدُودَةٌ بُنُو الأُخُـوَّةِ

عُـمُومَةٌ وَلَا وَبَيْـتُ الْمَـالِ سَبْعٌ لِعَاصِبٍ عَلَى التَّوَالِي

---

[١] كحمل انفصل حيا حياة مستقرة يقينا لوقت يظهر وجوده عند الموت ولوكان حين الموت نطفة .

[٢] وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي فلا يكتفي بقول الشاهد: هذا وارث فلان الميت حتى يعين الجهة التي اقتضت الإرث منه ولا يكتفي بقوله: هو ابن عمه حتى يبين الدرجة التي حل فيها تفصيلا .

[٣] وأدرجوا فيها بنوة العمومة والترتيب بين العم وابنه ترتيب قرب لا ترتيب جهة بخلافه في الأخ وابنه كما يعلم مما تقدم.

وَإِنِ اجْتَمَعَ عَاصِبَانِ فَأَكْثَرُ قُدِّمَ أَقْرَبُهُمْ جِهَةً [١]، ثُمَّ أَقْرَبُهُمْ دَرَجَةً [٢] ،ثُمَّ أَقْوَاهُمْ قَرَابَةً [٣] وَقَدْ أَشَارَ إِلَىْ ذَلِكَ الْجَعْبَرِيُّ بِقَوْلِهِ:

فَبِالْجِهَةِ التَّقْدِيمُ ثُمَّ بِقُرْبِهِ وَبَعْدَهُمَا التَّقْدِيمَ بِالْقُوَّةِ اجْعَلَا[٤]

الورثة المجمع على إرثهم

وَالْمُجْمَعُ عَلَىْ تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذُّكُورِ خَمْسَةَ عَشَرَ: الابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَالأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَالأَخُ الشَّقِيقُ وَالأَخُ لأَبٍ، وَالأَخُ لِأُمٍ، وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الأَخِ لِأَبٍ لَا لِأُمٍّ، وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ، وَالْعَمُّ لِأَبٍ لَا لِأُمٍّ، وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ لَا لِأُمٍّ، وَالزَّوْجُ، وَذُو الْوَلَاءِ، وَمِنَ الإِنَاثِ عَشْرٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ لِأَبٍ، وَالْجَدَّةُ لِأُمٍّ وَإِنْ عَلَتَا، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالأُخْتُ لِأَبٍ،

---

[١] كابن وأب أو أخ فيقدم الابن عليهما لقرب جهته لكن الأب يرث السدس، وإنما حجبه من جهة التعصيب وانتقل بسببه إلى الفرض .

[٢] كابن وابن ابن وكابن أخ ولو لأب، وابن ابن أخ ولو شقيقا، فيقدم الأول منهما على الثاني لقرب درجته .

[٣] كأخ شقيق وأخ لأب، وكعم شقيق وعم لأب، فيقدم الأول منهما على الثاني، لقوة قرابته، فإن الأول أدلى بأصلين والثاني بأصل واحد .

[٤] فهذه قاعدة عظيمة ينبغي الاعتناء بها .

وَالأُخْتُ لِأُمٍّ، وَالزَّوْجَةُ، وَذَاتُ الْوَلَاءِ(١).وَلَيْسَ وَلَدُ الزِّنَا وَوَلَدُ اللِّعَانِ مِنْ وَرَثَةِ أَبِيهِمَا وَقَرَابَتِهِ، وَلَا هُوَ وَقَرَابَتُهُ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، بِخِلَافِ أُمِّهِمَا وَأَوْلَادِهَا، فَهُمْ مِنْ وَرَثَةِ الْوَلَدَيْنِ، وَهُمَا مِنْ وَرَثَتِهِمْ، وَتَوْأَمَا اللِّعَانِ لَيْسَا بِشَقِيقَيْنِ كَتَوْأَمَيِ الزِّنَا، وَإِذَا كَذَّبَ النَّافِي نَفْسَهُ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ

---

(١)(**فائدة**) اعلم أن المجمع على توريثهم خمسة وعشرون: وأن من يرث منهم بالفرض ولو مع التعصيب ثلاثة عشر: أربعة من الذكور الزوج ، والأب، والجد، والأخ للأم، وتسعة من الإناث غير ذات الولاء، وأن من يرث منهم بالفرض فقط سبعة : الزوجان ، والجدتان، والأم ، وولداها، وأن من يرث منهم بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة اثنان الأب والجد، وأن من يرث منهم كذلك ولا يجمع بينهما أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب، وأن من يرث منهم بالتعصيب فقط اثنا عشر وهم من بقي من الورثة والله أعلم.

(**تنبيهان**) **الأول**: يدخل فى لفظ العم عم الميت وعم أبيه وعم جده إلى حيث ينتهى، وكذلك حيث أطلق لفظ العم بخلاف الأخ فإن المراد به أخو الميت فقط أفاده فى الروضة.

والثانى: قال شيخ الإسلام فى شرح الكفاية : واعلم أنه إدا أطلقت النسبة فى النسب فهى إلى الميت فإذا أريد غيره صرح به، فإذا أطلق الأخ مثلا فالمراد به أخو الميت اهـ بخلاف الولاء فهى إلى المعتق.

كَانَ هُوَ وَمَنْ يُدْلِيْ بِهِ مِنْ وَرَثَةِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ، وَلَا الْتِفَاتَ لِلتُّهْمَةِ وَهُوَ مِنْ وَرَثَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ نُقِضَتِ الْقِسْمَةُ .

الفروض وأصحابها

وَالْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىْ سِتَّةٌ، وَالسَّابِعُ الَّذِي هُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي ثَابِتٌ بِالاجْتِهَادِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالرَّدِّ، وَلَا يُنْقَصُ عَنْهَا إِلَّا بِالْعَوْلِ، وَهِيَ النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ، وَأَصْحَابُهَا عَشَرَةٌ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ، وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُخْتُ لِغَيْرِ الأُمِّ، وَوَلَدُ الأُمِّ، وَالأَبُ مَعَ الْفَرْعِ الْعَاصِبِ، وَالْجَدُّ مَعَ الْفَرْعِ الْعَاصِبِ.

ميراث الزوجين

فَأَمَّا الزَّوْجُ فَلَهُ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ (١)، وَلَهُ الرُّبُعُ إِذَا كَانَ لِزَوْجَتِهِ ذَلِكَ (٢)، وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَهَا

---

(١) بأن لم يكن لها فرع أصلا أولها فرع غير وارث كرقيق وقاتل ومختلف دين أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت .

(٢) أي الفرع الوارث بالقرابة الخاصة بأن كان لها ابن أو ابن ابن وإن سفل أو بنت أو بنت ابن وإن سفل

الرُّبُعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ (١)، وَلَهَا الثُّمُنُ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا مَا ذُكِرَ (٢). وَلِلْعَدَدِ مِنَ الزَّوْجَاتِ مَا لِلْوَاحِدَةِ مِنَ الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ (٣).

---

(١) بأن لم يكن له فرع أصلا، أو له فرع غير وارث كرقيق وقاتل ومختلف دين، أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت .

(٢) أي الفرع الوارث بالقرابة الخاصة بأن كان له ابن أو ابن ابن وإن سفل أو بنت أو بنت ابن وإن سفل.

(**فائدة**) لوكان لشخص عبد وأمتان فزوج عبده أمتيه فأعتق عبده وإحدى أمتيه ثم تزوج العتيق حرة مسلمة وكتابية ثم مات العتيق عنهن فواحدة لها مهر وإرث وهي الحرة المسلمة، وواحدة لا مهر ولا إرث لها وهي الأمة، وواحدة لها مهر ولا إرث وهي الكتابية وواحدة لها إرث لا مهر وهي العتيقة.

(٣) (**فائدة**) يتصور اجتماع أكثر من أربع زوجات كما لو أسلم الكافر عن عشر مثلا وأسلمن معه أو فى العدة ومات قبل اختيار أربع، وكما لو طلق أربعا رجعيا وادعى إخبارهن له بانقضاء العدة فأنكرن والحال ممكن فتزوج أربعا أخر ومات وعدة أولئك بدعواهن باقية ففرض الزوجية في المسألتين موقوف بين الجميع حتى يقع الصلح بينهن بقسمة بتساو أو تفاضل فالزيادة عن الأربع بحسب الظاهر فقط وفي الحقيقة الوارث أربع في ضمن هؤلاء.

(**تنبيه**) لو أقام رجل بينة على ميت مفقود أو ملفوف بأنه زوجته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة بأنه زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه

ميراث الأم والجدة

وَأَمَّا الأُمُّ فَلَهَا الثُّلُثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ[١] وَلَا عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ[٢]وَلَا أَبٌ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَلَهَا السُّدُسُ مَعَ الْفَرْعِ الْوَارِثِ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ[٣]، أَوْ مَعَ الاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإِخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَرِثَا لِحَجْبِهِمَا بِالشَّخْصِ دُونَ الْوَصْفِ[٤] وَلَوْ كَانَا مُلْتَصِقَيْنِ، وَلِكُلٍّ رَاسٌ بِشَرْطِ اسْتِقْلَالِ كُلٍّ بِحَيَاةٍ

للضرورة فإذا هو خنثى له الآلتان فبينة الرجل أولى لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى وهذا هو المعتمد .

(١) بأن لم يكن له فرع أصلا أو له فرع غير وارث كرقيق وقاتل ومختلف دين أو فرع وارث بعموم القرابة كولد بنت، ولا يقال إن ولد البنت مثلا لا يرث بعموم القرابة حينئذ لوجود من يرد عليه لأنا نقول شأنه أن يرث بها وإن لم يرث بها في هذه الصورة.

(٢) سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين.

(٣) بأن كان معها ابن أو ابن ابن وإن سفل أو بنت أو بنت ابن وإن سفل.

(٤) كأم وأب وأخوين مطلقا ، وكأم وجد وأخوين لأم ، وكأم وجد وأخ لغير أم وأخ لأم، وكأم وشقيق وأخ لأب، وكأم وزج وشقيقة وأخ لأب، فللأم في غير الأخيرة سدس كامل وفي الأخيرة سدس عائل، والباقي للأب

كَأَنْ نَامَ دُونَ الآخَرِ، وَلَهَا ثُلُثُ مَا يَبْقَىْ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا فَرْعٌ مُجْمَعٌ عَلَىْ إِرْثِهِ، وَلَا جَمْعٌ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، إِحْدَاهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ(١)،ثَانِيَتُهُمَا زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ(٢)، وَأَمَّا الْجَدَّةُ فَلَهَا السُّدُسُ إِنْ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ(٣)، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ جَدَّاتٌ(٤) مُتَحَاذِيَاتٌ(٥) أَوْ بُعْدَاهُنَّ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ(٦)،فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ

في الأولى، وللجد في الثانية وبين الجد والأخ لغير الأم في الثالثة أنصافا، وللشقيق في الرابعة وبين الزوج والشقيقة في الخامسة مناصفة.

(١) أصل هذه المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.

(٢) أصل هذه المسألة أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.

(٣) بأن أدلت بمحض إناث كأم أم الأم أو بمحض ذكور كأم أبي الأب أو بمحض إناث إلى محض ذكور كأم أم الأب ، أما إن أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فلا ترث بالقرابة الخاصة لأنها من ذوي الأرحام.

(٤) أعني جدتين فأكثر لأن المراد بالجمع في هذا الباب ما فوق الواحد ولا يرث من جهة الأم إلا واحدة دائما وإنما يقع التعدد في التي من قبل الأب.

(٥) كأم الأم، وأم الأب، وكأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب.

(٦) كأم الأب وأم أم الأم، وكأم أبي الأب، وأم أم الأب، وأم أم أم الأم.

بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ فِيهِنَّ ذَاتُ جِهَتَيْنِ فَأَكْثَرَ[١]،وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ بُعْدَاهُنَّ مِنْ جِهَةِ الأَبِ[٢] فَلَا شَيْءَ لِلْبُعْدَىٰ إِذْ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْقُرْبَىٰ.

ميراث البنت وبنت الابن

وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَأَمَّا بِنْتُ الابْنِ فَلِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وِلِلْاثْنَتَيْنِ الْمُتَحَاذِيَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ عِنْدِ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ، فَإِنْ وُجِدَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ فَلِبِنْتِ الابْنِ وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ السَّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلَثَيْنِ، أَوْ بِنْتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَا فَرْضَ لِبِنْتِ الابْنِ لاسْتِيفَاءِ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ[٣] عَصَّبَهَا فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ،

---

(١) فلو نكح ابن ابن هند بنت بنتها، فأولدها ولدا، فهند أم أم أمه، وأم أبي أبيه، فهي ذات جهتين، فلو خلف معها أم أم أبيه، كان السدس بينهما مناصفة لا مثالثة،ولو نكح هذا الولد بنت بنت بنت أخرى لهند، فأولدها ولدا، فهند جدته من ثلاث جهات: لأنها أم أم أم أمه، وأم أم أم أبيه، وأم أبى أبى أبيه، فإن اجتمعت مع أم أم أبى أبيه، يكون السدس بينهما أنصافا، لا أرباعا.

(٢) كأم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، وكأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أم أبي الأب.

(٣) كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن.

وَإِلَّا[١] سَقَطَتْ بِالْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ، أَوِ ابْنٌ فَأَكْثَرُ فَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الابْنِ لِسُقُوطِهَا بِالابْنِ فَأَكْثَرَ، وَبِنْتُ ابْنِ الابْنِ مَعَ وَلَدِ الابْنِ كَبِنْتِ الابْنِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَكَذَا سَائِرُ الْمَنَازِلِ.

ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب

وَأَمَّا الأُخْتُ لِغَيْرِ الأُمِّ فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَلِلأُخْتِ لِلْأَبِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ عِنْدَ فَقْدِ الأَشِقَّاءِ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الأَشِقَّاءِ شَقِيقَةٌ ذَاتُ فَرْضٍ[٢] فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ مُنْفَرِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، أَوْ شَقِيقَتَانِ فَأَكْثَرُ ذَوَاتُ فَرْضٍ[٣] فَلَا فَرْضَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ لاسْتِكْمَالِ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ لِأَبٍ[٤] عَصَّبَهَا فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَإِلَّا[٥] حُجِبَتْ بِالشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرُ، أَوْ شَقِيقٌ فَأَكْثَرُ[٦] ،أَوْ

---

(١) كبنتي صلب وبنت ابن وعم.

(٢) بأن لم يكن معها من يعصبها من شقيق أو جد أو بنت أو بنت ابن.

(٣) بأن لم يكن معهنّ من يعصبهنّ من شقيق أوجد أو بنت أو بنت ابن.

(٤) كشقيقتين وأخت لأب وأخ لأب.

(٥) كشقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب.

(٦) كشقيق وأخت لأب.

شَقِيقَةٌ فَأَكْثَرُ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ[١]، فَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ لِحَجْبِهَا بِالشَّقِيقِ أَوِ الشَّقِيقَةِ، فَأَكْثَرُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْرِ، أَوْ شَقِيقَةٌ فَأَكْثَرُ عَصَبَةٌ بِالْجَدِّ كَانَ الْحُكْمُ مِنْ حُكْمِ الإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي مَحَلِّهِ، وَإِنَّمَا يُفْرَضُ لِلْبِنْتِ وَمَنْ بَعَدْهَا مَا ذُكِرَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ عَنِ الْمُعَصِّبِ لَهُنَّ.

الذين يعصبون البنت وبنت الابن والأخت لغير الأم

فَالْبِنْتُ يُعَصِّبُهَا الابْنُ، وَبِنْتُ الابْنِ يُعَصِّبُهَا ابْنُ الابْنِ، وَابْنُ الابْنِ الَّذِي فِي دَرَجَتِهَا[٢] يُعَصِّبُهَا، سَوَاءٌ اسْتُغْرِقَ الثُّلُثَانِ أَمْ لَا[٣]وَالَّذِي تَحْتَهَا [٤] لَا يُعَصِّبُهَا، إِلَّا إِذَا اسْتُغْرِقَ الثُّلُثَانِ[٥]،

---

(١) بأن كان معها بنت أو بنت ابن أو هما معا.

(٢) سواء كان أخاها أو ابن عمها.

(٣) بأن وجد عدد من بنات الصلب أو بنت صلب واحدة، أو لم يوجد أحد من ولد الصلب أصلا.

(٤) كأن كانت عمته أو عمة أبيه.

(٥) بأن يكون هناك بنتان فأكثر فيعصبها حينئذ لاستغراق البنتين فأكثر الثلثين فإن لم يستغرق الثلثان بأن لم يكن أحد من ولد الصلب أصلا، أو كان هناك بنت صلب واحدة فلا يعصبها حينئذ كبنت ابن وابن ابن ابن، بل لبنت الابن النصف، والباقي لابن ابن الابن، وكبنتي ابن وابن ابن ابن

وَالَّذِي فَوْقَهَا[١] لَا يُعَصِّبُهَا بَلْ يُسْقِطُهَا، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ يُعَصِّبُهَا الأَخُ الشَّقِيقُ أَوِ الْبِنْتُ أَوْ بِنْتُ الابْنِ أَوِ الْجَدُّ الصَّحِيحُ، وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ يُعَصِّبُهَا الأَخُ مِنْ الأَبِ أَوِ الْبِنْتُ أَوْ بِنْتُ الابْنِ أَوِ الْجَدُّ الصَّحِيحِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَصِّبُ أَوِ الْمُعَصَّبُ لَهُ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فِي ذَلِكَ.

حكم العصبة بالغير ومع الغير

فَمَتَىْ عَصَّبَ الذُّكُورُ الإِنَاثَ كَانَ لِكُلِّ ذَكَرٍ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ لَكِنِ الْجَدُّ إِذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّهُ بِالْمُقَاسَمَةِ عَنْ فَرْضِهِ حِينَئِذٍ يُفْرَضُ لَهُ ذَلِكَ[٢] وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ أَوْ لِلْأَبِ مُنْفَرِدَةً أَوْ مُتَعَدِّدَةً مَعَ الْبِنْتِ

فلهما الثلثان، وله الفاضل، وكبنت صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فلبنت الصلب النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي له، لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه، ولا يقال تأخذ فرضها ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد.

(تنبيه) قال الفرضيون: ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستنزل من أولاد الابن.

(١) كأن كان أباها أو عمها.

(٢) أي فرضه حينئذ فيفرض له ثلث التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض وخير ثلث الباقي وسدس التركة إن كان معه صاحب فرض.

فَصَاعِدًا أَوْ بِنْتِ الابْنِ فَصَاعِدًا أَوْ مَعَهُمَا أُعْطِيَتْ مَا فَضَل عَنِ الْفُرُوضِ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا بِذَلِكَ مَعًا فَكَاجْتِمَاعِ الأَخِ الشَّقِيقِ وَالأَخِ لِلْأَبِ.

ميراث الأخ والأخت للأم

وَأَمَّا وَلَدُ الأُمِّ فَلِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلْاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ، ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ[١] ،وَيُشَارِكُهُمْ فِي الثُّلُثِ عَصَبَةٌ لِأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ: وَهِيَ صَاحِبُ نِصْفٍ مِنْ زَوْجٍ، وَصَاحِبُ سُدُسٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ، وَصَاحِبُ ثُلُثٍ مِنْ أَوْلَادِ الأُمِّ، وَعَصَبَةٌ شَقِيقَةٌ[٢] .

---

[١] **(فائدة)** قال الفرضيون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء: أحدها ذكرهم يدلي بأنثى ويرث بالقرابة الخاصة، ثانيها يحجبون من يدلون به حجب نقصان، ثالثها يرثون مع من يدلون به، رابعها تقاسمهم بالسوية، خامسها ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة.

[٢] كزوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة أصلها من ستة وتصح من اثني عشر للزوج النصف ستة وللأم السدس اثنان وللإخوة الثلث أربعة لكل واحد منهم واحد.

ميراث الأب والجد

وَأَمَّا الأَبُ فَلَهُ مَعَ الْفَرْعِ الْعَاصِبِ السُّدُسُ فَقَطْ (١)، وَمَعَ الْفَرْعِ ذِي الْفَرْضِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا (٢)، وَمَعَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَىْ إِرْثِهِ التَّعْصِيبُ فَقَطْ، وَأَمَّا الْجَدُّ فَلَهُ إِنْ لَمْ يُدْلِ بِأُنْثىً السُّدُسُ مَعَ الْفَرْعِ الْعَاصِبِ مُطْلَقًا(٣)، وَمَعَ الْفَرْعِ ذِي الْفَرْضِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا، وَمَعَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْمُجْمَعِ عَلَىْ إِرْثِهِ التَّعْصِيبُ فَقَطْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِخْوَةٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ(٤)،وَإِلَّا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَىْ مِيرَاثِ الْجَدِّ مُسْتَوْفًى.

---

(١)كأب وابن أو ابن ابن وإن سفل فللأب السدس فقط والباقي للابن أو ابن الابن.

(٢)كأب وبنت أو بنت ابن أو بنتي صلب أو بنتي ابن وإن سفل أو بنت صلب مع بنت ابن وإن سفل فللأب السدس فرضا والباقي بعد الفروض تعصيبا.

(٣) كجد وابن أو ابن ابن وإن سفل فللجد السدس فقط والباقي للابن أو ابن الابن.

(٤) كجد وبنت أو بنت ابن أو بنتي صلب أو بنتي ابن أو بنت صلب مع بنت ابن فللجد السدس فرضا والباقي بعد الفروض تعصيبا.

الحجب [١]

وَيَحْجُبُ الْجَدَّةَ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ أُنْثَىً مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، [٢]وَمِنْ جِهَةِ الأَبِ أَصْلٌ صَحِيحٌ أَقْرَبُ مِنْهَا[٣] إِلَّا الْجَدَّ الَّذِي لَمْ تُدْلِ بِهِ، وَمِنَ الْجِهَتَيْنِ مَنْ يَحْجُبُهَا مِنْهُمَا وَلَوْ وَاحِدًا كَالأُمِّ، لَا مَنْ يَحْجُبُهَا مِنْ إِحْدَاهُمَا وَإِنْ أَدْلَتْ بِهِ [٤].

---

[١] ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض كما في شرح الترتيب.

[٢] والأنثى المتوسطة تشمل الأم وأمها القربى المدلية بمحض إناث.

[٣] والأصل الصحيح الأقرب يشمل الأب والأم والجد الصحيح الأقرب والجدة الصحيحة القربى ولو من قبل الأم.

[٤] وصورة حجب ذات الجهتين من جهة الأم: لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أبي الولد، وصورة حجبها من جهة الأب أن يقال: مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أم أمه فيشتركان في السدس، ذكره القاضي وغيره وقالوا ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه، نعم لو مات زيد المذكور آنفا عن أبيه وجدته زينب ورثت مع وجود الأب أي من جهة الأم، قال الخفاف: وليس لنا جدة ترث وابنها حي من ابن ابنها إلا هذه.

وَيَحْجُبُ بِنْتَ الابْنِ فَرْعٌ عَاصِبٌ أَعْلَىٰ مِنْهَا[١] ثُمَّ فَرْعٌ ذُو ثُلُثَيْنِ عَلَيْهَا[٢] إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهَا فِي الْبَاقِي، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. وَيَحْجُبُ الأُخْتَ الشَّقِيقَةَ فَرْعٌ عَاصِبٌ ثُمَّ أَبٌ. وَيَحْجُبُ الأُخْتَ لِلْأَبِ فَرْعٌ عَاصِبٌ، ثُمَّ أَبٌ، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ، ثُمَّ شَقِيقَةٌ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ، ثُمَّ شَقِيقَتَانِ ذَوَاتَا فَرْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَخٌ مِنْ أَبٍ فَيُعَصِّبُهَا، فِي الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. وَيَحْجُبُ وَلَدَ الأُمِّ فَرْعٌ صَحِيحٌ، ثُمَّ أَصْلٌ عَاصِبٌ(٣) ،

---

(١) والفرع العاصب الأعلى من بنت الابن يشمل الابن وابن الابن الأعلى منها.

(٢) والفرع ذو الثلثين على بنت الابن يشمل بنتي صلب وبنتي ابن عليها وبنت ابن أعلى منها مع بنت صلب واحدة.

(٣) فالفرع الصحيح يشمل الابن وابن الابن وإن سفل والبنت وبنت الابن وإن سفل والأصل العاصب يشمل الأب والجد الصحيح وإن علا كان المجموع ستة، فتلخص أن ولد الأم يحجبه واحد من ستة ولا تحجبه الأم وإن أدلى بها لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به إما اتحاد جهتهما في الإرث كالجد مع الأب والجدة مع الأم، أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد كالأب مع الأخ ، وأما الأم مع ولدها فليست كذلك لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.

وَيَحْجُبُ الْجَدَّ ذَكَرٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ، (١) وَيَحْجُبُ كُلَّ عَاصِبٍ مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ عَاصِبٌ أَقْرَبَ مِنْهُ جِهَةً، ثُمَّ أَقْرَبَ مِنْهُ دَرَجَةً، ثُمَّ أَقْوَىٰ مِنْهُ قَرَابَةً، فَابْنُ الابْنِ يَحْجُبُهُ الابْنُ، وَابْنُ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهُ، (٢) وَالأَخُ الشَّقِيقُ يَحْجُبُهُ الابْنُ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَالأَبُ (٣) وَالأَخُ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ خَمْسَةٌ: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، وَالأَخُ الشَّقِيقُ، وَالشَّقِيقَةُ الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ، (٤) وَابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ تِسْعَةٌ: هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ، وَالْجَدُّ، وَالأَخُ لِلْأَبِ، وَالأُخْتُ لِلْأَبِ الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ، وَابْنُ أَخٍ أَقْرَبُ مِنْهُ وَلَوْ لِأَبٍ، (٥) وَابْنُ الأَخِ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ عَشَرَةٌ: هَؤُلَاءِ التِّسْعَةُ، وَابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ فِي دَرَجَتِهِ، (٦) وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ يَحْجُبُهُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ: لَكِنْ يُطْلَقُ ابْنُ الأَخِ الشَّقِيقِ وَابْنُ الأَخِ لِلْأَبِ، (٧) وَالْعَمُّ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ أَحَدَ

---

(١) والذكر المتوسط يشمل الأب والجد الصحيح الأقرب.

(٢) كلاهما لقرب الدرجة.

(٣) ثلاثتهم لتقديم الجهة.

(٤) الثلاثة الأول لتقديم الجهة والآخران لقوة القرابة.

(٥) الثمانية الأول لتقديم جهتهم والتاسع لقرب الدرجة.

(٦) الثمانية الأول لتقديم جهتهم، والتاسع لقرب درجته، والعاشر لقوة قرابته.

(٧) العشرة كلهم لتقديم جهتهم.

عَشَرَ: هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ، وَ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، (١) وَابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ يَحْجُبُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: هَؤُلَاءِ الأَحَدَ عَشَرَ، وَالْعَمُّ لِلْأَبِ، وَابْنُ عَمٍّ أَقْرَبُ مِنْهُ وَلَوْ لِأَبٍ، (٢) وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ يَحْجُبُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، وَابْنُ عَمٍّ شَقِيقٍ فِي دَرَجَتِهِ، (٣) وَالْمُعْتِقُ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ، (٤) وَعَصَبَةُ الْمُعْتِقِ يَحْجُبُهُمْ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَالْمُعْتِقُ (٥) .

شَرْطُ الْحَاجِبِ أَنْ لَا يَقُومَ بِهِ مَانِعٌ، وَأَنْ لَا يُحْجَبَ بِالشَّخْصِ حِرْمَانًا، فَالْمَحْجُوبِ بِالْوَصْفِ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ فَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا حِرْمَانًا وَلَا نُقْصَانًا، وَالْمَحْجُوبُ بِالشَّخْصِ حِرْمَانًا لَا يَحْجُبُ أَحَدًا حِرْمَانًا مُطْلَقًا (٦)

---

(١) العشرة الأول لتقديم جهتهم، والحادي عشر لقوة قرابته.

(٢) العشرة الأول لتقديم جهتهم، والثلاثة الآخر لقرب درجتهم.

(٣) العشرة الأول لتقديم جهتهم، والثلاثة التي تليهم لقرب درجتهم، والرابع عشر لقوة قرابته.

(٤) كلهم لتقديم جهتهم.

(٥) عصبة النسب لتقديم الجهة، والمعتق لقرب الدرجة.

(٦) فلأم أم أب مع جد وأمه سدس لحجب أم الجد به فلا تحجب أم أم أم الأب عن السدس الذي كان لها لولا الجد الذي تدلي به، وحينئذ يصير السدس كله لأم أم أم الأب، ولا يأخذ الجد نصيب أمه وإن حجبها.

وَلَا نُقْصَانًا(١). إِلَّا أُمًّا وَجَدًّا. (٢) وَاللهُ أَعْلَمُ(٣).

---

(١) فلأم أم مع أب وأمه سدس لحجب أم الأب به، فلا تحجب أم الأم عن نصف السدس الذي كان لها لولا الأب الذي تدلي به، وحينئذ يصير السدس كله لأم الأم، ولا يأخذ الأب نصيب أمه وإن حجبها.

(٢) كأم وجد وأخ شقيق وأخ لأب أصلها ستة، وتصح من ثمانية عشر فللأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيق ثلثا الباقي عشرة، ولا شيء للأخ للأب فالأخ للأب مع كونه محجوبا بالأخ الشقيق حرمانا حجب معه الأم من الثلث إلى السدس، وحجب الجد استقلالا من نصف الباقي إلى ثلث الباقي.

(٣) (فائدة) الحجب قسمان : حجب بالوصف كالرق والقتل ويمكن دخوله على جميع الورثة، وحجب بالشخص وهو المراد عند الإطلاق وهو قسمان: أحدهما حجب نقصان ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا وهو عشرة أنواع: الأول الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه في حق من له فرضان، وهو خمسة: الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس وبنت الابن والأخت للأب من النصف إلى السدس، والثاني الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه فى حق العصبة مع غيره كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب إذا كانت مع البنت إلى الثلث بالتعصيب إذا كانت مع أخيها، والثالث الانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه في حق ذوات النصف إذا كان معها من يعصبها، والرابع الانتقال من

تعصيب إلى فرض أقل منه في حق الأب والجد مع الفرع العاصب، والخامس الانتقال من تعصيب فقط إلى فرض وتعصيب أقل منه في حق الأب والجد مع الفرع ذي الفرض، والسادس الانتقال من فرض وتعصيب إلى فرض فقط فى حق من له جهتا فرض وتعصيب مع عاصب حاجب عن التعصيب كزوج هو ابن عم مع الفرع العاصب، والسابع الانتقال من فرض وتعصيب إلى فرض وتعصيب أقل منه فى حق من له جهتا فرض وتعصيب مع صاحب فرض كزوجة هي معتقة مع الفرع ذي الفرض، والثامن المزاحمة في الفرض فى حق الزوجة والجدة والعدد من البنات أو من بنات الابن أو من الأخوات لغير أم أو من أولاد أم كالبنات فإنهن يتزاحمن ولو كن ألفا في فرضهن وهو الثلثان، والتاسع المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب، وبيت المال كالبنين فإنهم يتزاحمون ولو كانوا ألفا فى التعصيب، والعاشر المزاحمة بالعول فى حق ذوى الفروض كأم وزوج وأخت لغير أم فإنهم يتزاحمون بالعول، وثانيهما حجب حرمان وهو المراد هنا ولا يدخل على ستة الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة، وضابطهم كل من يدلي للميت بنفسه غير المعتق ذكرا كان أو أنثى ويدخل على غير الأبوين من الأصول وغير أولاد الصلب من الفروع وعلى الحواشي ومولى العتاقة.

العصبة (١) وأقسامها وترتيبها

وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ حَالَ التَّعْصِيبِ بِجِهَةِ التَّعْصِيبِ (٢) وَهُوَ يَرِثُ التَّرِكَةَ كُلَّهَا إِذَا انْفَرَدَ، أَوْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْفُرُوضِ إِنْ كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ سَقَطَ (٣). إِلَّا

---

(١) هو لفظ يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

(٢) وإنما قيدت المقدر بجهة التعصيب لئلا يرد ابن عم هو زوج أو أخ لأم لأن ما يأخذه فرضا ليس من جهة التعصيب بل من جهة االزوجية أو أخوة الأم ويدخل في ذلك الأب والجد والأخوات غير ولد الأم مع البنات أو بنات الابن، ودخل في الحد بقوله حال التعصيب البنت مع الابن والأخت مع البنت، إذ يصدق على كل منهما أنه لا مقدر له حال التعصيب، وإن كان له مقدر في حالة أخرى، وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم الذي هو أخ لأم أو زوج، فإن كلا منهم يصدق عليه أنه لا مقدر له حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له مقدر فيها لا من جهة التعصيب بل من جهة الفرض، اهـ سم .

(٣) كزوج وأخت لغير أم وعم فللزوج النصف وللأخت كذلك وسقط العم لاستغراق الفروض التركة، وكزوج وأم وأب وبنت وابن ابن وبنت ابن فللزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف، وسقط ابن الابن وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض التركة فلولاه لورثت فهو أخ مشئوم عليها وكزوج وأم وبنتين وأخت لغير أم فللزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان وسقطت الأخت لاستغراق الفروض التركة.

الإِخْوَةَ الأَشِقَّاءَ فِي الْمُشَرَّكَةِ [١] وَإِلَّا الأُخْتَ لِغَيْرِ أُمٍّ فِي الأَكْدَرِيَّةِ [٢] وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ،[٣] وَعَصَبَةٌ بِالْغَيْرِ، وَعَصَبَةٌ بِالنَّفْسِ.

فَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ فَكُلُّ أُنْثىً عَصَّبَهَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ أُخْرَىٰ وَهِيَ اثْنَتَانِ: الأُخْتُ فَأَكْثَرُ شَقِيقَةً أَوْ لأَبٍ مَعَ الْبِنْتِ فَأَكْثَرَ، أَوْ بِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ، وَحَيْثُ صَارَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ صَارَتْ كَالأَخِ الشَّقِيقِ، فَتَحْجُبُ أَوْلَادَ الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ كَبَنِي الإِخْوَةِ وَكَالأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَحَيْثُ صَارَتِ الأُخْتُ لِلْأَبِ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ صَارَتْ كَالأَخِ لِلْأَبِ فَتَحْجُبُ بَنِي الإِخْوَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ كَالأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ.

وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِالْغَيْرِ فَكُلُّ أُنْثىً عَصَّبَهَا ذَكَرٌ، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: الْبِنْتُ فَأَكْثَرُ مَعَ الابْنِ فَأَكْثَرُ، وَبِنْتُ الابْنِ فَأَكْثَرُ مَعَ ابْنِ الابْنِ فَأَكْثَرُ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخِ الشَّقِيقِ فَأَكْثَرُ أَوْ مَعَ الْجَدِّ الصَّحِيحِ، وَالأُخْتُ لِلْأَبِ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخِ لِلْأَبِ فَأَكْثَرَ أَوْ مَعَ الْجَدِّ الصَّحِيحِ.

---

(١) وسبق بيانها في ميراث ولد الأم.

(٢) وسيأتي بيانها في ميراث الجد مع الإخوة.

(٣) فليس لهذا القسم حال يستغرق فيه التركة.

وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ فَكُلُّ ذِي وَلَاءٍ، وَكُلُّ ذَكَرٍ نَسِيبٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَىٰ، وَهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ بِالْبَسْطِ وَتَرْتِيبُهُمْ: الابْنُ، ثُمَّ ابْنُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ الصَّحِيحُ وَإِنْ عَلَا، وَيُشَارِكُهُ فِي الرُّتْبَةِ الأَخُ لِغَيْرِ الأُمِّ، ثُمَّ الأَخُ مِنْ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الأَخِ مِنَ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الأَبِ وَإِنْ نَزَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا، ثُمَّ الْعَمُّ مِنَ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ مِنَ الأَبَوَيْنِ، ثُمَّ مِنَ الأَبِ وَإِنْ بَعُدَ كُلٌّ مِنْهُمْ، نَعَمْ عَمُّ الْمَيِّتِ وابْنُ عَمِّهِ وَإِنْ نَزَلَ مُقَدَّمَانِ عَلَىٰ عَمِّ الأَبِ وَابْنِ عَمِّهِ، وَعَمُّ الأَبِ وَابْنُ عَمِّهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَىٰ عَمِّ الْجَدِّ وَابْنِ عَمِّهِ وَهَكَذَا، ثُمَّ الْمُعْتِقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَىٰ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِالنَّفْسِ، وتَرْتِيبُهُمْ كَتَرْتِيبِ الْعَصَبَةِ الْمَذْكُورَةِ[1] لَكِنْ أَخُو الْمُعْتِقِ وَابْنُ أَخِيهِ وَإِنْ نَزَلَ يُقَدَّمَانِ عَلَىٰ جَدِّهِ، وَعَمُّ الْمُعْتِقِ وَابْنُ عَمِّهِ وَإِنْ سَفَلَ عَلَىٰ أَبِي الْجَدِّ، وَلَا مِيرَاثَ لِمُعْتِقِ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا لِمُعْتِقِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَلَا لِعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً لِلْمُعْتِقِ[2].

---

(١) فيقدم عند موت العتيق ابن المعتق فابنه وإن سفل الأقرب فالأقرب فأبوه فجده وإن علا وأخوه لغير أم فبقية الحواشي فمعتق المعتق فعصبته بالنفس.

(٢) كما إذا تزوجت امرأة من غير قبيلتها وولدت ابنا وأعتقت عبدا ثم مات عتيقها عن ابن عم ابنها المذكور فقط فلا يرثه لأنه ليس بعصبة لها وإن كان عصبة لابنها.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَرِثُ بِوَلَاءِ الْمُعْتِقِ إِلَّا ذَكَرٌ يَكُونُ عَصَبَةً وَارِثًا لِلْمُعْتِقِ لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ بِصِفَةِ الْعَتِيقِ(١).

(٣) وقوله ذكرا أي جنسه الصادق بالواحد، والمتعدد قيد أول خرج به الأنثى كبنت المعتق وأخته، وقوله: يكون عصبة قيد ثان خرج به الأخ لأم حيث لم يكن ابن عم فإنه وإن كان ذكرا لكنه لا يكون عصبة، وقوله: وارثا لمعتق قيد ثالث خرج به ابن ابن المعتق مع وجود ابن المعتق، فإنه وإن كان ذكرا يكون عصبة لكنه ليس وارثا للمعتق لأنه محجوب بابنه، وقوله: لو مات المعتق يوم موت العتيق مرتبط بقوله: وارثا للمعتق أي يكون وارثا للمعتق بتقدير موت المعتق في الزمن الذي مات فيه العتيق، فالمراد باليوم مطلق الزمن ليلا كان أو نهارا كما هو أحد إطلاقيه لا مقابل الليل، وقوله: بصفة العتيق متعلق بمات أي ملتبسا بصفة العتيق وهذا قيد رابع خرج به الابن المسلم في صورة ما لو أعتق مسلم عبدا كافرا أو مات المعتق عن ابنين مسلم وكافر ثم مات العتيق عن الابنين فإن الابن المسلم لا يرث لأنه وإن كان ذكرا يكون عصبة وارثا للمعتق لو مات المعتقق يوم موت العتيق لكن لا بصفة العتيق التي هي الكفر بل بصفة أخرى وهي الإسلام، ودخل به الابن الكافر في هذه الصورة فإنه يرث العتيق لأنه ذكر يكون عصبة وارثا للمعتق على تقدير موت المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق فهذا القيد مدخل ومخرج كما تقرر، اهـ.

(تنبيه) أَرْبَعَةٌ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ[١] الأَعْمَامُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَبَنُو الأَعْمَامِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَبَنُو الأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَعَصَبَاتُ الْمَوْلَىْ الْمُعْتِقِ كَابْنِ الْمُعْتِقِ فَيَرِثُ دُونَ أُخْتِهِ [٢] فَإِنْ لَمْ يوجَدْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ وَلَا عَصَبَةٌ مِنَ الْوَلَاءِ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَتَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا لِبَيْتِ الْمَالِ الْمُنْتَظِمِ [٣] إِرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ [٤]. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَمَالُهُ أَوِ الْفَاضِلُ بَعْدَ الْفُرُوضِ لِبَيْتِ الْمَالِ فَيْئًا وَلَا يُشْتَرَطُ انْتِظَامُهُ [٥].

---

(١) فلا يعصب الذكر أخته من هؤلاء الأربعة فالعمة وبنت العم وبنت الأخ من ذوي الأرحام فلا يرثن بالقرابة الخاصة.

(٢) فلا ترث بالولاء لأن الإناث إذا لم يرثن في النسب البعيد فعدم إرثهن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى.

(٣) بأن كان الإمام عادلا.

(٤) فلكون المتروك إرثا لا يعطى القاتل والكافر ومن فيه رق منه شيئا ولكونه مراعى فيه المصلحة يعطى منه من يطرأ وجوده أو إسلامه أو حريته بعد موت المورث ويصرف للرجل مع أبيه ولا يفضل الذكر على الأنثى.

(٤) لأن انتظامه إنما شرط في الإرث لا في الفيء فلو خلف عمة مثلا أو بنتا فالمال كله في الأولى والباقي بعد نصف البنت في الثانية لبيت المال ولا شيء للعمة ولا رد على البنت كما في شرح الترتيب.

ميراث الجد مع الإخوة لغير أم

إِذَا اجْتَمَعَ جَدٌّ وَإِخْوَةٌ لِغَيْرِ أُمٍّ[١] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلِلْجَدِّ خَيْرُ الأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، فَإِذَا اسْتَوَىْ لَهُ الأَمْرَانِ[٢] أَخَذَ الثُّلُثَ تَعْصِيبًا، فَالْمُقَاسَمَةُ خَيْرٌ لِلْجَدِّ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ كَانَ الإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ مِثْلَيْهِ[٣].وَالثُّلُثُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ إِنْ كَانَ الإِخْوَةُ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ[٤].

---

(١) والمراد بالإخوة الواحد فأكثر من الذكور أو الإناث أو منهما.

(٢) الفرضيون يعبرون في هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد بالعصوبة كما هو ظاهر كلام الغزالي والرافعي وقال السبكي وعندي أنه أقرب وإن صرح ابن الهائم بأنه يأخذه فرضا، وقال ابن الرفعة: إنه ظاهر نص الأم، اهـ غاية البيان في شرح الزبد.

(٣) وذلك في خمس صور: وهي أن يكون مع الجد أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت فللجد بالمقاسمة النصف في الأولى والثالثة وله في الثانية الثلثان وله في الرابعة والخامسة الخمسان وذلك أكثر من ثلث التركة.

(٤) لظهور أن المقاسمة حينئذ لا تعطيه إلا أقل من الثلث كجد وأخوين وأخت وكجد وخمس أخوات، وكجد وثلاث أخوات وأخ أو إلى فوق ذلك، ولا تنحصر صوره في عدد لعدم انحصار الزيادة، وأقلها أن يزيدوا على مثلي الجد بنصف المثل فله في كل ذلك ثلث التركة والباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.

وَيَسْتَوِي لَهُ الأَمْرَانِ إِنْ كَانَ الإِخْوَةُ مِثْلَيْهِ[١] وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ[٢] وَبَقِيَ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ فَلِلْجَدِّ الأَكثَرُ مِنْ سُدُسِ التَّرِكَةِ، وَثُلُثِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ، وَالْمُقَاسَمَةُ بَعْدَ الْفَرْضِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنَ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَكْثَرَ بِأَنِ اسْتَوَتْ كُلُّهَا فِي الْقَدْرِ أَوْ اثْنَانِ مِنْهَا فِيهِ، وَالثَّالِثُ أَقَلُّ مِنْهُمَا، فَلِلْجَدِّ أَحَدُ هَذِهِ الأُمُورِ أَوِ الأَمْرَيْنِ، وَحَيْثُ أَخَذَ السُّدُسَ أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَهُ فَرْضًا، وَحَيْثُ اسْتَوَتِ الْمُقَاسَمَةُ وَغَيْرُهَا فَمَا يَأْخُذُهُ يَكُونُ تَعْصِيبًا كَمَا مَرَّ، فَالْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَأَقَلَّ، وَالإِخْوَةُ أَقَلُّ مِنْ ضَعْفِ الْجَدِّ،[٣]

---

[١] وذلك في ثلاث صور: وهي أن يكون مع الجد أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان ففي كل ذلك للجد ثلث التركة ولمن معه ما بقي فأصل المسألة الأولى ثلاثة للجد واحد ولكل من الأخوين واحد ، وأصل الثانية ستة فللجد اثنان ولكل واحدة من الأخوات الأربع واحد ، وأصل الثالثة ستة فللجد اثنان وللأخ اثنان ولكل من الأختين واحد وضابط معرفة الأكثر من المقاسمة والثلث أنك تضرب مخرج الثلث في مخرج السهم الذي يخرج له بالمقاسمة.

[٢] وأصحاب الفروض الذين يمكن اجتماعهم مع الجد ستة وهم الزوج والزوجة والأم والجدة والبنت وبنت الابن.

[٣] كبنت وجد وثلاث أخوات وكزوجة وأم وجد وأخ وأخت.

أَوْ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ وَالإِخْوَةُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ،[١]أَوْبَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَالإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ،[٢] وَثُلُثُ الْبَاقِي أَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَالإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ ضَعْفِ الْجَدِّ، [٣] وَالسُّدُسُ أَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ، وَالإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ [٤] أَوْ نِصْفًا مَعَ رُبُعٍ وَالإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ،[٥] أَوْ قَدْرَ ثُلُثَيْنِ مَعَ ثُمُنٍ، وَلَوْ كَانَ الإِخْوَةُ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ [٦] وَتَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَثُلُثُ الْبَاقِي إِنْ كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَالإِخْوَةُ ضَعْفُ الْجَدِّ،[٧] وَتَسْتَوِي الْمُقَاسَمَةُ وَالسُّدُسُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ

---

(١) كبنتين وجد وأخت.

(٢) كأم وزوجة وجد وأخ أو أخت ، وكبنت وزوجة وجد وأخ أو أختين أو أخت.

(٣) كزوجة وأم وجد وخمس أخوات أو أخوين وأخت أو ثلاث أخوات وأخ.

(٤) كزوج وجدة وجد وثلاث أخوات ، وكبنت ابن وزوجة وجد وأخ وأخت.

(٥) كبنت وزوج وجد وأخ أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت.

(٦) كبنت وبنت ابن وزوجة وجد وأخت.

(٧) كزوجة وأم وجد وأخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين.

قَدْرَ ثُلُثَيْنِ وَالإِخْوَةُ قَدْرُ الْجَدِّ،[١] أَوْ نِصْفًا مَعَ رُبُعٍ وَالإِخْوَةُ أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْجَدِّ،[٢] وَيَسْتَوِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَقَطْ وَالإِخْوَةُ أَكْثَرُ مِنْ ضَعْفِ الْجَدِّ،[٣] وَتَسْتَوِي الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا فَقَطْ وَالإِخْوَةُ ضَعْفُ الْجَدِّ فَقَطْ[٤].

مسائل الاستغراق

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ بِأَنْ بَقِيَ السُّدُسُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ[٥] فَلِلْجَدِّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ السُّدُسُ وَلَوْ عَائِلًا، وَسَقَطَتِ الإِخْوَةُ فِيهَا لِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ التَّرِكَةَ إِلَّا الأُخْتَ فِي الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَلِلزَوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ نِصْفٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ

---

(١) كبنتي ابن وجد وأخ أو أختين.

(٢) كبنت ابن وزوج وجد وأخت.

(٣) كزوج وجد وخمس أخوات أو أخوين وأخت أو ثلاث أخوات وأخ.

(٤) كزوج وجد وأخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين.

(٥) مثال بقاء السدس بنتان وأم وجد وإخوة أو أخوات أوهما، ومثال بقاء الأقل من السدس بنتان وزوج وجد وإخوة أو أخوات أو هما، ومثال عدم الباقي بنتان وزوج وأم وجد وإخوة أو أخوات أو هما.

بِالتَّعْصِيبِ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُجْمَعُ نَصِيبُ الْجِدِّ وَنَصِيبُ الأُخْتِ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ وَلَهَا الثُّلُثُ(١).

مسائل المعادة

هَذَا كُلُّهُ إِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ الإِخْوَةُ الأَشِّقَاءُ وَالإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَهُ الصِّنْفَانِ فَكَمَا مَرَّ لَكِنْ إِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ عَدَّ الأَشِقَاءَ أَوْلَادَ الأَبِ عَلَى الْجَدِّ فِي الْمُقَاسَمَةِ لِيَنْقُصَ بِذَلِكَ نَصِيبُهُ، وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ الأَبِ إِنْ كَانَ فِي الأَشِقَّاءِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ لِحَجْبِهِمْ بِمَنْ ذُكِرَ(٢) وَإِلَّا فَتَأْخُذُ الشَّقِيقَةُ الْوَاحِدَةُ

---

(١) فتنكسر على مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة.

(٢) كجد وأخ شقيق وأخ لأب أو أختين لأب فالأخ الشقيق يعد أولاد الأب على الجد فتستوي للجد حينئذ المقاسمة وثلث التركة فيأخذ ثلث التركة فيبقى ثلثا التركة فيأخذه الشقيق، ولا شيء لأولاد الأب لحجبهم بالشقيق، وكزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب أو أختين لأب فللزوجة الربع ويعد الشقيق أولاد الأب على الجد فتستوي للجد حينئذ المقاسمة وثلث الباقي فيأخذ ثلث الباقي وهو ربع أيضا فيبقى نصف التركة فيأخذه الأخ الشقيق ولا شيء لأولاد الأب لحجبهم بالشقيق، وكبنت وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب أو أخ وأخت فللبنت النصف وتعد الشقيقة أولاد الأب على

النِّصْفَ إِنْ وَجَدَتْهُ[١]،فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ اقْتَصَرَتْ عَلَىٰ مَا فَضَلَ لَهَا وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ[٢]، وَتَأْخُذُ الشَّقِيقَتَانِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَيْنِ إِنْ وَجَدَتَا ذَلِكَ[٣]

الجد فتستوي للجد حينئذ الأمور الثلاثة، فيأخذ ثلث الباقي فيبقى ثلث التركة فتأخذه الأخت الشقيقة ولا شيء لأولاد الأب لحجبهم بالشقيقة العصبة مع الغير .

(١) كجد وشقيقة وأخت لأب فتتعين للجد المقاسمة، وأصل المسألة اثنان للجد النصف واحد فيبقى بعد حصة الجد نصف التركة فتختص به الشقيقة ولا شيء للأخت من الأب لعدم بقاء شيء بعد فرض الشقيقة، وكزوجة وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب أو أخ وأخت لأب فللزوجة الربع وتستوي للجد حينئذ المقاسمة وثلث الباقي فيأخذ ثلث الباقي وهو ربع أيضا فيبقى نصف التركة فتأخذه الشقيقة ولا شيء لأولاد الأب لعدم الباقي بعد الفروض.

(٢) كزوج وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب أو أخ وأخت لأب فللزوج النصف ويستوي للجد حينئذ الأمور الثلاثة وأصل المسألة ستة للزوج ثلاثة وللجد واحد وللشقيقة اثنان وهما أقل من النصف ولا شيء لأولاد الأب لعدم الباقي بعد الفروض.

(٣) كجد وشقيقتين وأخ لأب أو أختين لأب فيستوي للجد المقاسمة وثلث التركة فيأخذ ثلث التركة وللشقيقتين الثلثان ولا شيء لأولاد الأب لعدم الفضل بعد فرض الشقيقتين.

فَإِنْ لَمْ تَجِدَا اقْتَصَرَتَا عَلَى النَّاقِصِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ [١]، لِأَنَّ إِرْثَهُمَا لَيْسَ بِالْفَرْضِ الْمَحْضِ بَلْ هُوَ مَشُوبٌ بِالتَّعْصِيبِ لِكَوْنِهِمَا مَعَ الْجَدِّ، وَلَا شَيْءَ لِأَوْلَادِ الأَبِ مَعَ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إِذْ لَا يَفْضُلُ لَهُمْ عَنِ الثُّلُثَيْنِ شَيْءٌ، أَمَّا مَعَ الشَّقِيقَةِ فَلَهُمْ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ بَعْدَ حِصَّةِ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ صَاحِبُ فَرْضٍ[٢]، أَوْ بَعْدَ الْفَرْضِ وَحِصَّةُ الْجَدِّ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ

---

(١) كزوج وجد وشقيقتين وأخ لأب أو أختين لأب فللزوج النصف، وتستوي للجد الأمور الثلاثة فيأخذ ثلث الباقي وما بقي وهو دون الثلثين للشقيقتين ولا شيء لأولاد الأب لعدم الباقي بعد الفروض .وكجد وشقيقتين وأخت لأب فللجد خمسان وللشقيقتين ثلاثة أخماس وهى: أقل من الثلثين ولا شيء للأخت من الأب لعدم الفضل بعد فرض الشقيقتين.

(٢) كجد وشقيقة وأخ لأب فتتعين للجد المقاسمة وأصل مسألتهم خمسة على عدد رؤوسهم وتصح من عشرة: للجد الخمسان أربعة وللشقيقة النصف وهو خمسة فيبقى واحد وهو للأخ من الأب ولوكان بدل الأخ أختان من الأب لكان كذلك لكنها تصح من عشرين للجد الخمسان ثمانية وللشقيقة النصف عشرة وبقي اثنان لكل أخت من الأب واحد ففي هذين المثالين لم يكن معهم صاحب فرض وبقي شيء بعد النصف فكان لأولاد الأب.

صَاحِبُ فَرْضٍ [١] وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ [٢].

(**فائدة**) وشرط وجود زيادة على النصف أن يكون مع الجد والشقيقة من أولاد الأب قدر الجد أو أكثر منه ولا فرض فى الصورتين أو يكون فى الأخيرة صاحب سدس.

[١] كأم وجد وشقيقة وثلاث أخوات لأب فللأم السدس ويستوي للجد المقاسمة وثلث الباقي وتصح من أربعة وخمسين للأم السدس تسعة وللجد خمسة عشر وللشقيقة النصف سبعة وعشرون وبقي ثلاثة لكل أخت من الأب واحد ولوكان بدل الأخوات الثلاث أخ وأخت لأب لكان كذلك لكن يكون للأخ اثنان وللأخت واحد وفي هذين المثالين كان معهم صاحب فرض وبقي شيء بعد النصف فكان لأولاد الأب.

[٢] كجد وشقيقة وأخت لأب فتتعين للجد المقاسمة وأصل المسألة بالاختصار اثنان للجد واحد فيبقى بعد حصة الجد نصف التركة فتختص به الشقيقة ولا شيء للأخت من الأب لعدم الباقي بعد فرض الشقيقة ففي هذا المثال لم يكن معهم صاحب فرض ولم يبق بعد النصف شيء ، وكأم وجد وشقيقة وأخ لأب أو أختين لأب فتتعين للجد المقاسمة وأصل المسألة ستة للأم السدس واحد وللجد اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة، ولا شيء لأولاد الأب لعدم الباقي بعد الفروض ففي هذا المثال كان معهم صاحب فرض ولم يبق بعد النصف شيء .

ميراث من اجتمع فيه جهتان

وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جَهَتَا فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ كَابْنِ عَمٍّ هُوَ زَوْجٌ(١) أَوْ أَخٌ لِأُمٍّ(٢) وَرِثَ بِهِمَا، وَلَا يُقَدَّمُ بِالأُخُوَّةِ لِلْأُمِّ فِي غَيْرِ الْوِلَاءِ عَلَى ابْنِ عَمٍّ

(**فائدة**) اعلم أن للجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض ثلاثة أحوال تعين ثلث التركة وتعين المقاسمة واستواؤهما، وإن كان معهم صاحب فرض وبقي أكثر من السدس فله سبعة أحوال: تعين أحد الأمور الثلاثة ثلث الباقي والمقاسمة وسدس التركة واستواء الثلاثة واستواء الأول مع الثاني أو مع الثالث واستواء الثاني مع الثالث فتلك عشرة أحوال، فإن لم يبق أكثر من السدس فله السدس في الأحوال الثلاثة استغراق الفروض وبقاء السدس أو أقل منه وقد علمت تفصيله.

(١) كجدة وأخ لأم وزوج هو معتق أو ابن عم فللجدة السدس وللأخ للأم السدس وللزوج النصف فرضا والباقي تعصيبا، وكبنت وأم وزوج هو معتق أو ابن عم فللبنت النصف وللأم السدس وللزوج الربع فرضا والباقي تعصيبا، وإذا انفرد الزوج المذكور استغرق التركة فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بني العمومة.

(٢) بأن يتعاقب أخوان على امرأة بوطء نكاح أو شبهة وتلد لكل ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه .

لَيْسَ أَخًا لِأُمٍّ، بَلِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الأُخُوَّةِ لِلأُمِّ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، (١) فَإِنْ حُجِبَتْ إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ بِالشَّخْصِ أَوِ الِاسْتِغْرَاقِ كَأَنْ كَانَ مَعَ ابْنَيِ الْعَمِّ الْمَذْكُورِينَ بِنْتٌ (٢) أَوْ أَخٌ لِغَيْرِ أُمٍّ (٣) وَرِثَ بِالأُخْرَىٰ فَقَطْ، وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا فَرْضٍ وَرِثَ بِالَّتِي تَحْجُبُ الأُخْرَىٰ، (٤)

(١) أما الولاء فيقدم ابن العم الزائد بأخوة الأم فيه على الآخر فيرث دونه وفارق ما قبله بأن أخوة الأم ثم تقتضي فرضا فلم تتمحض للتقوية بخلافها هنا.

(٢) فللبنت نصف والباقي بينهما سواء لسقوط أخوة الأم بالبنت.

(٣) فللأخ للأم السدس فرضا بأخوة الأم والباقي للأخ الشقيق ويسقط ابن العم بالأخ الشقيق .

(٤) حجب حرمان أو نقصان فصورة حجب الحرمان كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا فترث هذه البنت بالبنتية لا بالأختية لأن أخوة الأم ساقطة بالبنتية، وصورة حجب النقصان أن ينكح بنته مجوسي فتلد بنتا ويموت عنهما فلهما الثلثان ولا عبرة بالزوجية لأن البنتية تحجب الزوجية من الربع إلى الثمن.

أَوْ لَا تُحْجُبُ أَصْلًا (١) أَوْ حَجْبُهَا أَقَلُّ مِنْ حَجَبِ الأُخْرَىٰ (٢) فَإِنْ حُجِبَتْ فَبِالْأُخْرَىٰ، (٣) وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ جِهَتَا تَعْصِيبٍ كَابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ، وَكَأَخٍ هُوَ مُعْتِقٌ وَرِثَ بِالْجِهَةِ الْمُقَدَّمَةِ .

النسب التي تكون بين العددين

كُلُّ عَدَدَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَمَاثُلٌ، أَوْ تَدَاخُلٌ، أَوْ تَوَافُقٌ، أَوْ تَبَايُنٌ، فَتَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْقَدْرِ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ، وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ يُفْنِيَ أَصْغَرُهُمَا أَكْبَرَهُمَا بِمَعْنَىٰ أَنَّكَ لَوْ طَرَحْتَ الأَصْغَرَ مِنَ

---

(١) كأم هي أخت لأب بأن يطأ مجوسي بنته فتلد بنتا ثم ماتت الصغرى فترث والدتها بالأمومة لا بالأختية لأن الأمومة لا تحجب حرمانا أصلا بخلاف الأختية.

(٢) كأم أم هي أخت لأب بأن يطأ مجوسي بنت بنته فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته فإذا مات الولد ورثت منه الأولى بالجدودة دون الأختية لأن أم الأم لا يحجبها إلا الأم والأخت يحجبها جمع.

(٣) كما إذا مات ولد عن أمه وأمها وهما له أختان لأب فترث أمه الثلث وأم أمه النصف بالأختية لأن جدودتها ساقطة بالأم ، ويلغز بها فيقال: أم لم تحجب الجدة التي هي أمها وجدة ورثت مع الأم التي هي ابنتها وجدة ورثت النصف مع أم ورثت الثلث وأم ورثت الثلث مع عدد من الأخوات وأختان من أب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف وشخص ورث مع من أدلى به وليس ولد أم فتأمل.

الأَكْبَرِ مَرَّتِينِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الأَكْبَرَ شَيْءٌ كَثَلَاثَةٍ وَسِتَّةٍ وَكَأَرْبَعَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرْ، وَمِنْ أَمَارَاتِ عَدَمِ التَّدَاخُلِ زِيَادَةُ الأَصْغَرِ عَلَىْ نِصْفِ الأَكْبَرِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ، وَمِنْهَا كَوْنُ الأَصْغَرِ زَوْجًا وَالأَكْبَرِ فَرْدًا، كَالاثْنَيْنِ وَالسَّبْعَةِ، وَتَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَالأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ، وَكَالسِّتَّةِ وَالثَّمَانِيَةِ، وَالْجُزْءُ الَّذِي اتَّفَقَ فِيهِ الْعَدَدَانِ الْمُتَوَافِقَانِ يُسَمَّىْ وَفْقًا، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ وَفْقِ الْعَدَدَيْنِ هَلْ هُوَ رُبُعٌ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ تَنْسِبَ الْوَاحِدَ إِلَى الْعَدَدِ الْمُفْنِي لَهُمَا، فَمَا بَلَغَتْ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إِلَيْهِ فَهُوَ الْوَفْقُ، فَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ الْمُفْنِي لَهُمَا اثْنَيْنِ فَالْوَفْقُ حِينَئِذٍ هُوَ النِّصْفُ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ إِلَى الاثْنَيْنِ كَانَ نِصْفَهُمَا، وَالْعَدَدَانِ مُتَوَافِقَانِ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ كَانَ الْمُفْنِي ثَلَاثَةً كَمَا فِي السِّتَّةِ وَالتِّسْعَةِ فَالْوَفْقُ هُوَ الثُّلُثُ لِأَنَّكَ إِذَا نَسَبْتَ الْوَاحِدَ إِلَى الثَّلَاثَةِ كَانَ ثُلُثَهَا، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةً كَمَا فِي الثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ فَالْجُزْءُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا هُوَ الرُّبُعُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ إِذَا نُسِبَ إِلَىْ أَرْبَعَةٍ كَانَ رُبُعَهَا، وَهَكَذَا إِلَى الْعَشَرَةِ فَبِالْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ الْمُفْنِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ حَيْنَئِذٍ بِالأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَىْ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُفْنِي كَالاثْنَيْنِ وَالأَرْبَعَةِ فِي الثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِينَ فَالْمُعْتَبَرُ الأَكْبَرُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لِيَكُونَ الْوَفْقُ أَقَلَّ فَيَسْهُلَ الْحِسَابُ، وَعَلَىْ هَذَا فَقِسْ.

وَتَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ أَنْ لَا يُفْنِيَهُمَا مَعًا إِلَّا الْوَاحِدُ كَالثَّلَاثَةِ وَالْخَمْسَةِ .

أصول المسائل

إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتِ النَّسَبِ كَثَلَاثَةِ بَنِينَ أَو ابْنٍ وَبِنْتٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ مَعَ فَرْضِ كُلِّ ذَكَرٍ بِأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ أُنْثَىً (١) وَإِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتِ الْوَلَاءِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الْحِصَصِ كَمُعْتِقِينَ أَوْ مُعْتِقٍ وَمُعْتِقَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعَتِيقِ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ بِدُونِ أَنْ يُفْرَضَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ (٢) وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَوْا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ مَقَادِيرِ الْحِصَصِ كَالْفُرُوضِ (٣) فَمَخْرَجُ الْكَسْرِ الْمُضَافِ إِلَىْ كَسْرٍ مُفْرَدٍ هُوَ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ مَخَارِجِ الْمُتَضَايِفَاتِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، فَمَخْرَجُ ثُلُثِ الثُّلُثِ تِسْعَةٌ (٤) وَمَخْرَجُ

---

(١) فأصل المسالة في هذين المثالين ثلاثة.

(٢) فأصل المسالة في هذين المثالين اثنان.

(٣) فلو مات عتيق عن ثلاثة ولأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه فأصل المسألة مخرج السدس الذي هو أقل الأنصباء وهو ستة فللأول ثلاثة وللثاني اثنان وللثالث واحد.

(٤) لأنها الحاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة ومخرج نصف الثمن ستة عشر، ومخرج سدس التسع أربعة وخمسون، ومخرج ثلث الثمن أربعة وعشرون.

نِصْفِ ثُلُثِ رُبُعِ الْخُمُسِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ(١)، وَإِنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ ذُو فَرْضٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَخْرَجُ ذَلِكَ الْفَرْضِ، وَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ، فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ صَحِيحٌ اثْنَانِ وَكَذَلِكَ الْبَقِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذَوَا فَرْضَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَخْرَجَا الْفَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيْنِ كَسُدُسٍ وَسُدُسٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَحَدُهُمَا (٢) وَإِنْ كَانَ مَخْرَجَاهُمَا مَتُدَاخِلَيْنِ كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْبَرُهُمَا (٣) وَإِنْ كَانَا مُتَوَافِقَيْنِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ، (٤) وَإِنْ كَانَا مُتَبَايِنَيْنِ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ

---

(١) لأنها الحاصلة من ضرب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث والحاصل وهو ستة في أربعة مخرج الربع، والحاصل وهو أربعة وعشرون في خمسة مخرج الخمس فيحصل ما ذكر، ولا تنظر إلى نسبة بين مخارج المتضايفات لأنه لو نظرت بينها بالنسب لم يكن ذلك.

(٢) كأبوين وابن فهي من ستة.

(٣) كأم وولديها وأخ لغير أم فهي من ستة.

(٤) كأم وزوجة وابن فأصلها أربعة وعشرون لأن هذا العدد هو الحاصل من ضرب وفق أحد المخرجين وهو نصف الستة أو الثمانية في كامل الآخر .

فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ (١) وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذَوُو فُرُوضٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَصَبَةٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَالْأُصُولُ وَهِيَ مَخَارِجُ الْفُرُوضِ سَبْعَةٌ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَزَادَ مُتَأَخِّرُوا الأَصْحَابِ عَلَيْهَا أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لِلْجَدِّ: ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ وَثَلَاثِينَ (٢) .

---

(١) كأم وزوجة وأخ لغير أم فأصلها اثنا عشر لأن هذا العدد هو الحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة.

(٢) فالأول كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم وإنما كانت من ثمانية عشر لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو ثمانية عشر، والثاني كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم، وإنما كانت من ستة وثلاثين لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو ستة وثلاثون، ووجه ذلك أنه إذا اجتمع كسر مفرد وكسر مضاف للباقي أخذت مخرج الكسر المفرد وألقيت منه بسطه ونظرت فيما بقي فإن انقسم على مخرج المضاف للباقي فأصل المسألة مخرج الكسر المفرد وذلك كالربع وثلث الباقي في مسألة زوجة وأبوين فإنك لو ألقيت من الاربعة واحدا وهو بسط الربع وجدت الباقي منقسما على ثلاثة فحينئذ أصل المسألة أربعة، وإن لم ينقسم فإما أن يباين كالنصف وثلث الباقي في مسألة زوج وأبوين فإنك لو ألقيت من الاثنين واحدا وهو بسط النصف وجدت الباقي مباينا للثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، وإما

العول

وَإِذَا زَادَتْ أَجْزَاءُ الْفُرُوضِ عَلَىٰ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أُعِيلَتْ بِمَا زَادَ مِنَ الأَجْزَاءِ فَالسِّتَّةُ تَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَإِلَىٰ ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ، وَإِلَىٰ تِسْعَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَإِلَىٰ عَشَرَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ، وَالاثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إِلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَإِلَىٰ خَمْسَةَ عَشَرَ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأُمٍّ، وَإِلَىٰ سَبْعَةَ عَشَرَ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ، وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَعُولُ إِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ.

الرد

إِذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ (١) رُدَّ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ عَلَىٰ أَهْلِهَا غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ بِنِسْبَةِ سِهَامِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، وَكَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا كَأُمٍّ أَوْ وَلَدِ أُمٍّ فَالْكُلُّ لَهُ فَرْضًا وَرَدًّا، أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا كَأَوْلَادِ أُمٍّ أَوْ جَدَّاتٍ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ عَدَدِهِمْ كَالْعَصَبَةِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ جُمِعَتْ سِهَامُهُمْ مِنْ مَخْرَجِ فُرُوضِهِمْ فَعَدَدُ الْمَجْمُوعِ

أن يوافق كسبع وربع الباقي فإنك لو ألقيت من السبعة واحدا وهو بسط السبع وجدت الباقي موافقا للأربعة بالنصف فتضرب نصف الأربعة وهو اثنان في سبعة بأربعة عشر.

(١) بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كأن كان جائرا.

أَصْلٌ لِمَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَالْمَرْدُودُ عَلَيْهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، أَوْ صِنْفٌ وَاحِدٌ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ صِنْفٍ وَانْقَسَمَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ عَلَىْ مَسْأَلَةِ مَنْ زَادَ عَلَى الصِّنْفِ فَأَصْلُ مَسَأَلَةِ الرَّدِّ مَخْرَجُ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ ضُرِبَتْ مَسْأَلَتُهُمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ أَصْلٌ لِمَسْأَلَةِ الرَّدِّ، فَتَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أُصُولَ مَسَائِلِ الرَّدِّ مُطْلَقًا ثَمَانِيَةُ أُصُولٍ: اثْنَانِ كَجَدَّةٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ (١)، وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ (٢). وَثَلَاثَةٌ كَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا (٣)

---

(١) فأصل مسألة الرد اثنان عدد سهميهما من مخرج فرضيهما فإن مسألة الفرضين ستة مخرج السدس فللجدة واحد، وللأخ للأم كذلك، ومجموع سهميهما اثنان فهما أصل مسألة الرد، وهذه من المسائل ليس فيها أحد الزوجين.

(٢) فأصل مسألة الرد اثنان مخرج فرض الزوجية لأن من يرد عليه شخص واحد فللزوج واحد وللأم واحد، وهذه من المسائل التي فيها أحد الزوجين.

(٣) فأصل مسألة الرد ثلاثة عدد سهامهم من مخرج فرضيهم فإن أصل مسألة الفرضين ستة مخرج السدس الذي للأم، فللأم واحد، ولولديها اثنان ومجموع سهامهم ثلاثة فهي أصل مسألة الرد، فللأم واحد ولكل من ولديها واحد، وهذه من المسائل التي ليس فيها أحد لزوجين.

وَأَرْبَعَةٌ كَبِنْتٍ وَأُمٍّ ([1]) وَكَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا ([2])، وَخَمْسَةٌ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ ([3]).وَثَمَانِيَةٌ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ ([4])، وَسِتَّةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ ([5])،

([1]) فأصل مسألة الرد أربعة عدد سهامهما من مخرج فرضيهما فإن أصل مسألة الفرضين ستة مخرج السدس الذي للأم، فللبنت ثلاثة، وللأم واحد، ومجموع ذلك أربعة فهي أصل مسألة الرد، فللبنت ثلاثة، وللأم واحد، وهذه من المسائل التي ليس فيها أحد الزوجين.

([2]) فأصل مسألة الرد أربعة: لأنك إذا أخذت فرض الزوجية وهو واحد من أربعة كان الباقي ثلاثة، وهي منقسمة على مسألة الرد التي هي ثلاثة عدد سهام من يرد عليه، فللزوجة واحد، وللأم واحد، ولكل من ولديها واحد، وهي من المسائل التي فيها أحد الزوجين.

([3]) وأصل مسألة الرد خمسة: عدد سهامهما من مخرج فرضيهما فإن أصل مسألة الفرضين ستة حاصل ضرب مخرج الثلث في مخرج النصف، فللأم اثنان وللأخت لغير الأم ثلاثة، ومجموع ذلك خمسة، فهي أصل مسألة الرد، فللأم اثنان، وللأخت ثلاثة، وهذه من المسائل التي ليس فيها أحد الزوجين.

([4]) فأصل مسألة الرد ثمانية: مخرج فرض الزوجية لأن من يرد عليه شخص واحد، فللزوجة واحد، وللبنت سبعة فرضا وردا.

([5]) فأصل مسألة الرد ستة عشر: وهي حاصلة من ضرب أربعة الرد في أربعة مخرج فرض الزوجية لمباينة الباقي وهو ثلاثة لمسألة الرد فمن له شيء من

وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ (١) وَأَرْبَعُونَ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَجَدَّةٍ (٢) .

مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي، فللزوجة واحد من مسألة الزوجية في أربعة بأربعة، وللشقيقة ثلاثة من مسألة الرد في ثلاثة بتسعة فرضا وردا، وللّتي للأب واحد من مسألة الرد في ثلاثة بثلاثة، وهذه من المسائل التي فيها أحد الزوجين.

(١) فأصل مسألة الرد اثنان وثلاثون وهي حاصلة من ضرب أربعة مسألة الرد في ثمانية مخرج فرض الزوجية لمباينة الباقي وهو سبعة لمسألة الرد، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي، فللزوجة واحد من مسألة الزوجية في أربعة بأربعة، وللبنت ثلاثة من مسألة الرد في سبعة بواحد وعشرين فرضا وردا، ولبنت الابن واحد من مسألة الرد في سبعة بسبعة، وهذه من المسائل التي فيها أحد الزوجين.

(٢) فأصل مسألة الرد أربعون وهي حاصلة من ضرب خمسة مسألة الرد في ثمانية مخرج فرض الزوجية لمباينة الباقي وهو سبعة لمسألة الرد، فمن له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي، فللزوجة واحد في خمسة بخمسة، وللبنت ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين فرضا وردا، ولبنت الابن واحد في سبعة بسبعة، وللجدة كذلك، وهذه من المسائل التي فيها أحد الزوجين.

توريث ذوي الأرحام

إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ[١] وُرِّثَ ذَوُو الْأَرْحَامِ، وَيَدْخُلُ فِيهِمْ زَوْجَانِ ذَوَا رَحِمٍ[٢]، فَقَدْ يَحُوزُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْجِهَتَيْنِ التَّرِكَةَ بِأَنْ لَمْ

(**فائدة**) قد تحتاج مسألة الرد إلى تصحيح سواء كان فيها أحد الزوجين أم لا، وستأتي كيفية تصحيح المسائل موضَّحة ولا يتجاوز الرد على ثلاثة أصناف للاستقراء وإلا فلا ردّ لاستغراق الفروض التركة مع كونها عادلة كأم وثلاث أخوات متفرقات أو عائلة كأم وأختين لأم وشقيقة وأخت لأب، ولا يقع الانكسار على أكثر من صنفين للاستقراء، ولا يتصور الرد في الأصلين المختلف فيهما لوجود العاصب.

(**تتمة**) أهل الرد سبعة أصناف: البنات، وبنات الابن وإن سفل أبوهن، والأخوات الشقيقات، والأخوات من الأب، وأولاد الأم، والأم، والجدة مطلقا.

(١) بأن لم يكن أحد من الورثة أصلا أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لا يرد عليهم كأحد الزوجين.

(٢) كابني خال أحد هما زوج فالزوج يأخذ فرضه وهو النصف بسبب الزوجية ويشارك في الباقي ابن الخال الآخر فيرث معه بالرحم ويقسم الباقي بينهما مناصفة ، وكبنتي خالة إحداهما زوجة فالزوجة تأخذ فرضها وهو الربع بسبب الزوجية وتشارك في الباقي بنت الخالة الأخرى فترث معها بالرحم ويقسم الباقي بينهما أنصافا.

يوجَدْ حَالَ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ إِلَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ذَا رَحِمٍ[١] وَذَوُو الْأَرْحَامِ هُمْ كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْفًا، وَتَرْجِعُ بِالاخْتِصَارِ إِلَىْ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: (**الأَوَّلُ**) مَنْ يَنْتَمِي إِلَى الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ كُلٍّ مِنَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الابْنِ وَإِنْ نَزَلُوا (**الثَّانِي**) مَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِم الْمَيِّتُ وَهُمُ الأَجْدَادُ السَّاقِطُونَ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ وَإِنْ عَلَوْا، وَهُمْ كُلُّ جَدٍّ دَخَلَ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُنْثَىْ، وَكُلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأَبِي الْأُمِّ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ.

(**الثَّالِثُ**) مَنْ يَنْتَمِي إِلَىْ أَبَوَي الْمَيِّتِ أَوْ أَحَدِهُمَا، وَهُمْ أَوْلَادُ الأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ مُطْلَقًا، وَبَنُو الإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَىْ بِهِمْ وَإِنْ سَفَلُوا.

(**الرَّابِعُ**) مَنْ يَنْتَمِي إِلَىْ أَجْدَادِ الْمَيِّتِ وَجَدَّاتِهِ وَهُمُ الأَعْمَامُ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتُ وَبَنَاتُ الأَعْمَامِ وَالأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مُطْلَقًا وَإِنْ تَبَاعَدُوا وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا، فَمَنِ انْفَرَدَ مِنْ هَؤُلَاءِ حَازَ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، وَعِنْدَ الاجْتِمَاعِ يُنَزَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ إِلَّا أَخْوَالَ الْمَيِّتِ وَخَالَاتِهِ فَمُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ[٢]، وَإِلَّا أَعْمَامَ الْمَيِّتِ وَعَمَّاتِهِ فَمُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ

---

[١] كزوج هو ابن عمة فإنه يرث النصف بجهة الزوجية والباقي بجهة الرحم وكزوجة هي بنت عمة فإنها ترث الربع بجهة الزوجية والباقي بجهة الرحم.

[٢] لا منْزلة من يدلون به وهم الأجداد.

الْأَبِ[١]، وَيُقَدَّمُ مِنْهُم الْأَسْبَقُ إِلَىْ وَارِثٍ لَا إِلَى الْمَيِّتِ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فِي السَّبْقِ إِلَى الْوَارِثِ قُدِّرَ كَأَنَ الْمَيِّتَ خَلَّفَ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ مِنَ الْوَرِثَةِ، وَقُسِمَ الْمَتْرُوكُ أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَهُمْ كَأَنَّهُمْ مَوْجُودُونَ عَلَىْ حَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ، وَيُرَاعَىْ فِيهِمْ الْحَجْبُ بِالشَّخْصِ[٢]

---

[١] لا منْزلة من أدلوا به من الأجداد، والحاصل من ذلك أن أخوال الأم وخالاتها بمنْزلة الجدة أم الأم وأعمامها وعماتها بمنْزلة الجد أبي الأم وأخوال الأب وخالاته بمنْزلة الجدة أم الأب وأعمامه وعماته بمنْزلة الجد أبي الأب على الراجح وعليه فيجعل كل خال وخالة بمنْزلة الجدة التي هي أختهما وكل عم وعمة بمنْزلة الجد الذي هو أخوهما كذا في الروض والفتح والترتيب وشرحه.

[٢] كبنت أخ لأب مع بنت شقيق فلا شيء للأولى وكل المال للثانية لحجب أبيها أباها، فلو خلف بنت بنت وابن أخ لأم فكأن مات عن بنت وأخ لأم فالتركة كلها لبنت البنت فرضا وردا كأمها ولا شيء لابن الأخ للأم لأن أباه محجوب بأمها، وكذلك لو خلف ابن بنت وأولاد أخوات متفرقات ونزلنا كلا منهم منْزلة من يدلي به فكأن خلف بنتا وثلاث أخوات متفرقات فإذا قسمنا كان لابن البنت النصف فرض أمه ولأولاد الشقيقة النصف الباقي وهو ما لأمهم بالعصوبة مع البنت يقتسمونه بحسب ميراثهم من

لَا الْحَجْبُ بِالْوَصْفِ[١]، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمْ بَيْنَ مَنْ نُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ كَأَنَّهُ مَاتَ وَخَلَّفَهُمْ وَيَتَحَاجَبُونَ كَذَلِكَ[٢]، وَلَكِنْ يُسَوَّىٰ بَيْنَ فُرُوعِ وَلَدِ الأُمِّ[٣]، وَيُفَضَّلُ بَيْنَ الْخَالِ وَالْخَالَةِ لِلْأُمِّ [٤].

أمهم، ولا شيء لأولاد الأخت للأم لسقوط أمهم بالبنت ولا شيء لأولاد الأخت للأب لسقوط أمهم بالشقيقة العصبة مع الغير اهـ أسنى المطالب.

(١) فترث بنت الأخ الرقيق إن لم تمسها الرق وكذا بنت الأخ القاتل ولو في حياة أبويهما لأن وجودهما كالعدم.

(٢) فيحجب الخال الشقيق الخال للأب لأنهما أخوان للأم المدلى بها والشقيق يحجب الأخ للأب وأبو الأم الخال لأنهما ينْزلان منْزلة الأم وهما لها أب وأخ والأب يحجب الأخ وقس على ذلك في الباقين ممن يحجب بعضهم بعضا اهـ أسنى المطالب.

(٣) مع أنا لو قدرنا أن ولد الأم هو الميت وخلف أولادا ذكورا وإناثا يقسم ميراثهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٤) مع أنه لو ماتت الأم وخلفتهم كانوا أخوتها لأمها فلا تفضيل بينهم.

ولتوضيح المقام نذكر أمثلة لكل صنف من الأصناف الأربعة:

فمن أمثلة الصنف الأول وهو من ينتمي إلى الميت : بنت بنت ابن ، وبنت ابن بنت فالتركة للأولى لسبقها إلى الوارث وهو بنت الابن.

– بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى فنصف التركة للأولى والنصف الآخر بين الآخرين للذكر مثل حظ الأنثيين.

– ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت ثالثة فلابن البنت الثلث وكذا للبنت المفردة وللثلاث الثلث أثلاثا باعتبار ميراث أمهاتهم.

ومن أمثلة الصنف الثاني وهو من ينتمي إليهم الميت: أبو أم أم وأم أبي أم، فالتركة للأول لسبقه إلى الوارث وهو أم الأم .

– أبو أم الأب وأبو أم الأم فالتركة بينهما أنصافا – أبو أم الأب وأبو أبي الأم فالتركة للأول لأنه السابق إلى الوارث وهو أم الأب.

– أبو الأم والخال فالتركة للأول لأن كلا منهما منْزل منْزلة الأم فكأنما ماتت عن أبيها وأخيها والأب يحجب الأخ.

– أبو أبي الأم وخالة وعمة فللخالة الثلث لأنها بمنْزلة الأم وللعمة ما بقي لأنها بمنْزلة الأب ولا شيء لأبي أبي الأم لسبق الخالة والعمة إلى الوارثين وهما الأبوان.

ومن أمثلة الصنف الثالث وهو من ينتمي إلى أبوي الميت أو أحدهما: ابن أخ لأم وبنت أخ لأم فالتركة بينهما أنصافا لأنه لا تفضيل بين فروع ولد الأم كأصولهم.

– ثلاث بنات إخوة متفرقين فلبنت الأخ للأم السدس تنْزيلا لها منْزلة أبيها ولبنت الأخ الشقيق الباقي كذلك ولا شيء لبنت الأخ للأب لأن أباها محجوب بالأخ الشقيق.

– بنت أخت وابنا أخت أخرى فلبنت الأخت النصف ولابني الأخت الأخرى النصف مناصفة تنْزيلا لكل منْزلة أمه.

– ثلاث بنات أخوات متفرقات فأصل مسألتهن باعتبار الرد خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة ولكل من الأخريين واحد.

ومن أمثلة الصنف الرابع وهو من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته : ثلاثة أخوال متفرقين فللخال من الأم السدس وللخال الشقيق الباقي ويسقط الآخر لحجبه بالخال الشقيق.

– ثلاث خالات متفرقات فالتركة بينهن هكذا : أصل مسألتهن باعتبار الرد خمسة للشقيقة ثلاثة ولكل من الأخريين واحد.

– ثلاث أخوال متفرقين وثلاث خالات متفرقات فللخال والخالة من الأم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين وللخال والخالة من الأبوين الباقي كذلك ولا شيء للخال والخالة من الأب لحجبهما بالخال من الأبوين.

– ثلاث عمات متفرقات فالتركة بينهن كالخالات.

– ثلاث بنات أعمام متفرقات فلبنت العم الشقيق التركة كلها ولا شيء لبنت العم من الأب لحجب أبيها بالعم الشقيق ولا شيء لبنت العم من الأم لسبق الأولى إلى الوارث وهو العم الشقيق.

– بنت أخ لأم مع بنت عم شقيق أو لأب فللأولى السدس وللثانية الباقي.

– ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات كذلك فللخالات الثلث لأنهن بمنْزلة الأم وللعمات الثلثان لأنهن بمنْزلة الأب وأصل مسألة الخالات باعتبار الرد خمسة ومسألة العمات كذلك خمسة أيضا فيضرب أحد المتماثلين وهو خمسة في أصل المسألة العامة وهو ثلاثة فيحصل خمسة عشر ومنها تصح

حكم ذي القرابتين

وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِ بِالرَّحِمِ قَرَابَتَانِ كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ هِيَ بِنْتُ ابْنِ بِنْتٍ، وَكَبِنْتِ خَالٍ هِيَ بِنْتُ عَمَّةٍ، وَكَبِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ بِنْتُ أَخٍ لِأُمٍّ، وَعَكْسُهَا نُزِّلَ وَجُوهَ الْقَرَابَةِ، فَإِنْ سَبَقَ بَعْضُ الْوُجُوهِ إِلَىْ وَارِثٍ قُدِّمَ بِهِ وَإِلَّا قُدِّرَ الْوُجُوهُ أَشْخَاصًا وَوُرِّثُوا بِهَا عَلَىْ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ(١).

كلتا المسألتين للخالة الشقيقة ثلاثة ولكل من التي للأب والتي للأم سهم وللعمة الشقيقة ستة ولكل من العمتين الأخريين سهمان.

وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى.

(١) ولو خلف بنت خال هي بنت عمة وبنت عمة أخرى فالثلث للأولى وحدها ببنتية الخال والثلثان بينهما بالسوية ولوكان معها بنت خال فالثلثان للأولى لأنها بنت عمة والثلث بينهما بالسوية، قال السيد ابن شهاب الدين: لو خلف ابن ابن بنت هو ابن بنت بنت أخرى ومع هذا الابن بنت بنت بنت هي أخته لأمه فعندنا معاشر الشافعية لابن بنت البنت نصف المال وثلثه لأن له جميع ما كان لأم أبيه وهو النصف وله ثلثا ما كان لأم أمه وهو ثلث المال ولبنت بنت البنت ثلث ما كان لأم أمها وهو سدس المال وتصح من ستة ، ولو خلف بنتي أخت لأم إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت شقيقة فعند أهل التنْزيل أصل المسألة من ستة لبنت الشقيقة النصف ثلاثة نصيب أمها ولبنت الأخ من الأب اثنان نصيب أبيها ولبنتي الأخت

حكم التركة بعد ذوي الأرحام

فَإِنْ لَمْ يوجَدْ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَجَبَ عَلَىْ مَنْ ظَفِرَ بِالْمَتْرُوكِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ[1] إِنْ عَرَفَهَا وَكَانَ ثِقَةً، وَإِلَّا فَوَّضَ أَمْرَهُ لِثِقَةٍ يَعْرِفُهَا لَكِنْ إِنْ كَانَ ثَمَّ قَاضٍ أَهْلٌ فَإِنْ كَانَ

من الأم السدس واحد نصيب أمهما وتصح من اثني عشر لبنت الشقيقة نصفها ستة ولذات القرابتين خمسة أربعة منها من جهة أبيها وواحد من جهة أمها ولبنت الأخت من الأم فقط سهم واحد ، ولو خلف ابن عمة هو ابن خال فله كل المال بالقرابتين الثلثان لكونه ابن عمة والثلث لكونه ابن خال، ولو خلف عمتين من أب إحداهما خالة من أم ومعهما خالة لأبوين فعند أهل التنْزيل تصح من اثني عشر لذات القرابتين منها خمسة أربعة لكونها عمة وواحد لكونها خالة من أم وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة .

(**تنبيه**) اعلم أن الإرث على قسمين إرث بالفرض وإرث بالتعصيب لا ثالث لهما فالرد تابع للفرض وذوو الأرحام فى الإرث بمنزلة من أدلوا به عند أهل التنزيل وعند أهل القرابة إرثهم بالتعصيب على الأرجح كما فى شرح الترتيب.

[1] كإحياء معالم الدين وأرزاق القضاة والمعلمين وبناء المساجد وإطعام الجائع ونحوها.

مَاذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَصَالِحِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَإِلَّا تَخَيَّرَ بَيْنَ دَفْعِهِ لَهُ وَصَرْفِهِ بِنَفْسِهِ .

تصحيح المسائل

إِذَا انْكَسَرَتِ السِّهَامُ عَلَىٰ فَرِيقٍ فَانْظُرْ فِي سِهَامِهِ وَعَدَدِهِ، فَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ عَدَدُ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً (١) وَفِي مَبْلَغِ عَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ الرُّؤُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً (٣)

---

(١) كزوجة وأخوين لغير أم أصلها أربعة مخرج الربع فللزوجة الربع واحد وللأخوين الباقي وهو ثلاثة ولا تنقسم عليهما بل تباينهما فتضرب عددهما في أصل المسالة تبلغ ثمانية ومنها تصح: للزوجة واحد في اثنين باثنين يبقى ستة للأخوين لكل واحد منهما ثلاثة .

(٢) كزوج وخمس أخوات شقيقات أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللأخوات أربعة وهي لا تنقسم عليهن بل تباينهن فتضرب عددهن في أصل المسألة بعولها تبلغ خمسة وثلاثين ومنها تصح: فللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر فللشقيقات أربعة في خمسة بعشرين لكل واحدة أربعة .

(٣) كأم وأربعة أعمام أصلها ثلاثة للأم الثلث واحد والباقي ينكسر على الأعمام ويوافقهم بالنصف فيضرب نصف عددهم في أصل المسألة تبلغ ستة ومنها تصح: للأم اثنان يبقى أربعة لكل عم واحد.

وَفِي مَبْلَغِ عَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ بَيْنَ السِّهَامِ وَعَدَدِ الرُّؤُوسِ الْمُمَاثَلَة لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ بَيْنَ السِّهَامِ وَعَدَدِ الرُّؤُوسِ لَيْسَ فِيهَا انْكِسَارٌ لِانْقِسَامِ السِّهَامِ عَلَى الرُّؤُوسِ (٢) وَلَمْ يُرَاعَ التَّدَاخُلُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ عَدَدَ الرُّؤُوسِ إِنْ كَانَ مُتَدَاخِلًا فِي السِّهَامِ فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى الرُّؤُوسِ قِسْمَةً صَحِيحَةً (٣) وَإِنْ كَانَ

---

(١) كزوج وأبوين وست بنات أصلها من اثني عشر وتعول لخمسة عشر ثلاثة للزوج وأربعة للأبوين وثمانية للبنات وتنكسر عليهن وتوافقهن بالنصف فتضرب نصف عددهن في أصل المسألة بعولها تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح: فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأبوين أربعة في ثلاثة باثني عشر وللبنات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل بنت أربعة.

(٢) كزوج وثلاثة بنين أصلها من أربعة لكل واحد منهم سهم ، وكزوج وأربع شقيقات أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة وللشقيقات أربعة.

(٣) كما في أبوين وبنتين أصل مسألتهم ستة للأبوين السدسان سهمان وللبنتين الثلثان أربعة منقسمة عليهما لكل بنت اثنان ، وكزوج وشقيقتين أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة وللشقيقتين أربعة منقسمة عليهما .

بِالْعَكْسِ بِأَنْ تَدَاخَلَ عَدَدُ السِّهَامِ فِي عَدَدِ الرُّؤُوسِ رُدَّ عَدَدُ الرُّؤُوسِ إِلَىْ وَفْقِهِ طَلَبًا لِلْاِخْتِصَارِ، فَإِنْ كُلَّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ (١)

وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَىْ فَرِيقَيْنِ نَظَرْتَ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ، فَإِنْ تَوَافَقَ كُلُّ فَرِيقٍ وَسِهَامُهُ نَظَرْتَ ثَانِيًا بَيْنَ وَفْقَيِ الْفَرِيقَيْنِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الْوَفْقَانِ ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢)

---

(١) كما في زوج وابنين وبنتين أصل المسالة أربعة: للزوج الربع واحد والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين والابنان بمنْزلة أربع بنات والثلاثة لا تنقسم على الستة لكنهما متوافقان بالثلث فيرد عدد رؤوسهم الستة إلى وفقه وهو اثنان ويضرب في أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصح: للزوج واحد مضروب في اثنين باثنين وللباقين ثلاثة مضروبة في اثنين بستة تنقسم عليهم وكزوج وثمان شقيقات أصلها من ستة وتعول إلى سبعة وتصح من أربعة عشر للزوج ستة وللشقيقات ثمانية.

(٢) كأم وستة إخوة لأم وتسعة إخوة لغير أم أصلها من ستة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ثلاثة وللإخوة لغير الأم الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثلاثة ويتماثل الوفقان فتضرب أحدهما في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم اثنان في ثلاثة بستة وللإخوة لغير الأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة لكل واحد منهم سهم .

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١) وَإِنْ تَدَاخَلَا ضَرَبْتَ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٣)

---

(١) كأم وستة إخوة لأم واثنتى عشرة أختا لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ثلاثة وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيرددن إلى ربعهن وهو ثلاثة ويتماثل الوفقان فتضرب أحدهما في أصل المسالة بعولها تبلغ أحدا وعشرين فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم اثنان في ثلاثة بستة وللأخوات لغير الأم أربعة في ثلاثة باثني عشر .

(٢) كأم واثني عشر أخا لأم وتسعة إخوة لغير أم أصلها ستة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللإخوة لغير الأم الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثلاثة ويتداخل الوفقان فتضرب أكبرهما وهو الستة في أصل المسألة تبلغ ستا وثلاثين فللأم واحد في ستة بستة وللإخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر وللإخوة لغير الأم ثلاثة في ستة بثمانية عشر.

(٣) كأم وثمان أخوات لغير أم وثمان أخوات لأم أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم السدس وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيرددن إلى ربعهن وهو اثنان وللأخوات للأم الثلث وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو أربعة ويتداخل الوفقان فتضرب

وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١).وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)

أكبرهما وهو الأربعة في أصل المسألة بعولها تبلغ ثمانية وعشرين فللأم واحد في أربعة بأربعة وللأخوات لغير الأم أربعة في أربعة بستة عشر وللأخوات للأم اثنان في أربعة بثمانية .

(١) كأم واثني عشر أخا لأم واثني عشر أخا لغير أم أصلها من ستة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللإخوة لغير الأم الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو أربعة ويتوافق الوفقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو اثنا عشر في أصل المسألة تبلغ اثنين وسبعين فللأم واحد في اثني عشر باثني عشر وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين وللإخوة لغير الأم ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين.

(٢) كأم واثني عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيرددن إلى ربعهن وهو أربعة ويتوافق الوفقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو اثنا عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ أربعا وثمانين فللأم واحد في اثني عشر باثني عشر وللإخوة

وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين وللأخوات لغير الأم أربعة في اثني عشر بثمانية وأربعين.

(١) كجدة وثمانية إخوة لأم وتسعة إخوة لغير أم أصلها من ستة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو أربعة وللإخوة لغير الأم الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثلاثة ويتباين الوفقان فتضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو اثناعشر في أصل المسألة تبلغ اثنين وسبعين فللجدة واحد في اثني عشر باثني عشر وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين وللإخوة لغير الأم ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين.

(٢) كأم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ثلاثة وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيردون إلى ربعهن وهو اثنان ويتباين الوفقان فتضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو ستة في أصل المسألة بعولها تبلغ اثنين وأربعين فللأم واحد في ستة بستة وللإخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر وللأخوات لغير الأم أربعة في ستة بأربعة وعشرين.

وَإِنْ تَبَايَنَ كُلُّ فَرِيقٍ وَسِهَامُهُ نَظَرْتَ بَيْنَ عَدَدَيِ الْفَرِيقَيْنِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ(١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، (٢) وَإِنْ تَدَاخَلَا ضَرَبْتَ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ(٣)

---

(١) كثلاث بنات وثلاثة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة لغير الأم الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الفريقين تماثل فيضرب أحدهما في أصل المسألة تبلغ تسعة ، ستة للبنات وثلاثة للإخوة.

(٢) كأم وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الفريقين تماثل فيضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها تبلغ أحدا وعشرين فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم اثنان في ثلاثة بستة وللأخوات لغير الأم أربعة في ثلاثة باثني عشر.

(٣) كثلاث بنات وستة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الفريقين تداخل فيضرب أكبرهما وهو ستة في أصل المسالة تبلغ ثمانية عشر للبنات اثنا عشر وللإخوة ستة.

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ،([1]) وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ ([2]) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، ([3])

---

(١) كجدة وتسعة إخوة لأم وثلاث أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الفريقين تداخل فيضرب أكبرهما وهو تسعة في أصل المسالة بعولها تبلغ ثلاثة وستين فللجدة واحد في تسعة بتسعة وللإخوة اثنان في تسعة بثمانية عشر وللأخوات أربعة في تسعة بستة وثلاثين.

(٢) كتسع بنات وستة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الفريقين توافق بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ثمانية عشر في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين فللبنات اثنان في ثمانية عشر بستة وثلاثين وللإخوة واحد في ثمانية عشر بثمانية عشر.

(٣) كأم وخمسة عشر أخا لأم وتسع أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الفريقين توافق بالثلث فيضرب ثلث أحد هما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو خمسة وأربعون في أصل المسألة بعولها تبلغ ثلاثمائة وخمسة عشر فللأم واحد في

وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، (٢) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ نِسْبَةٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

وَإِنْ تَوَافَقَ فَرِيقٌ وَسِهَامُهُ وَتَبَايَنَ الآخَرُ وَسِهَامُهُ نَظَرْتَ بَيْنَ وَفْقِ الْمُتَوَافِقِ وَعَدَدِ الْمُتَبَايِنِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ وَفْقُ الْمُتَوَافِقِ وَعَدَدُ الْمُتَبَايِنِ

خمسة وأربعين بخمسة وأربعين وللإخوة للأم اثنان في خمسة وأربعين بتسعين وللأخوات لغير الأم اربعة في خمسة وأربعين بمائة وثمانين .

(١) كأربع زوجات وخمسة بنين أصلها من ثمانية للزوجات الثمن وينكسر عليهن وبياينهن وللبنين الباقي وينكسر عليهم وبياينهم وبين عددي الفريقين تباين فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو عشرون في أصل المسالة تبلغ مائة وستين فللزوجات واحد في عشرين بعشرين وللبنين سبعة في عشرين بمائة وأربعين.

(٢) كأم وثلاثة إخوة لأم وخمس أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم السدس وللإخوة للأم الثلث وينكسر عليهم وبياينهم وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن وبياينهن وبين عددي الفريقين تباين فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو خمسة عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وخمسة فللأم واحد في خمسة عشر بخمسة عشر وللإخوة اثنان في خمسة عشر بثلاثين وللأخوات أربعة في خمسة عشر بستين .

ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، (٢) وَإِنْ تَدَاخَلَا ضَرَبْتَ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ(٤)، وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْتَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ

---

(١) كست بنات وثلاثة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ثلاثة وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددهم ووفق البنات تماثل فيضرب أحدهما في أصل المسألة تبلغ تسعة للبنات ستة وللإخوة ثلاثة .

(٢) كجدة وثلاثة إخوة لأم وست أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للجدة السدس وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ثلاثة وبين وفقهن وعدد الإخوة تماثل فيضرب أحدهما في أصل المسالة بعولها تبلغ أحدا وعشرين فللجدة ثلاثة وللإخوة ستة وللأخوات اثنا عشر.

(٣) كأربع بنات وأربعة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو اثنان وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددهم ووفق البنات تداخل فيضرب أكبرهما وهو أربعة في أصل المسالة تبلغ اثني عشر للبنات ثمانية وللإخوة أربعة.

(٤) كأم واثني عشر أخا لأم وثلاث أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن

الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْتَ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ

وبين عددهن ووفق الإخوة تداخل فيضرب أكبرهما وهو ستة في أصل المسألة بعولها تبلغ اثنين وأربعين فللأم واحد في ستة بستة وللإخوة اثنان في ستة باثني عشر وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين .

(١) كثمان بنات وستة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردن إلى نصفهن وهو أربعة وللإخوة الباقي وينكسر عليهم وبيانهم وبين عددهم ووفق البنات توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو اثنا عشر في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين فللبنات اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين وللإخوة واحد في اثني عشر باثني عشر.

(٢) كأم واثني عشر أخا لأم وتسع أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن وبيانهن وبين عددهن ووفق الإخوة توافق بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ثمانية عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وستة وعشرين فللأم واحد في ثمانية عشر بثمانية عشر وللإخوة اثنان في ثمانية عشر بستة وثلاثين وللأخوات أربعة في ثمانية عشر باثنين وسبعين.

الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ.(٢)، فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَىْ ثَلَاثِ فِرَقٍ فَانْظُرْ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ، فَإِنْ وَافَقَ كُلُّ فَرِيقٍ سِهَامَهُ فَانْظُرْ ثَانِيًا بَيْنَ وَفْقَىْ فَرِيقَيْنِ وَخُذْ أَحَدَهُمَا فِي التَّمَاثُلِ وَأَكْبَرَهُمَا فِي التَّدَاخُلِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي التَّوَافُقِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ فِي التَّبَايُنِ، ثُمَّ انْظُرْ ثَالِثًا بَيْنَ مَا أَخَذْتَهُ وَوَفْقِ الْفَرِيقِ الآخَرِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الأَخِيرَانِ

---

(١) كأربع بنات وثلاثة إخوة لغير أم أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردن إلى نصفهن وهو اثنان وللإخوة الباقي وينكسر عليهم وبيانهم وبين عددهم ووفق البنات تباين فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو ستة في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر فللبنات اثنا عشر وللإخوة ستة.

(٢) كأم وثلاثة إخوة لأم وعشر أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للأم السدس وللإخوة الثلث، وينكسر عليهم وبيانهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردن إلى نصفهن وهو خمسة وبين وفقهن وعدد الإخوة تباين فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل وهو خمسة عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وخمسة فللأم واحد في خمسة عشر بخمسة عشر وللإخوة اثنان في خمسة عشر بثلاثين وللأخوات أربعة في خمسة عشر بستين.

فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ(١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)،

---

(١) كزوجة وثمان جدات وستة عشر أخا لأم واثني عشر عما، أصلها من اثني عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردد إلى نصفهن وهو أربعة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيردون إلى ربعهم وهو أربعة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو أربعة وبين وفقى الجدات والإخوة تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة تبلغ ثمانية وأربعين: فللزوجة ثلاثة في أربعة باثني عشر وللجدات اثنان في أربعة بثمانية وللإخوة أربعة في أربعة بستة عشر وللأعمام ثلاثة في أربعة باثني عشر.

(٢) كزوجة وأربع جدات وثمان أخوات لأم وست عشرة أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردد إلى نصفهن وهو اثنان وللأخوات للأم الثلث وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيردد إلى ربعهن وهو اثنان وللأخوات لغير الأم الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيردد إلى ثمنهن وهو اثنان وبين وفقي الجدات والأخوات للأم تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الأخوات لغير الأم فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة بعولها تبلغ أربعا وثلاثين فللزوجة ثلاثة في اثنين بستة وللجدات اثنان في اثنين بأربعة

وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرُهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ ثُمَّ

وللأخوات للأم أربعة في اثنين بثمانية وللأخوات لغير الأم ثمانية في اثنين بستة عشر .

(١) كزوجة وأربع جدات وستة عشر أخا لأم وأربعة وعشرين عما، أصلها من اثني عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو اثنان وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيردون إلى ربعهم وهو أربعة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثمانية وبين وفقي الجدات والإخوة تداخل وكذا بين أكبرهما وهو أربعة ووفق الأعمام فتضرب أكبر الأخيرين وهو الثمانية في أصل المسألة تبلغ ستة وتسعين فللزوجة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين وللجدات اثنان في ثمانية بستة عشر وللإخوة أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين وللأعمام ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين.

(٢) كزوجة وأربع جدات وستة عشر أخا لأم وأربع وستين أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو اثنان وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيردون إلى ربعهم وهو أربعة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيرددن إلى ثمنهن وهو ثمانية وبين وفقي الجدات والإخوة تداخل وكذا بين أكبرهما وهو الأربعة ووفق

الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ.

الأخوات لغير الأم فتضرب أكبر الأخيرين وهو الثمانية في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وستة وثلاثين فللزوجة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين وللجدات اثنان في ثمانية بستة عشر وللإخوة أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين وللأخوات ثمانية في ثمانية بأربعة وستين.

(١) كزوجة وثمان جدات وأربع وعشرين أختا لأم وثلاثين أخا لغير أم أصلها من اثني عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو أربعة وللأخوات الثلث وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيردون إلى ربعهن وهو ستة وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو عشرة وبين وفقي الجدات والأخوات توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو اثنا عشر ووفق الإخوة فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ستون في أصل المسألة تبلغ سبعمائة وعشرين: فللزوجة ثلاثة في ستين بمائة وثمانين وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين وللأخوات أربعة في ستين بمائتين وأربعين وللإخوة ثلاثة في ستين بمائة وثمانين.

(٢) كزوجة وثنتى عشرة جدة واثنين وثلاثين أخا لأم وثمانين أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ستة

إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيردون إلى ربعهم وهو ثمانية وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيردون إلى ثمنهن وهو عشرة وبين وفقي الجدات والإخوة توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو أربعة وعشرون ووفق الأخوات فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو مائة وعشرون في أصل المسالة بعولها تبلغ ألفين وأربعين فللزوجة ثلاثة في مائة وعشرين بثلاثمائة وستين وللجدات اثنان في مائة وعشرين بمائتين وأربعين وللإخوة أربعة في مائة وعشرين بأربعمائة وثمانين وللأخوات ثمانية في مائة وعشرين بتسعمائة وستين .

(١) كزوجة وعشر جدات وست عشرة أختا لأم وأحد وعشرين أخا لغير أم أصلها من اثني عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو خمسة وللأخوات الثلث وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيردون إلى ربعهن وهو أربعة وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو سبعة وبين وفقي الجدات والأخوات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو عشرون ووفق الإخوة فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو مائة وأربعون في أصل المسألة تبلغ ألفا وستمائة وثمانين: فللزوجة ثلاثة في مائة وأربعين

وَإِنْ بَايَنَ كُلُّ فَرِيقٍ سِهَامَهُ فَانْظُرْ بَيْنَ عَدَدَيْ فَرِيقَيْنِ وَخُذْ أَحَدَهُمَا فِي التَّمَاثُلِ، وَأَكْبَرَهُمَا فِي التَّدَاخُلِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي التَّوَافُقِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ فِي التَّبَايُنِ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ مَا أَخَذْتُهُ وَعَدَدِ الْفَرِيقِ الآخَرِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الأَخِيرَانِ فَاضْرِبْ

بأربعمائة وعشرين وللجدات اثنان في مائة واربعين بمائتين وثمانيين وللأخوات أربعة في مائة وأربعين بخمسمائة وستين وللإخوة ثلاثة في مائة وأربعين بأربعمائة وعشرين.

(١) كزوجة وست جدات وعشرة إخوة لأم وأربع عشرة أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر :للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ثلاثة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو خمسة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو سبعة وبين وفقي الجدات والإخوة تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو خمسة عشر ووفق الأخوات فتضرب أحدالأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو مائة وخمسة في أصل المسألة بعولها تبلغ ألفا وسبعمائة وخمسا وثمانين: فللزوجة ثلاثة في مائة وخمسة بثلاثمائة وخمسة عشر وللجدات اثنان في مائة وخمسة بمائتين وعشرة وللإخوة أربعة في مائة وخمسة بأربعمائة وعشرين وللأخوات ثمانية في مائة وخمسة بثمانمائة وأربعين .

أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣).

---

(١) كخمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام أصلها من ستة للجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الجدات والإخوة تماثل وكذا بين أحدهما وعدد الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة تبلغ ثلاثين فللجدات خمسة وللإخوة عشرة وللأعمام خمسة عشر .

(٢) كزوجة وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر: للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الجدات والإخوة تماثل وكذا بين أحدهما وعدد الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة بعولها تبلغ أحدا وخمسين فللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجدات اثنان في ثلاثة بستة وللإخوة أربعة في ثلاثة باثني عشر وللأخوات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين.

(٣) كخمس أخوات لأم وعشر جدات وعشرين أخا لغير أم أصلها من ستة للأخوات الثلث وينكسر عليهن ويباينهن وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الأخوات والجدات تداخل وكذا بين أكبرهما وعدد الإخوة فتضرب أكبر الأخيرين وهو

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ(١)، وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢) .

العشرون في أصل المسالة تبلغ مائة وعشرين فللأخوات أربعون وللجدات عشرون وللإخوة ستون.

(١) كزوجة وثلاث جدات وتسعة إخوة لأم وسبع وعشرين أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر: للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الجدات والإخوة تداخل وكذا بين أكبرهما وعدد الأخوات فتضرب أكبر الأخيرين وهو السبعة والعشرون في أصل المسألة بعولها تبلغ أربعمائة وتسعة وخمسين: فللزوجة ثلاثة في سبعة وعشرين بأحد وثمانين وللجدات اثنان في سبعة وعشرين بأربعة وخمسين وللإخوة أربعة في سبعة وعشرين بمائة وثمانية وللأخوات ثمانية في سبعة وعشرين بمائتين وستة عشر.

(٢) كعشر جدات وخمسة عشر أخا لأم وخمسة وعشرين عما أصلها من ستة: للجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الجدات والإخوة توافق بالخمس وكذا بين حاصل ضرب خمس أحدهما في كامل الآخر وهو ثلاثون وعدد الأعمام فتضرب خمس أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو مائة وخمسون في أصل المسألة تبلغ تسعمائة

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١)، وَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

فللجدات واحد في مائة وخمسين بمائة وخمسين وللإخوة اثنان في مائة وخمسين بثلاثمائة وللأعمام ثلاثة في مائة وخمسين بأربعمائة وخمسين .

(١) كزوجة وتسع جدات وخمسة عشر أخا لأم وإحدى وعشرين أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الجدات والإخوة توافق بالثلث وكذا بين حاصل ضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر وهو خمسة وأربعون وعدد الأخوات فتضرب ثلث أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ثلاثمائة وخمسة عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وخمسين: فللزوجة ثلاثة في ثلاثمائة وخمسة عشر بتسعمائة وخمسة وأربعين وللجدات اثنان في ثلاثمائة وخمسة عشر بستمائة وثلاثين وللإخوة أربعة في ثلاثمائة وخمسة عشر بألف ومائتين وستين وللأخوات ثمانية في ثلاثمائة وخمسة عشر بألفين وخمسمائة وعشرين.

(٢) كجدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة أعمام أصلها من ستة للجدتين السدس وينكسر عليهما ويباينهما وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويباينهم وبين عددي الجدتين والإخوة تباين

وَإِنْ وَافَقَ فَرِيقَانِ سِهَامَهُمَا وَبَايَنَ الآخَرَ سِهَامَهُ فَانْظُرْ بَيْنَ وَفْقَيِ الْمُتَوَافِقَيْنِ وَخُذْ أَحَدَهُمَا فِي التَّمَاثُلِ وَأَكْبَرَهُمَا فِي التَّدَاخُلِ وَحَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي التَّوَافُقِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ فِي التَّبَايُنِ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ مَا أَخَذْتَهُ وَعَدَدِ الْمُبَايِنِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ

وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في كامل الآخر وهو ستة وعدد الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو ثلاثون في أصل المسألة تبلغ مائة وثمانين فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللإخوة اثنان في ثلاثين بستين وللأعمام ثلاثة في ثلاثين بتسعين.

(١) كزوجتين وثلاث جدات وخمس أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الزوجتين والجدات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو ستة وعدد الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو ثلاثون في أصل المسألة بعولها تبلغ ثلاثمائة وتسعين فللزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين وللجدات اثنان في ثلاثين بستين وللأخوات ثمانية في ثلاثين بمائتين وأربعين.

الْمَاخُوذُ وَعَدَدُ الْمُبَايِنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)،وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣)

---

(١) كجدتين وأربعة إخوة لأم وستة أعمام أصلها من ستة للجدتين السدس وينكسر عليهما ويباينهما وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو اثنان وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو اثنان وبين وفقي الإخوة والأعمام تماثل وكذا بين أحدهما وعدد الجدتين فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة تبلغ اثني عشر فللجدتين اثنان وللإخوة أربعة وللأعمام ستة.

(٢) كزوجتين وأربع جدات وست عشرة أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو اثنان وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيردون إلى ثمنهن وهو اثنان وبين وفقي الجدات والأخوات تماثل وكذا بين أحدهما وعدد الزوجتين فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة بعولها تبلغ ستة وعشرين: فللزوجتين ستة وللجدات أربعة وللأخوات ستة عشر.

(٣) كجدتين وثمانية إخوة لأم وأربعة وعشرين عما أصلها من ستة للجدتين السدس وينكسر عليهما ويباينهما وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو أربعة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ(١)، وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ، ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ(٢)

ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثمانية وبين وفقي الإخوة والأعمام تداخل وكذا بين أكبرهما وعدد الجدتين فتضرب أكبر الأخيرين وهو الثمانية في أصل المسألة تبلغ ثمانية وأربعين فللجدتين ثمانية وللإخوة ستة عشر وللأعمام أربعة وعشرون.

(١) كزوجتين وثمان جدات وأربع وستين أختا لغير أم اصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر: للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو أربعة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيرددن إلى ثمنهن وهو ثمانية وبين وفقي الجدات والأخوات تداخل وكذا بين أكبرهما وعدد الزوجتين فتضرب أكبر الأخيرين وهو ثمانية في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وأربعة فللزوجتين أربعة وعشرون وللجدات ستة عشر وللأخوات أربعة وستون.

(٢) كأربع جدات واثني عشر أخا لأم وثمانين عما أصلها من ستة للجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ستة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو عشرة وبين وفقي الإخوة والأعمام توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو ثلاثون وعدد الجدات فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١)، وَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢)

الحاصل وهو ستون في أصل المسألة تبلغ ثلاثمائة وستين فللجدات واحد في ستين بستين وللإخوة اثنان في ستين بمائة وعشرين وللأعمام ثلاثة في ستين بمائة وثمانين.

(١) كأربع زوجات وعشرين جدة وثمان وأربعين أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر للزوجات الربع وينكسر عليهن ويباينهن وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو عشرة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيردون إلى ثمنهن وهو ستة وبين وفقي الجدات والأخوات توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو ثلاثون وعدد الزوجات فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ستون في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعمائة وثمانين فللزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين وللأخوات ثمانية في ستين بأربعمائة وثمانين.

(٢) كجدتين وستة إخوة لأم وخمسة عشر عما أصلها من ستة للجدتين السدس وينكسر عليهما ويباينهما وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو ثلاثة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو خمسة وبين وفقي الإخوة والأعمام تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو خمسة عشر وعدد

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ(١) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

وَإِنْ وَافَقَ فَرِيقٌ سِهَامَهُ وَبَايَنَ الآخَرَانِ سِهَامَهُمَا فَانْظُرْ بَيْنَ عَدَدَيِ الْمُبَايِنَيْنِ وَخُذْ أَحَدَهُمَا فِي التَّمَاثُلِ وَأَكْبَرَهُمَا فِي التَّدَاخُلِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي التَّوَافُقِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ فِي التَّبَايُنِ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ مَا أَخَذْتَهُ وَوَفْقِ الْمُوَافِقِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ

الجدتين فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو ثلاثون في أصل المسألة تبلغ مائة وثمانين فللجدتين واحد في ثلاثين بثلاثين وللإخوة اثنان في ثلاثين بستين وللأعمام ثلاثة في ثلاثين بتسعين .

(١) كزوجتين وست جدات وعشر أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو ثلاثة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيرددن إلى نصفهن وهو خمسة وبين وفقي الجدات والأخوات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو خمسة عشر وعدد الزوجتين فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو ثلاثون في أصل المسألة بعولها تبلغ ثلاثمائة وتسعين فللزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين وللجدا ت اثنان في ثلاثين بستين وللأخوات ثمانية في ثلاثين بمائتين .

الْمَاخُوذُ وَوَفْقُ الْمُوَافِقِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)، وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٣).

---

(١) كثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها من ستة للجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثلاثة وبين عددي الجدات والإخوة تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة تبلغ ثمانية عشر فللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة وللأعمام ثلاثة في ثلاثة بتسعة .

(٢) كزوجة وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وست أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ثلاثة وبين عددي الجدات والإخوة تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة بعولها تبلغ أحدا وخمسين: فللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجدات اثنان في ثلاثة بستة وللإخوة أربعة في ثلاثة باثني عشر وللأخوات ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين.

(٣) كثلاث جدات وتسعة إخوة لأم وأربعة وخمسين عما أصلها من ستة للجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١)، وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخِرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢)

وبيانهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو ثمانية عشر وبين عددي الجدات والإخوة تداخل وكذا بين أكبرهما ووفق الأعمام فتضرب أكبر الأخيرين وهو ثمانية عشر في أصل المسألة تبلغ مائة وثمانية فللجدات ثمانية عشر وللإخوة ستة وثلاثون وللأعمام أربعة وخمسون.

(١) كعشر جدات وخمسة إخوة لأم وثمانين أختا لغير أم أصلها من ستة وتعول لسبعة للجدات السدس وينكسر عليهن وبيانهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم وبيانهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالربع فيرددن إلى ربعهن وهو عشرون وبين عددي الجدات والإخوة تداخل وكذا بين أكبرهما ووفق الأخوات فتضرب أكبر الأخيرين وهو عشرون في أصل المسألة بعولها تبلغ مائة وأربعين فللجدات عشرون وللإخوة أربعون وللأخوات ثمانون.

(٢) كست جدات وثمانية إخوة لأم وعشرة أعمام أصلها من ستة للجدات السدس وينكسر عليهن وبيانهن وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالنصف فيردون إلى نصفهم وهو أربعة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم وبيانهم وبين عددي الجدات والأعمام توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو ثلاثون ووفق الإخوة فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو ستون في أصل المسألة

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١)، وَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (٢)

تبلغ ثلاثمائة وستين فللجدات ستون وللإخوة مائة وعشرون وللأعمام مائة وثمانون.

(١) كزوجة واثنتى عشرة جدة وخمسة عشر أخا لأم وتسع أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجة الربع وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو ستة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن وبين عددي الإخوة والأخوات توافق بالثلث وكذا بين حاصل ضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر وهو خمسة وأربعون ووفق الجدات فتضرب ثلث أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو تسعون في أصل المسألة بعولها تبلغ ألفا وخمسمائة وثلاثين فللزوجة ثلاثة في تسعين بمائتين وسبعين وللجدات اثنان في تسعين بمائة وثمانين وللإخوة أربعة في تسعين بثلاثمائة وستين وللأخوات ثمانية في تسعين بسعمائة وعشرين .

(٢) كجدتين وثلاثة إخوة لأم وخمسة عشر عما أصلها من ستة للجدتين السدس وينكسر عليهما ويباينهما وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيردون إلى ثلثهم وهو خمسة وبين عددي الجدتين والإخوة تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو ستة ووفق الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١) فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

وَإِذَا انْكَسَرَتْ عَلَىٰ أَرْبَعِ فِرَقٍ فَانْظُرْ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ (٢)، وَاحْفَظْ مِنْ كُلِّ مُوَافِقٍ وَفْقَهُ، وَمِنْ كُلِّ مُبَايِنٍ عَدَدَهُ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ

وهو ثلاثون في أصل المسألة تبلغ مائة وثمانين : فللجدتين ثلاثون وللإخوة ستون وللأعمام تسعون.

(١) كأربع زوجات وثلاث جدات وعشر أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر : للزوجات الربع وينكسر عليهن ويباينهن وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيردون إلى نصفهن وهو خمسة وبين عددي الزوجات والجدات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو اثنا عشر ووفق الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو ستون في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعمائة وثمانين: فللزوجات ثلاثة في ستين بمائة وثمانين وللجدات اثنان في ستين بمائة وعشرين وللأخوات ثمانية في ستين بأربعمائة وثمانين.

(٢) فإما أن يوافق كل من الفرق سهامه ، وإما أن يباين كل منهم ، وإما أن يوافق فريقان سهامهما ويباين الآخران ، وإما أن يوافق ثلاث سهامهم ويباين الآخر سهامه وإما أن يوافق فريق سهامه ويباين الآخرون سهامهم فهذه خمسة أحوال:

مَحْفُوظَيْنِ وَخُذْ أَحَدَهُمَا فِي التَّمَاثُلِ وَأَكْبَرَهُمَا فِي التَّدَاخُلِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ فِي التَّوَافُقِ، وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ فِي التَّبَايُنِ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَمَا أَخَذْتَهُ وَأَحَدِ الْمَحْفُوظَيْنِ الآخَرَيْنِ وَخُذْ مُسْتَحِقَّ الْأَخْذِ، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ مَا أَخَذْتَهُ وَالْمَحْفُوظِ الآخَرِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الأَخِيرَانِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)،

---

(١) كأربع زوجات وثمان جدات وستة عشر أخا لأم واثني عشر عما أصلها من اثني عشر للزوجات الربع وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو أربعة وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو أربعة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو أربعة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيحفظ ثلثهم وهو أربعة وبين عدد الزوجات ووفق الجدات تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الإخوة وكذا بين أحد ذين ووفق الأعمام فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة تبلغ ثمانية وأربعين وتصح منه.

(٢) كزوجتين وأربع جدات وثمانية إخوة لأم وست عشرة أختا لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما فيحفظ عددهما وهو اثنان وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو اثنان وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو اثنان وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن

وَإِنْ تَدَاخَلَا فَاضْرِبْ أَكْبَرَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)،

بالثمن فيحفظ ثمنهن وهو اثنان وبين عدد الزوجتين ووفق الجدات تماثل وكذا بين أحدهما ووفق الإخوة وكذا بين أحد ذين ووفق الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في أصل المسألة بعولها تبلغ أربعة وثلاثين فللزوجتين ستة وللجدات أربعة وللإخوة ثمانية وللأخوات ستة عشر .

(١) كزوجتين وثمان جدات وأربعة وستين أخا لأم وأربعة وعشرين عما أصلها من اثني عشر للزوجتين الربع وينكسر عليهما وبيانهما فيحفظ عددهما وهو اثنان وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو أربعة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو ستة عشر وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويوافقهم بالثلث فيحفظ ثلثهم وهو ثمانية وبين عدد الزوجتين ووفق الجدات تداخل وكذا بين أكبرهما ووفق الإخوة وكذا بين أكبر ذين ووفق الأعمام فتضرب أكبر الأخيرين وهو الستة عشر في أصل المسالة تبلغ مائة واثنين وتسعين وتصح منه .

(٢) كأربع زوجات وأربع جدات وأربعة وستين أخا لأم وأربع وستين أختا لأب أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجات الربع وينكسر عليهن وبيانهن فيحفظ عددهن وهو أربعة وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو اثنان وللإخوة الثلث

وَإِنْ تَوَافَقَا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١) وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (٢)،

وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو ستة عشر وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيحفظ ثمنهن وهو ثمانية وبين عدد الزوجات ووفق الجدات تداخل وكذا بين أكبرهما ووفق الإخوة وكذا بين أكبر ذين ووفق الأخوات فتضرب أكبر الأخيرين وهو الستة عشر في أصل المسألة بعولها تبلغ مائتين واثنين وسبعين وتصح منه.

(١) كأربع زوجات وثنتى عشرة جدة وأربعين أخا لأم وأربعة عشر عما، أصلها من اثني عشر للزوجات الربع وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو أربعة وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو ستة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو عشرة وللأعمام الباقي وينكسر عليهم ويباينهم فيحفظ عددهم وهو أربعة عشر وبين عدد الزوجات ووفق الجدات توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو اثنا عشر ووفق الإخوة وكذا بين حاصل ضرب نصف أحد ذين في كامل الآخر وهو ستون وعدد الأعمام فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو أربعمائة وعشرون في أصل المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين وتصح منه.

(٢) كأربع زوجات وثنتي عشرة جدة وأربعين أخا لأم ومائة واثنتي عشرة أختا لأب أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر للزوجات الربع وينكسر

وَإِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الآخَرِ ثُمَّ الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ لَمْ تَعُلْ (١)

عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو أربعة وللجدات السدس وينكسر عليهن ويوافقهن بالنصف فيحفظ نصفهن وهو ستة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويوافقهم بالربع فيحفظ ربعهم وهو عشرة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويوافقهن بالثمن فيحفظ ثمنهن وهو أربعة عشر وبين عدد الزوجات ووفق الجدات توافق بالنصف وكذا بين حاصل ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو اثنا عشر ووفق الإخوة وكذا بين حاصل ضرب نصف أحد ذين في كامل الآخر وهو ستون ووفق الأخوات فتضرب نصف أحد الأخيرين في كامل الآخر ثم الحاصل وهو أربعمائة وعشرون في أصل المسألة بعولها تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين وتصح منه.

(١) كزوجتين وخمس جدات وثلاث بنات وسبعة إخوة لغير أم أصلها من أربعة وعشرين للزوجتين الثمن وينكسر عليهما ويباينهما فيحفظ عددهما وهو اثنان وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو خمسة وللبنات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو ثلاثة وللإخوة الباقي وينكسر عليهم ويباينهم فيحفظ عددهم وهو سبعة وبين عددي الزوجتين والجدات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو عشرة وعدد البنات وكذا بين حاصل ضرب أحد ذين في الآخر وهو ثلاثون وعدد الإخوة فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو مائتان

وَبِعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ (١)، فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَسْرُ فِي غَيْرِ الْوِلَاءِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَىٰ أَرْبَعِ فِرَقٍ (٢).

وعشرة في أصل المسألة تبلغ خمسة آلاف وأربعين وتصح منه، فللزوجتين ثلاثة في مائتين وعشرة بستمائة وثلاثين وللجدات أربعة في مائتين وعشرة بثمانمائة وأربعين وللبنات ستة عشر في مائتين وعشرة بثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين وللإخوة واحد في مائتين وعشرة بمائتين وعشرة.

(١) كزوجتين وثلاث جدات وسبعة إخوة لأم وخمس أخوات لغير أم أصلها من اثني عشر وتعول لسبعة عشر : للزوجتين الربع وينكسر عليهما ويباينهما فيحفظ عددهما وهو اثنان وللجدات السدس وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو ثلاثة وللإخوة الثلث وينكسر عليهم ويباينهم فيحفظ عددهم وهو سبعة وللأخوات الثلثان وينكسر عليهن ويباينهن فيحفظ عددهن وهو خمسة وبين عددي الزوجات والجدات تباين وكذا بين حاصل ضرب أحدهما في الآخر وهو ستة وعدد الإخوة وكذا بين حاصل ضرب أحد ذين في الآخر وهو اثنان وأربعون وعدد الأخوات فتضرب أحد الأخيرين في الآخر ثم الحاصل وهو مائتان وعشرة في أصل المسألة بعولها تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين وتصح منه.

(٢) أما في الولاء فيزيد على ذلك كأن يشترك جماعات في عبد لجماعة ثلثه ولأخرى سدسه ولأخرى ربعه ولأخرى ثمنه ولأخرى نصف ثمنه ولأخرى

وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ نَصِيبَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ فِيهَا فَمَا بَلَغَ الضَّرْبُ فَهُوَ نَصِيبُهُ، ثُمَّ تَقْسِمُهُ عَلَىْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا .

المناسخات

إِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ وَرِثَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ فَإِنِ انْحَصَرَ إِرْثُ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِيْ بَقِيَّةِ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ أَجْمَعِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَدْرُ اسْتِحْقَاقِ الْجَمِيعِ أَوِ الْبَعْضِ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي جُعِلَ الثَّانِي فِي الصُّورَتَيْنِ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَقُسِمَ الْمَتْرُوكُ بَيْنَ الْبَاقِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ (١)

نصف الثمن الآخر فمسألتهم من ثمانية وأربعين ويرثونه على قدر حصصهم.

(**فائدة**) يتأتي الانكسار على فريق واحد في كل أصل، والانكسار على فريقين يتأتي فيما عدا أصل اثنين، والانكسار على ثلاث فرق لا يتأتي إلا في الأصول الثلاثة التي تعول، وفي أصل ستة وثلاثين، والانكسار على أربع فرق لا يتأتي إلا في أصل اثني عشر مطلقا، وفي أصل أربعة وعشرين إن لم يعل اهـ.الشنشوري على الرحبية ملخصا.

(١) وهذا الاختصار ويسمى اختصار المسائل علي ثلاثة أقسام وذلك لأن إرث الباقين من كل الأموات إما بالعصوبة فقط وإما بالفرض فقط وإما

بهما ، وللاختصار في القسم الأول شرط وهو أن تنحصر ورثة من بعد الأول فيمن بقي من ورثة من قبله، وفي الثاني ثلاثة شروط: أحدها انحصار ورثة الميت الثاني في الباقين من ورثة الأول، ثانيها أن لا يختلف أسماء الفروض في المسألتين ثالثها أن تكون المسألة الأولى عائلة، وفي الثالث شرطان أحدهما أن ينحصر إرث غير الأول في بقية ورثة الأول وأن يكون كل منهم يرث من كل الأموات بالفرض والتعصيب.

فمثال القسم الأول إخوة وأخوات لغير أم ماتوا إلى أن بقي منهم أخ وأخت فيقدر كأن الأول مات عن أخ وأخت فقط فتصح المسألة بالاختصار من ثلاثة للأخ اثنان وللأخت واحد، وكزوجة وعشرة بنين من غيرها ماتوا حتى بقي مع الزوجة من البنين اثنان فكأن الأول خلف ابنين وزوجة فقط فتصح مسألتهم بالاختصار من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة ولو سلكت طريق المناسخة لصحت من الفين وثمانمائة وثمانين ثم رجعت إلى ما ذكر لتوافق أنصباء الورثة الباقين بنصف تسع العشر اهـ.

ومثال القسم الثاني زوج وشقيقة وأخت لأب فقبل القسمة تزوج الزوج الأخت للأب فماتت عن الباقين وهم الزوج والشقيقة فافرض الأخت للأب التي تزوجها الزوج بعد الأولى كأنها لم تكن واقسم المال بين الشقيقة والزوج نصفين لتحقق الشروط الثلاثة فيها إذ الأخت للأب قد انحصرت ورثتها في الزوج والأخت وهما ورثة الأول ولم يختلف اسم الفرض في المسألتين فإنّ كلا من الزوج والأخت ورث نصفا في المسألة الأولى ونصفا في الثانية وأيضا فانّ

وَإِلَّا بِأَنْ شَارَكَ الْغَيْرُ الْبَقِيَّةَ كُلَّهُمْ(١)

المسألة الأولى عائلة إلى سبعة، وكذا زوج وشقيقة وأخت لأب وجدة للأب فقبل القسمة تزوج الزوج بالأخت للأب وماتت عن الباقين فافرضها كالعدم لتكامل الشروط واقسم التركة بين الزوج والشقيقة والجدة علي سبعة للزوج ثلاثة وللشقيقة كذلك وللجدة واحد، فلو قدر أن الزوج في مسألتينا تزوج بالشقيقة مثلا ثم ماتت عمن بقي لم يتأت هذا الاختصار لاختلاف الشروط اهـ.

ومثال القسم الثالث خمسة إخوة لأم هم بنو عم مات أحدهم عن الباقين فتصح مسألتهم بهذا الاختصار من اثني عشر ثم باختصار الاختصار من أربعة لكل واحد منهم واحد فرضا وعصوبة.

(١) ففي هذه الصورة ثلاث صور: صورة الانقسام، وصورة التوافق، وصورة التباين.

فأما مثال صورة الانقسام: فابن وبنت مات عنهم الأول ثم مات الابن عن بنت وشقيقة فالأولى تصح من أصلها وهو ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد، والثانية من اثنين للبنت واحد فرضا وللأخت واحد عصوبة وسهام ميتها من الأولى اثنان منقسمان على مسألته فتنقل الأولى بحالها إلى محل الجامعة فللبنت في الأولى منها واحد في واحد به ولها من الثانية بالأختية كذلك يجتمع لها اثنان وللبنت في الثانية منها واحد في واحد به

وأما مثال صورة التوافق: فأم وثلاثة بنين وبنت مات عنهم الأول ثم أحد البنين عن الباقين وبنتين فالأولى من ستة وتصح من اثنين وأربعين لانكسار

الخمسة الباقية بعد فرض الأم على سبعة عدد رؤوس الأولاد وضربها في الأصل: فللأم من ذلك سبعة ولكل ابن عشرة وللبنت خمسة، والثانية من ستة أيضا وتصح من ثلاثين لانكسار الواحد الباقي بعد الفرض على خمسة عدد رؤوس الإخوة وضربها في الأصل: فللجدة التي هي الأم في الأولى خمسة ولكل بنت عشرة ولكل أخ اثنان وللأخت واحد وسهام ميتها من الأولى عشرة لا تنقسم على مسألته وتوافقها بالعشر باعتبار الأدق فيضرب عشر مسألته وهو ثلاثة في الأولى تبلغ مائة وستة وعشرين ومنها تصح المسألتان، فللأم من الأولى سبعة في ثلاثة بأحد وعشرين ولها من الثانية بالجدودة خمسة في واحد بخمسة يجتمع لها ستة وعشرون ولكل ابن من الباقين منها عشرة في ثلاثة بثلاثين وله من الثانية بالأخوة اثنان في واحد باثنين يجتمع لكل منهما اثنان وثلاثون وللبنت من الأولى خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ولها من الثانية بالأختية واحد في واحد به يجتمع لها ستة عشر ولكل بنت في الثانية منها عشرة في واحد بعشرة وقد اشتركت جميع الأنصباء بالنصف فترجع الجامعة إلى نصفها وكل نصيب إلى نصفه .

وأما مثال صورة التباين: فزوجة وثلاثة بنين منها مات عنهم الأول ثم أحد البنين عن الباقين وبنتين فالأولى من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين لانكسار السبعة الباقية بعد الثمن على ثلاثة وضربها في الأصل: للزوجة منها ثلاثة ولكل ابن سبعة، والثانية من ستة للتداخل وتصح من اثني عشر لانكسار الواحد الباقي بعد الفروض على اثنين عدد الشقيقين وضربهما في الأصل:

أَوْ بعَضَهُمْ (١) فِي إِرْثِ الثَّانِي

للأم التي هي الزوجة في الأولى منها اثنان ولكل بنت أربعة ولكل أخ واحد وسهام ميتها من الأولى سبعة لا تنقسم على مسألته بل تباينها فتضرب جميعها في الأولى تبلغ مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح المسألتان للزوجة من الأولى ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين ولها من الثانية بالأمومة اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع لها خمسون ولكل ابن من الأولى سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين وله من الثانية بالأخوة واحد في سبعة بسبعة يجتمع له أحد وتسعون ولكل بنت في الثانية منها أربعة في سبعة بثمانية وعشرين .

(١) وفي هذه الصورة ثلاث صور: صورة الانقسام، وصورة التوافق ، وصورة التباين.

فأما مثال صورة الانقسام: فزوج وأختان لغير أم مات عنهم الأول ثم إحدى الأختين عن الأخرى وعن بنت فالأولى تصح بعولها من سبعة للزوج ثلاثة ولكل أخت اثنان، والثانية تصح من أصلها وهو اثنان لكل من وارثيها واحد وسهام ميتها من الأولى اثنان منقسمان على مسألته فقد صحت المسألتان مما صحت منه الأولى فللزوج من الأولى ثلاثة في واحد بثلاثة، ولا شيء له من الثانية وللأخت الباقية في الأولى منها اثنان في واحد باثنين ولها من الثانية واحد في واحد به يجتمع لها ثلاثة وللبنت في الثانية منها واحد في واحد به.

وأما مثال صورة التوافق: فزوج وأم وأخوان لأب وأخت كذلك مات عنهم الأول ثم أحد الأخوين عن الأخ والأخت وعن أم وبنت فالأولى من ستة

وتصح من ثلاثين لانكسار الباقي وهو اثنان على خمسة عدد رؤوس الإخوة وضربها في الأصل: فللزوج منها النصف خمسة عشر، وللأم خمسة، ولكل أخ أربعة، وللأخت اثنان، والثانية من ستة أيضا، وتصح من ثمانية عشر لانكسار الباقي على ثلاثة عدد رءوس الإخوة وضربها في الأصل، فللأم ثلاثة وللبنت تسعة وللأخ أربعة وللأخت اثنان وسهام ميتها من الأولى أربعة لا تنقسم على مسألته وتوافقها بالنصف فيضرب نصف مسألته وهو تسعة في الأولى تبلغ مائتين وسبعين ومنها تصح المسألتان، فللزوج من الأولى خمسة عشر في تسعة بمائة وخمسة وثلاثين وللأم منها خمسة في تسعة بخمسة وأربعين وللأخ الباقي من الأولى أربعة في تسعة بستة وثلاثين وله من الثانية أربعة أيضا في اثنين بثمانية يجتمع له أربعة وأربعون ولأخته منها نصف ماله وللأم في الثانية منها ثلاثة في اثنين بستة وللبنت فيها منها تسعة في اثنين بثمانية عشر .

وأما مثال صورة التباين: فزوجة وابنان وبنتان منها ابن وبنت والابن الآخر مع البنت الأخرى من غيرها مات عنهم الأول ثم ماتت بنت الزوجة عنها وعن شقيقها وأخوين لأم فالأولى من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين لانكسار الباقي وهو سبعة على ستة وضربها في الأصل: للزوجة منها ستة ولكل ابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة، والثانية من ستة للأم التي هي الزوجة في الأولى منها واحد ولكل أخ للأم كذلك وللشقيق الباقي وهو ثلاثة وسهام ميتها من الأولى سبعة لا تنقسم على مسألته بل تباينها فتضرب

أَوِ انْحَصَرَ إِرْثُهُ فِي غَيْرِهِمْ(١) .

جميعها في الأولى تبلغ مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح المسألتان : للزوجة من الأولى ستة في ستة بستة وثلاثين ولها من الثانية بالأمومة واحد في سبعة بسبعة يجتمع لها ثلاثة وأربعون ولكل ابن من الأولى أربعة عشر في ستة بأربعة وثمانين وللشقيق من الثانية ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين يجتمع له مائة وخمسة وللبنت الباقية من الأولى سبعة في ستة باثنين وأربعين ولكل أخ للأم من الثانية واحد في سبعة بها.

(١) وفي هذه الصورة ثلاث صور: صورة الانقسام ، وصورة التوافق، وصورة التباين.

فأما مثال صورة الانقسام: فزوج وأبوان مات عنهم الأول ثم مات الزوج عن ابن وبنت فالأولى تصح من أصلها وهو ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، والثانية من ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد وسهام ميتها من الأولى ثلاثة منقسمة على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فللأم من الأولى واحد في واحد به، وللأب منها اثنان في واحد باثنين وللابن في الثانية منها اثنان في واحد باثنين وللبنت فيها منها واحد في واحد به.

وأما مثال صورة التوافق: فزوج وأخوان لغير أم مات عنهم الأول ثم الزوج عن أم وأخوين لغير أم فالأولى من اثنين وتصح من أربعة لانكسار الواحد الباقي على اثنين وضربهما في الأصل: فللزوج منها اثنان ولكل أخ واحد،

أَوْ فِيهِمْ (١)

والثانية من ستة وتصح من اثني عشر لانكسار الباقي بعد فرض الأم وهو خمسة على اثنين وضربهما في الأصل: فللأم منها اثنان ولكل أخ خمسة وسهام ميتها من الأولى اثنان لا ينقسمان على مسألته ويوافقانها بالنصف فيضرب نصف مسألته وهو ستة في الأولى تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح المسألتان: فلكل أخ في الأولى منها واحد في ستة بها وللأم في الثانية منها اثنان في واحد باثنين ولكل أخ فيها خمسة في واحد بخمسة.

وأما مثال صورة التباين: فزوج وأم وعم مات عنهم الأول ثم الزوج عن بنت وشقيقين وشقيقة فالأولى من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد، والثانية من اثنين وتصح من عشرة لانكسار الواحد الباقي بعد فرض البنت على خمسة عدد رؤوس الإخوة و ضربها في الأصل: للبنت منها خمسة ولكل أخ اثنان وللأخت واحد وسهام ميتها من الأولى ثلاثة لا تنقسم على مسألته بل تباينها فتضرب جميعها في الأولى تبلغ ستين ومنه تصح المسألتان: للأم من الأولى اثنان في عشرة بعشرين وللعم منها واحد في عشرة بعشرة وللبنت في الثانية منها خمسة في ثلاثة بخمسة عشر ولكل أخ فيها منها اثنان في ثلاثة بستة وللأخت واحد في ثلاثة بثلاثة .

(١) وفي هذه الصورة ثلاث صور: صورة الانقسام ، وصورة التوافق ، وصورة التباين:

فأما مثال صورة الانقسام: فزوج وشقيقتان مات عنهم الأول ثم تزوج الزوج إحداهما ثم ماتت المزوجة عن زوجها وشقيقتها فالأولى من ستة وتعول لسبعة

للزوج ثلاثة ولكل شقيقة اثنان ، والثانية من اثنين للزوج واحد وكذا الشقيقة وسهام ميتها من الأولى اثنان منقسمان على مسألته للزوج من الأولى ثلاثة في واحد بثلاثة وله من الثانية واحد في واحد به يجتمع له أربعة وللشقيقة الباقية من الأولى اثنان في واحد باثنين ولها من الثانية واحد في واحد به يجتمع لها ثلاثة .

وأما مثال صورة التوافق: فزوجة وثلاثة بنين وبنت منها مات عنهم الأول ثم أحد البنين عمن بقي فالأولى من ثمانية للزوجة منها واحد ولكل ابن اثنان وللبنت واحد، والثانية من ستة للأم التي هي الزوجة في الأولى واحد ولكل من شقيقيه اثنان وللشقيقة واحد وسهام ميتها من الأولى اثنان لا ينقسمان على مسألته ويوافقانها بالنصف فيضرب نصف مسألته في الأولى فما بلغ فهو جامعتهما ونصفها ثلاثة في ثمانية أصل الأولى بأربعة وعشرين ومنها تصح المسألتان: للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة بها ولها من الثانية بالأمومة واحد في واحد به يجتمع لها أربعة ولكل ابن من الأولى اثنان في ثلاثة بستة وله من الثانية بالأخوة اثنان في واحد باثنين يجتمع لكل ابن من الباقين ثمانية وللبنت من الأولى واحد في ثلاثة بها ولها من الثانية بالأختية واحد في واحد به يجتمع لها أربعة وقد توافقت جميع الأنصباء بالربع فترجع الجامعة إلى ربعها وكل نصيب إلى ربعه .

وأما مثال صورة التباين: فزوجة وبنتان منها وابن من غيرها مات عنهم الأول ثم إحدى البنتين عمن في الأولى فالأولى من ثمانية وتصح من اثنين

أَوْ بَعْضِهِمْ (١) وَلَكِنِ اخْتَلَفَ قَدْرُ اسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ أَوِ الْبَعْضِ مِنَ الْمَيْتَيْنِ فَصَحِّحْ فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَسْأَلَةِ الثَّانِي، ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُ الثَّانِي مِنْ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ عَلَىْ مَسْأَلَتِهِ

وثلاثين لانكسار السبعة الباقية على أربعة عدد رؤوس الأولاد وضربها في الأصل: للزوجة منها أربعة وللابن أربعة عشر ولكل بنت سبعة ، والثانية من ستة للأم واحد وللشقيقة ثلاثة وللأخ للأب اثنان وسهام ميتها من الأولى سبعة لا تنقسم على مسألته بل تباينها فتضرب جميع مسألته في الأولى تبلغ مائة واثنين وتسعين ومنها تصح المسألتان: للزوجة من الأولى أربعة في ستة بأربعة وعشرين ولها من الثانية بالأمومة واحد في سبعة بها يجتمع لها أحد وثلاثون ولبنتها من الأولى سبعة في ستة باثنين وأربعين ولها من الثانية بالأختية ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين يجتمع لها ثلاثة وستون وللابن من الأولى أربعة عشر في ستة بأربعة وثمانين وله من الثانية بالأخوة اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ثمانية وتسعون .

(١) وفي هذه الصورة ثلاث صور: صورة الانقسام ، وصورة التوافق ، وصورة التباين:

فأما مثال صورة الانقسام: فأم وأختان لأب وابن أخ لأب مات عنهم الأول ثم إحدى الأختين عن الأخرى وابن أخيها فالأولى من ستة للأم واحد ولكل أخت اثنان ولابن الأخ واحد، والثانية من اثنين للأخت واحد فرضا ولابن الأخ واحد بالعصوبة وسهام ميتها من الأولى اثنان منقسمان على

مسألته للأم من الأولى واحد في واحدبه وللأخت الباقية من الأولى اثنان في واحد باثنين ولها من الثانية واحد في واحد به يجتمع لها ثلاثة ولابن الأخ من الأولي واحد في واحد به وله من الثانية كذلك يجتمع له اثنان .

وأما مثال صورة التوافق: فزوجة وابنان منها وابن وبنت من غيرها مات عنهم الأول ثم أحد ابني الزوجة عن أخيه وأمه فالأولى من ثمانية للزوجة منها واحد ولكل ابن اثنان وللبنت واحد ، والثانية من ستة للأم منها واحد والباقي للأخ الشقيق وسهام ميتها من الأولى اثنان لا ينقسمان على مسألته ويوافقانها بالنصف فيضرب نصف مسألته وهو ثلاثة في الأولى تبلغ أربعة وعشرين ومنها تصح المسألتان :للزوجة من الأولى واحد في ثلاثة بها ولها من الثانية بالأمومة واحد في واحد به يجتمع لها أربعة ولكل ابن من الأولى اثنان في ثلاثة بستة وللبنت منها واحد في ثلاثة بها وللشقيق من الثانية خمسة في واحد بخمسة يجتمع له أحد عشر.

ومثال صورة التباين: فزوجة وابن من غيرها وابنان منها مات عنهم الأول ثم أحدهما عنها وعن الآخر فالأولى من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين لانكسار السبعة الباقية على ثلاثة وضربها في الأصل: للزوجة منها ثلاثة ولكل ابن سبعة، والثانية من ستة للأم منها واحد والباقي للشقيق وسهام ميتها من الأولى سبعة لا تنقسم على مسألته بل تباينها فتضرب جميعها في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى ثلاثة في ستة بثمانية عشر ولها من الثانية بالأمومة واحد في سبعة بها يجتمع لها خمسة وعشرون ولابنها

نُقِلَتِ الْأُولَىٰ بِحَالِهَا إِلَىٰ مَحَلِّ الْجَامِعَةِ لَهُمَا وَإِلَّا فَانْظُرْ بَيْنَ مَسْأَلَتِهِ وَسِهَامِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمَا التَّوَافُقَ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي مُصَحَّحِ الْأُولَىٰ، وَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمَا التَّبَايُنَ فَتَضْرِبُ مَسْأَلَتَهُ كُلَّهَا فِي الْأُولَىٰ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ جَامِعَتُهُمَا وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَىٰ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانِيَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ سِهَامِ الثَّانِي إِنْ وَافَقَتْ سِهَامُهُ مَسْأَلَتَهُ أَوْ فِي جَمِيعِهَا إِنْ بَايَنَتْ مَسْأَلَتَهُ.

اختصار التّأصيل

وَإِذَا أَمْكَنَ اخْتِصَارٌ فِي تَأْصِيلِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَتَخْتَصِرُ أَوَّلًا التَّأْصِيلَ ثُمَّ تَعْمَلَ عَمَلَكَ الْمُتَقَدِّمِ فَتَصِحُّ الْجَامِعَةُ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ (١).

من الأولى سبعة في ستة باثنين وأربعين وله من الثانية بالأخوة خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين يجتمع له سبعة وسبعون وللابن الآخر من الأولى سبعة في ستة باثنين وأربعين ولا شيء له من الثانية.

(١) وهذا الاختصار ويسمى اختصار التأصيل يختص بمن يجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة كالأب والجد أو بجهتين كزوج أو أخ لأم هو ابن عم وكأم أو جدة أو زوجة أو أخت مثلا هي معتقة، مثاله من الأول وهو من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة أب وبنت مات عنهما ذكر فقبل القسمة ماتت البنت عن جدها وعن بنت فالأولى بالاختصار من اثنين

للبنت واحد فرضا وللأب واحد فرضا وعصوبة، والثانية بالاختصار من اثنين أيضا للبنت في الثانية منها واحد فرضا وللجد واحد فرضا وعصوبة وسهم ميتها من الأولى واحد لا ينقسم على مسألته ويباينها فتضرب جميع مسألته في الأولى تبلغ أربعة ومنها تصح المسألتان: للأب من الأولى واحد في اثنين بهما وله من الثانية بالجدودة واحد في واحد به يجتمع له ثلاثة وللبنت في الثانية منها واحد في واحد به.

ومثاله من الثاني وهو من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهتين زوج هو معتق وبنت من غيره مات عنهما الأول فقبل القسمة مات الزوج عن أخت لغير أم وأخ لأم هو ابن عم فالأولى بالاختصار من اثنين للبنت واحد فرضا وللزوج المعتق واحد فرضا وعصوبة، والثانية بالاختصار من اثنين أيضا للأخت واحد فرضا وللأخ ذي الجهتين واحد فرضا وعصوبة وسهم ميتها من الأولى واحد لا ينقسم على مسألته ويباينها فتضرب جميعها في الأولى تبلغ أربعة ومنها تصح المسألتان : للبنت من الأولى واحد في اثنين بهما ولا شيء لها من الثانية وللأخت من الثانية واحد في واحد به وللأخ كذلك فلو سلكت فيهما طريق المناسخة بغير هذا الاختصار لصحتا من اثني عشر ثم ترجعان إلى ما ذكر باختصار للاشتراك بالثلث .

اختصار السهام

وَإِذَا وُجِدَ بَعْدَ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فِي جَمِيعِ الْأَنْصِبَاءِ اشْتِرَاكٌ بِجُزْءٍ أَوْ أَجْزَاءٍ فَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ وَكُلُّ نَصِيبٍ إِلَىٰ أَدَقِّ الْأَجْزَاءِ (١).

(١) وإنما عبر بالاشتراك دون الموافقة ليشمل الاشتراك في الأعداد المتماثلة والمتداخلة والمتوافقة والمتباينة ويدخل الاختصار ويسمى اختصار السهام في الثلاث الأول دون الأخيرة.

فمثال اختصار المماثلة في الأنصباء زوجة وثلاث بنات منها وعم هو أبو الزوجة، ماتت الزوجة عن الباقين فقد خلفت بناتها وأباها ، فالمسألة الأولى من أربعة وعشرين للتباين فللزوجة منها ثلاثة وللبنات ستة عشر يبقى خمسة يأخذها العم عصوبة وسهام البنات منكسرة عليهن وتباينهن فيضرب عددهن ثلاثة في الأصل باثنين وسبعين للزوجة من الأصل ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللبنات ستة عشر في ثلاثة بثمانية وأربعين لكل واحدة منهن ستة عشر وللعم خمسة في ثلاثة بخمسة عشر والثانية من ستة مخرج سدس الأب وحده ، ومخرج ثلثي البنات داخل فيها للأب واحد فرضا وللبنات أربعة فرضا يبقى واحد يأخذه الأب عصوبة والأربعة منكسرة على البنات وتباينهن فتضرب عددهن ثلاثة في ستة بثمانية عشر للبنات منها اثنا عشر حاصل ضرب الأربعة في الثلاثة لكل منهن أربعة يبقى ستة يأخذها الأب فرضا وعصوبة وسهام ميتها من الأولى تسعة لا تنقسم على مسألته وتوافقها بالتسع فيضرب تسع مسألته في مصحح الأولى وهو اثنان في اثنين وسبعين

بمائة وأربعة وأربعين فهي جامعتهما ومنها تصح المسألتان : فلكل بنت من الأولى ستة عشر في اثنين باثنين وثلاثين ولها من الثانية أربعة في واحد بأربعة فيجتمع لكل واحدة منهن ستة وثلاثون وللعم في الأولى الذي هو الأب في الثانية من الأولى خمسة عشر في اثنين بثلاثين وله من الثانية بالأبوة ستة في واحد بستة يجتمع له ستة وثلاثون أيضا فقد تماثلت الأنصباء كلها واشتركت في ثمانية أجزاء النصف وهو ثمانية عشر والربع وهو تسعة والثلث وهو اثنا عشر والسدس وهو ستة ونصف السدس وهو ثلاثة والتسع وهو أربعة ونصف التسع وهو اثنان وربعه وهو واحد وأدقها ربع التسع فترجع الجامعة إلى ربع تسعها وهو أربعة وكل نصيب إلى ربعه لكل وارث واحد

ومثال اختصار المداخلة في الأنصباء: أخ وأختان لغير أم، ماتت إحداهما عمن بقي فالأولى من أربعة عدد رؤوس الإخوة للأخ اثنان ولكل أخت واحد ، والثانية من ثلاثة عدد رؤوس ورثتها للأخ اثنان وللأخت واحد ونصيب ميتها من الأولى واحد لا ينقسم على مسألته ويباينها فتضرب جميع الثانية في الأولى وهي ثلاثة في أربعة باثني عشر فهي جامعتهما فللأخ من الأولى اثنان في ثلاثة بستة وله من الثانية اثنان في واحد باثنين يجتمع له ثمانية وللأخت من الأولى واحد في ثلاثة بثلاثة ولها من الثانية واحد في واحد بواحد يجتمع لها أربعة والنصيبان متداخلان ومشتركان في جزءين النصف وهو في أكبر العددين أربعة وفي أصغرهما اثنان والربع وهو في الأكبر اثنان وفي

وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْوَرِثَةِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَحَصِّلْ جَامِعَةَ مَسَائِلِ غَيْرِ الْأَخِيرِ أَوَّلًا، وَاجْعَلْهَا مَسْأَلَةَ أُولَىٰ، ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَخِيرِ وَاجْعَلْهَا ثَانِيَةً ثُمَّ

الأصغر واحد وهو أدقهما فترجع الجامعة إلى ربعها وهو ثلاثة وكل نصيب إلى ربعه للأخ اثنان وللأخت واحد.

ومثال اختصار الموافقة في الأنصباء: زوجة وابن وبنت منها ماتت البنت عمن في المسألة فقد خلفت أما وشقيقا فالأولى من ثمانية مخرج الثمن وتصح من أربعة وعشرين لانكسار السبعة الباقية على ثلاثة عدد رؤوس الأولاد: للزوجة منها ثلاثة وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة، والثانية من ثلاثة مخرج الثلث للأم واحد وللشقيق اثنان وسهام ميتها من الأولى سبعة لا تنقسم على مسألته وتباينها فتضرب جميعها في الأولى وهي ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين هي جامعتهما ومنها تصح المسألتان فللزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولها من الثانية بالأمومة واحد في سبعة بسبعة يجتمع لها ستة عشر وللابن من الأولى أربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين وله من الثانية بالأخوة اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون والنصيبان متوافقان ومشتركان في ثلاثة أجزاء النصف وهو في أكبر العددين ثمانية وعشرون وفي أصغرهما ثمانية والربع وهو في الأكبر أربعة عشر وفي الأصغر أربعة والثمن وهو في الأكبر سبعة وفي الأصغر اثنان وهو الأدق فترجع الجامعة إلى ثمنها وهو تسعة وكل نصيب إلى ثمنه للابن الذي هو الأخ في الثانية سبعة وللزوجة التي هي الأم فيها اثنان .

اعْمَلْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَخِيرِ مَعَ الْجَامِعَةِ مَا عَمِلْتَ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَىٰ وَحَصِّلْ جَامِعَةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ مِنِ انْقِسَامٍ أَوْ تَوَافُقٍ أَوْ تَبَايُنٍ وَاقْسِمْهَا عَلَى الْوَرَثَةِ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنَ الْجَامِعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ (١).

---

(١) مثال جامع لمسائل أربعة أموات سهام الميت الثاني منقسمة على مسألته وسهام الثالث مباينة وسهام الرابع موافقة زوج وأخ وأخت لغير أم، مات الأخ عن ابنين ثم مات الزوج عن زوجة وبنت وأخت لغير أم ثم ماتت الأخت في الأولى عن ابني أخيها وعن زوج وبنتين، فالمسألة الأولى من اثنين وتصح من ستة لانكسار الواحد الباقي بعد فرض الزوج على ثلاثة عدد رؤوس الإخوة للزوج منها ثلاثة وللأخ اثنان وللأخت واحد، والثانية من اثنين لكل ابن واحد وسهام ميتها من الأولى اثنان منقسمان على مسألته فتنقل الأولى بحالها إلى محل الجامعة الأولى، والثالثة من ثمانية مخرج الثمن للزوجة منها واحد ولبنته أربعة ولأخته ثلاثة عصوبة وسهام ميتها من الجامعة الأولى ثلاثة لا تنقسم على مسألته ولا توافقها فتضرب مسألته كلها في الجامعة الأولى وهي ثمانية في ستة بثمانية وأربعين هي الجامعة الثانية ومنها تصح المسائل الثلاث فللأخت من الجامعة الأولى واحد في ثمانية بثمانية ولكل ابن في الثانية من الجامعة الأولى واحد في ثمانية بها وللزوجة في الثالثة منها واحد في ثلاثة بثلاثة وللبنت فيها منها أربعة في ثلاثة باثني عشر وللأخت فيها منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، والرابعة من اثني عشر لتباين

(تنبيه) قَدْ يُذْكَرُ فِي الْمَسَائِلِ مَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ (١) أَوْ يَحْتَاجُ الْحَالُ فِيهِ إِلَى تَفْصِيلٍ (٢) سِيَّمَا فِي مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ وَخُصُوصًا عِنْدَ الامْتِحَانِ فَتَفَطَّنْ لَهُ

مخرجى فرض الزوج والبنات وتصح من أربعة وعشرين لانكسار سهم ابني الأخ عليهما للزوج منها ستة وللبنتين ستة عشر لكل واحدة منهما ثمانية ولكل من ابني الأخ واحد وسهام ميتها من الجامعة الثانية ثمانية توافق مسألته بالثمن فيضرب ثمن مسألته في الجامعة الثانية وهو ثلاثة في ثمانية وأربعين تبلغ مائة وأربعة وأربعين هي الجامعة الثالثة ومنها تصح المسائل الأربع فلكل ابن في الثانية من الجامعة الثانية ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين وله من الرابعة ببنوة الأخ واحد في واحد به يجتمع له خمسة وعشرون وللزوجة في الثالثة من الجامعة الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولبنتها من الثانية أيضا اثنا عشر في ثلاثة بستة وثلاثين ولأختها من الجامعة الثانية تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين وللزوج في الرابعة ستة في واحد بستة ولكل بنت فيها ثمانية في واحد بثمانية انتهى والله أعلم.

(١) كما لو قيل زوج وأربع بنات وعم ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وخلفت أما ومن في المسألة وهذا مستحيل لأن أم البنت هي الميتة الأولى فيستحيل كونها موجودة بعد ذلك .

(٢) كأن قيل أبوان وابنتان لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من في المسألة فيقال الميت الأول ذكر أم أنثى لأنه إن كان ذكرا

فالأب وارث في المسألة الثانية وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم، فإذا كان الميت الأول ذكرا فمسألته مات رجل عن أبوين وبنتين فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن شقيقة أو أخت لأب وعن جدة أم أبيها وعن جد أبي أبيها فالأولى من ستة لكل من البنتين اثنان ولكل من الأبوين واحد، والثانية من ستة أيضا وتصح من ثمانية عشر لانكسار الباقي بعد فرض الجدة وهو خمسة على الجد والأخت أثلاثا وضرب مخرج الثلث في الأصل فللجدة منها ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة وسهام البنت الميتة من الأولى اثنان لا ينقسمان على مسألتها بل يوافقانها بالنصف فاضرب نصفها تسعة في أصل الأولى تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح المناسخة فللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة وله من الثانية بالجدودة عشرة في واحد بعشرة يجتمع له تسعة عشر وللأم من الأولى واحد في تسعة بها ولها من الثانية بالجدودة ثلاثة في واحد بثلاثة يجتمع لها اثنا عشر وللبنت من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشر ومن الثانية بالأختية خمسة في واحد بخمسة يجتمع له ثلاثة وعشرون .

وإن كان الميت الأول فيها أنثى كان الجد أبا أم فلاحظ له في الميراث والجدة أم أم لا فرق لها في هذه المسألة ويكون الميت الثاني مات عن جدة لأمه وعن شقيقة أو أخت لأم وعلى الأول وهو أن تكون الأخت شقيقة والأولى بحالها تكون الثانية من ستة وترجع بالرد إلى أربعة بين الجدة والشقيقة وسهام الثاني اثنان لا ينقسمان على مسألته ويوافقانها بالنصف فيضرب نصف مسألته وهو اثنان في الأولى باثني عشر ومنها تصح المسألتان فللأب في

الأولى منها واحد في اثنين باثنين ولا شيء له من الثانية لكونه جد الأم وللأم في الأولى منها واحد في اثنين بهما ولها من الثانية بالجدودة واحد في واحد بواحد يجتمع لها ثلاثة وللبنت في الأولى منها اثنان في اثنين بأربعة ولها من الثانية بالأختية ثلاثة في واحد بثلاثة يجتمع لها سبعة، وعلى الثاني وهو كون الأخت فيها لأم والأولى بحالها الثانية تكون من ستة وترجع بالرد إلى اثنين لكل من الجدة وولد الأم واحد وسهام ميتها اثنان منقسمان على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى فينقل أصل الأولى إلى محل الجامعة فللأب في الأولى منها واحد في واحد به ولا شيء له من الثانية لما مرّ وللأم من الأولى واحد في واحد به ومن الثانية كذلك يجتمع لها اثنان وللبنت في الأولى منها اثنان في واحد باثنين ولها من الثانية بالأختية واحد في واحد به يجتمع لها ثلاثة، ويمكن في هاتين الأخيرتين أن يمتنع الرد فيهما لانتظام بيت المال فيكون ذلك مانعا للرد ويختلف إذا تصحيح كل من هاتين المسألتين فيكون الاثنان المردودان على الجدة والشقيقة إذا لبيت المال وتصح الجامعة من ثمانية عشر لتوافق سهام الثاني ومسألته بالنصف وضرب نصفها ثلاثة في أصل الأولى فللأب من الأولى واحد في ثلاثة بها ولا شيء له من الثانية لما مرّ وللأم من الأولى واحد في ثلاثة بها ولها من الثانية بالجدودة واحد في وحد به يجتمع لها أربعة للبنت من الأولى اثنان في ثلاثة بستة ولها من الثانية بالأختية ثلاثة في واحد بثلاثة يجتمع لها تسعة ولبيت المال في الثانية منها اثنان في واحد باثنين هذه إذا كانت الأخت في الثانية شقيقة أما

وَلَا تَسْرَعْ فِي عَمَلِ تَأْصِيلِهَا وَتَصْحِيحِهَا حَتَّىْ تَنْظُرَ بِعَيْنِ بَصِيرَتِكَ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا وَتُلَاحِظَ سَوَابِقَ السُّؤَالِ وَلَوَاحِقَهُ وَتُكْثِرَ التَّيَقُّظَ وَالتَّفَكُّرَ فِيمَنْ يُحْجَبُ وَغَيْرِهُ، فَإِنَّ بَابَ الْحَجْبِ بَابٌ عَظِيمٌ فِي الْفَرَائِضِ، وَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْبَصَائِرِ وَعِنْدَ الِامْتِحَانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ.

ميراث المفقود

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ (١) وُقِفَ مَالُهُ حَتَّىْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ وَيَقْبَلَهَا.(٢)، أَوْ تَمْضِي مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا

إذا كانت لأم فيكون لبيت المال فيها أربعة لأنها هي الفاضلة إذا بعد فرضي الجدة والأخت للأم فيكون للأب ثلاثة وللجدة أربعة وللبنت من الأولى ستة حاصل ضرب سهميها من الأولى في ثلاثة ومن الثانية واحد في واحد به يجتمع لها سبعة ولبيت المال أربعة كما تقدم.

(١) بأن غاب عن وطنه وانقطع خبره وجهل حاله فلم يدر موته ولا حياته ولا محله، ومن أسر وهو مسلم بأن أخذه أهل الحرب قهرا فحكمه فى الإرث كبقية المسلمين فيرث منه الغير ويرث هو من الغير فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد فإن لم تعلم ردته ولا موته فحكمه حكم المفقود.

(٢) ولا يكفي قيامها عند غير الحاكم ولا بدون قبوله لها ولا يشترط حينئذ قوله: حكمت بموته.

وَيُحْكَمَ بِمَوْتِهِ اجْتِهَادًا(١)، ثُمَّ يُعْطَىٰ مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ وَقْتَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَوِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ إِلَّا إِنْ أُسْنِدَ الْمَوْتُ أَوِ الْحُكْمُ إِلَىٰ وَقْتٍ سَابِقٍ فَيُعْطَىٰ مَنْ يَرِثُهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ.

وَلَوْ قَدِمَ الْمَفْقُودُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِهِ أَخَذَ مَا وَجِدَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّه تَبَيَّنَ عَدَمُ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَرَجَعَ عَلَىٰ مَنْ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِمِثْلِ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ لِتَعَذُّرُ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ، وَإِذَا مَاتَ مَنْ يَرِثُ مِنْهُ الْمَفْقُودُ قَبْلَ الْبَيِّنَةِ أَوِ الْحُكْمِ وُقِفَ نَصِيبُهُ (٢) إِلَى الْبَيِّنَةِ أَوِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَعُمِلَ فِي حَقِّ الْحَاضِرِينَ بِالْأَسْوَإِ مِنْ حَيَاتِهِ أَوْ مَوْتِهِ (٣)، ثُمَّ إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَيَاتُهُ فِي مُدَّةِ الْوَقْفِ وَقَامَ الْبَيِّنَةُ أَوْحَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ يَعُودُ كُلُّ مَالِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إِلَى الْحَاضِرِينَ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمَفْقُودِ مِنْهُ شَيْءٌ إِذْ لَا إِرْثَ بِالشَّكِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ (٤) فَمَنْ يَسْقُطُ بِحَيَاةِ الْمَفْقُودِ (١)

---

(١) ولا تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد تنازع ورفع إليه لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها.

(٢) أي ما خصه من جميع المال إذا انفرد وبعضه إن كان ثم غيره.

(٣) ولو تلف الموقوف للغائب كان على الكل فإذا حضر استرد ما دفع لهم وقسم بحسب إرث الكل كما صرحوا به فيما إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى.

(٤) ذكره الغزالي وغيره وهو ظاهر.

أَوْ مَوْتِهِ [٢] لَا يُعْطَىْ شَيْئًا

---

[١] كزوج مفقود وشقيقتين وعم حاضرين مسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة وتصح منها للشقيقتين الثلثان أربعة وللزوج النصف ثلاثة ويسقط العم ومسألة الممات من ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان وللعم الباقي واحد وبين المسألتين تباين فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل أحد وعشرون وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على السبعة وهي مسألة الحياة كان جزء سهمها ثلاثة وإذا قسمتها على الثلاثة وهي مسألة الممات كان جزء سهمها سبعة فمن له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في جزء سهمها فللشقيقتين من مسألة الحياة أربعة في ثلاثة باثني عشر ولهما من مسألة الممات اثنان في سبعة بأربعة عشر فتعطيان في الحال من الجامعة اثني عشر وللعم من مسألة الممات واحد في سبعة بسبعة ولا شيء له من مسألة الحياة فلا يعطى في الحال شيئا ويوقف الباقي من الجامعة إلى البيان فإن ظهر ميتا فاثنان منه للشقيقتين والباقي وهو سبعة للعم وإن ظهر حيا فالباقي للزوج ويسقط العم .

[٢] كأخ لأب مفقود وشقيقتين وأخت لأب حاضرات مسألة الحياة من ثلاثة ثلثاها للشقيقتين يبقى واحد للأخ والأخت ولا ينقسم فتضرب رؤوسهما الثلاثة في أصلها تبلغ تسعة للشقيقتين ستة وللأخ اثنان وللأخت واحد ومسألة الممات من ثلاثة أيضا ثلثاها للشقيقتين وتسقط الأخت للأب لفقد من يعصبها وبين المسألتين تداخل فيكتفى بأكبرهما وتجعل هي

وَمَنْ يَنْقُصُ حَقُّهُ بِحَيَاتِهِ (١).

الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على مسألة الحياة يكون جزء سهمها واحدا وإذا قسمتها على مسألة الممات يكون جزء سهمها ثلاثة فللشقيقتين من مسألة الحياة ستة في واحد بستة ولهما من مسألة الممات اثنان في ثلاثة بستة فتعطيان ثلثيهما في الحال لعدم اختلاف نصيبهما بالتقديرين وللأخت للأب من مسألة الحياة واحد في واحد بواحد ولا شيء لها من مسألة الممات فلا تعطى في الحال شيئا وتوقف الثلاثة الباقية إلى البيان فإن ظهر ميتا فالموقوف للعصبة وتسقط الأخت وإن ظهر حيا فالموقوف له ولأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.

(١) كزوج وأم وأخت لأب حاضرين وأخ لأب مفقود مسألة الحياة من ستة نصفها للزوج وسدسها للأم يبقى اثنان للأخ وأخته ولا ينقسمان عليهما فتضرب رؤوسهما الثلاثة في أصلها تبلغ ثمانية عشر فللزوج تسعة وللأم ثلاثة وللأخ أربعة ولأخته اثنان ومسألة الممات من ستة وتعول إلى ثمانية فللزوج منها نصف عائل ثلاثة وللأم ثلث عائل اثنان وللأخت نصف عائل ثلاثة وبين المسألتين توافق بالنصف فيضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى فيحصل اثنان وسبعون وهي الجامعة للمسألتين وإذا قسمتها على الثمانية عشر وهي مسألة الحياة يكون جزء سهمها أربعة وإذا قسمتها على الثمانية وهي مسألة الممات يكون جزء سهمها تسعة فللزوج من مسألة الحياة تسعة في أربعة بستة وثلاثين وله من مسألة الممات ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين

أَوْ مَوْتِهِ [١] يُعْطَىْ أَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ، وَمَنْ لَا يَنْقُصُ حَقُّهُ بِهِمَا أُعْطِيَهُ فِي الْحَالِ تَامًّا [١] وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّىْ يَتَّضِحَ حَالُ الْمَفْقُودِ أَوْ

فيعطى في الحال سبعة وعشرين معاملة له بالأضر في حقه وللأم من مسألة الحياة ثلاثة في أربعة باثني عشر ولها من مسألة الممات اثنان في تسعة بثمانية عشر فتعطى في الحال اثني عشر معاملة لها بالأضر في حقها وللأخت من مسألة الحياة اثنان في أربعة بثمانية ولها من مسألة الممات ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين فتعطى في الحال ثمانية معاملة لها بالأضر في حقها فالمأخوذ كله سبعة وأربعون ويوقف الباقي وهو خمسة وعشرون إلى البيان فإن بان ميتا فحق الزوج بيده وللأم من الموقوف ستة وللأخت منه تسعة عشر لتكميل حقهما وإن بان حيا فله من الموقوف ستة عشر وللزوج منه تسعة تكملة لفرضه وحق الأم والأخت بيدهما.

(١) كجد وشقيق حاضرين وأخ لأب مفقود مسألة الحياة من ثلاثة واحد للجد والباقي للشقيق ومسألة الممات من اثنين واحد للجد وواحد للشقيق وبين المسألتين تباين فتضرب إحداهما في الأخرى يحصل ستة وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على مسألة الحياة كان جزء سهمها اثنين وإذا قسمتها على مسألة الممات كان جزء سهمها ثلاثة فللجد من مسألة الحياة واحد في اثنين باثنين وله من مسألة الممات واحد في ثلاثة بثلاثة فيعطى في الحال اثنين معاملة له بالأضر في حقه وللشقيق من مسألة الحياة اثنان في اثنين بأربعة وله من مسألة الممات واحد في ثلاثة بثلاثة فيعطى في الحال

يَحْكُمَ قَاضٍ بِمَوْتِهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ الْعَمَلَ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ فَاجْعَلْ لِكُلٍّ مِنْ تَقْدِيرَيِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ مَسْأَلَةً، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ النِّسَبِ الْأَرْبَعِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَمَاثُلٌ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَخُذْ أَكْبَرَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَوَافُقٌ فَخُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَىٰ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ فَخُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَىٰ فَمَا أَخَذْتَهُ فِي كُلِّ نِسْبَةٍ فَهُوَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، ثُمَّ اقْسِمْ الْجَامِعَةَ عَلَىٰ كُلٍّ مِنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَخْرُجْ مِنَ الْقِسْمَةِ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ اضْرِبْ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا

ثلاثة معاملة له بالأضر في حقه ويوقف واحد بينهما فإن بان ميتا فالموقوف للجد وإن بان حيا فهو للشقيق.

(فائدة) اعلم أنه إذا كان الموقوف بين الحاضرين ولاحق للمفقود فيه على كل تقدير كما فى هذه المسألة جاز أن يصطلح الحاضرون عليه كما نقله السبكى عن أبى منصور .

(١) كزوج وابن حاضرين وبنت مفقودة مسألة الحياة من أربعة ربعها للزوج واثنان للابن وواحد للبنت ومسألة الممات من أربعة أيضا ربعها للزوج والباقي للابن وبينهما تماثل فيكتفى بإحداهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فيعطى الزوج الربع في الحال لعدم اختلاف نصيبه ويعطى الابن اثنين ويوقف واحد فإن بانت حية فلها وإلا فهو للابن.

يَحْصُلُ نَصِيبُهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْظُرْ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْجَامِعَةِ عَلَىْ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَبِنْ لَكَ الْأَسْوَأُ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنَ الْحَاضِرِينَ .

ميراث مجهول النسب

وَإِنِ ادَّعَى اثْنَانِ وَلَدًا مَجْهُولًا نَسَبُهُ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي زَمَنِ الشَّكِّ وُقِفَ نَصِيبُ الْوَلَدِ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ، وَيُؤْخَذُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِالْأَسْوَإِ مِنْ إِلْحَاقٍ أَوْ عَدَمِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ إِلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا وُقِفَ نَصِيبُ أَبٍ إِلَى التَّبَيُّنِ (١).

ميراث الخنثى المشكل

وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ (٢) إِنْ وَرِثَ بِذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ إِرْثُهُ بِهِمَا كَوَلَدِ أُمٍّ وَمُعْتِقٍ قُسِمَتِ التَّرِكَةُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَإِلَّا فَيُعْمَلُ بِالْيَقِينِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ

---

(١) ولو وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد ثم مات الولد ولأحدهما دون الأخر ولدان أعطيت الأم من مال الولد السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت على الأرجح.

(٢) أي الملتبس أمره فلم يدر ذكورته ولا أنوثته، قال النووي: ومن له فرج المرأة وذكر الرجل فاحكم بكونه خنثى وهو نوعان مشكل وبيّن فالمشكل إما بتعارض المني والحيض في الأصح بأن منيه سعى من ذكر الرجل بصفة منيه وحاض من فرج المرأة معا أوْ بتعارض بول وحيض أو مني بأن بال بفرج

الرجال وحاض أو أمنى بفرج النساء أو بتعارض المنيين مني الرجال ومني النساء بأن أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن أو من فرج النساء بصفة مني الرجال أو من فرج الرجال بصفة مني النساء أو تعارض منه الميلان بأن قال أميل إلى كل من الرجال والنساء ميلا واحدا ولا أميل إلى واحد منهما فقط وكذا لو ألقى مضغة وشك القوابل في أنه مبدأ خلق آدمي، والبيّن ما ظهرت به علامة تقدم على معارضها أو لم تعارض حقيقة، فالأولى الولادة: فإنها تفيد القطع بأنوثته وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها بل قال الإسنوي بعد قول النووي في شرح المهذب: ولو انتفخ بطنه وظهرت أمارة حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل ما نصه: والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى وتبعه عليه في الروضة وكذا في شرح المهذب في موضع آخر وهو الموافق الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب وتحريم الطلاق واستحقاق المطلقة النفقة وغير ذلك اهـ الثانية أي التي لم تعارض حقيقة أمور: أحدها البول فإن بال بذكر الرجال وحده فذكر أو بفرج النساء وحده فامرأة ، أو بهما ولم يتفقا في الابتداء والانقطاع فيعتبر السابق إن انقطعا معا أو سبق واحد وتأخر الآخر والمتأخر إن ابتدءا معا ، والثاني والثالث المني والحيض في وقت الإمكان وهو كمال التسع فإن أمنى بالذكر فقط فرجل، أو بالفرج فقط، أو حاض فامرأة بشرط أن يتكرر خروجه بأن يصير عادة له ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا كذا جزم به الشيخان ، قال الإسنوي:

وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه ، والمتجه استواء الجميع في ذلك ، وإن أمنى بهما فالأصح أن يستدل به، فإن أمنى منهما بصفة مني الرجال فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة ، والرابع عدم الحيض في وقته، فإنه علامة يستدل بها على الذكورة عند التساوي في البول نقله الإسنوي عن الماوردي قال : وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها ، والخامس إحباله لغيره فإنه علامة يستدل بها على الذكورة إذا لم يعارضه حبله ، والسادس حبله فإنه علامة على الأنوثة ولو عارضه إحباله لتقديمه عليه حينئذ حتى لو وطئ كل من المشكلين صاحبه فأحبله حكمنا بأنهما أنثيان ونفينا نسب كل منهما عن الآخر ، والسابع الميل : ويدرك به عند العجز عن الأمارات السابقة لأنها مقدمة عليه ، فإن مال إلى الرجال فامرأة أو إلى النساء فرجل ، والثامن ظهور الشجاعة والفروسية ومصابرة العدو كما ذكره الإسنوي تبعا لابن المسلم ، والتاسع إلى الثاني عشر: نبات اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن وتفاوت الأضلاع في وجه، والاصح أنها لا دلالة لها، انظر كتاب الأشباه للسيوطي ، قال محمد سبط المارديني: والخنثى المشكل قسمان قسم له آلة الرجال أي من الذكر والبيضتين وآلة النساء جميعا ، وقسم له ثقبة يخرج منها البول لاتشبه آلة من الآلتين وهذا الثاني مشكل لا يتضح مادام صبيا فإذا بلغ أمكن اتضاحه، ففي شرح المهذب عن البغوي: أنه لا يتبيَّن إلا بالميل، قال الإسنوي : ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فإنه لا مانع له، قال: وأما الحيض فيتجه اعتباره أيضا، ويحتمل

وَيوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّىْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِهِ أَوْ يَقَعُ صُلْحٌ (١) فَمَنْ يَرِثُ بِأَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ (٢)

خلافه، لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا وإن كان بصفة الحيض لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني، والأول قد يتضح وإن كان صبيا وقد لا يتضح اهـ بزيادة، وقال الباجوري: والبلوغ بالسن وبالاحتلام أو بالحيض فلا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى اهـ قال الشيخ محمد علي بن حسين في إنارة الدجى: قلت: وكذا بالحبل ونزول اللبن في وقت إمكانه كما مر عن السيوطي والله أعلم.

والذي يتصور أن يكون خنثى مشكلا من الورثة ثمانية: الولد وولد الابن والأخ وولده والعم وولده والمعتق وعصباته، ولا يتصور أن يكون الخنثى المشكل زوجا أو زوجة لأنه لا تصح مناكحته مادام مشكلا ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة لأنه لوكان أبا أو جدا لكان رجلا أو أما أو جدة لكان أنثى بل هو منحصر في أربع جهات من جهات الإرث وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء أو الإدلاء بأحد الثلاث الأول.

(١) فإن مات قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح في الموقوف له ولابد من جريان لفظ الصلح أو التواهب واغتفر مع الجهل للضرورة ولا يصالح ولي محجور بدون حصته بفرض إرثه.

(٢) كزوج وشقيقة وولد أب خنثى مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من سبعة بالعول وبينهما تباين فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة

وَمَنْ يَخْتَلِفُ نَصِيبَهُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ يُدْفَعُ لَهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ [١] وَمَنْ لَا يَخْتَلِفُ نَصِيبَهُ

عشر وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على الاثنين يكون جزء سهم المسألة سبعة وإذا قسمتها على السبعة يكون جزء سهم المسالة اثنين فللزوج من مسألة الذكورة واحد في سبعة بسبعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في اثنين بستة فيعطى الستة فقط وللشقيقة من مسألة الذكورة واحد في سبعة بسبعة ولها من مسألة الأنوثة ثلاثة في اثنين بستة فتعطى الستة فقط ولا شيء للخنثى من مسألة الذكورة وله من مسألة الأنوثة واحد في اثنين باثنين فلا يعطى في الحال شيئا ويوقف سهمان فإن اتضح بالأنوثة أخذ السهمين وإلا سقط ورد واحد على الزوج وواحد على الشقيقة .

وكبنتين وولد ابن خنثى مسألة الذكورة من ثلاثة ثلثاها للبنتين والباقي للخنثى ومسألة الأنوثة من ثلاثة أيضا ثلثاها للبنتين والباقي للعصبة ويسقط الخنثى وبين هاتين المسألتين تماثل يكتفى بإحداهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فتعطى البنتان الثلثين لعدم اختلاف نصيبهما وللخنثى من مسألة الذكورة الباقي من الثلثين ولا شيء له من مسألة الأنوثة فلا يعطى في الحال شيئا ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالذكورة أخذه أو بالأنوثة فللعاصب إن كان وإلا رد على البنتين.

[١] كزوج وأم وولد أب خنثى مسألة الذكورة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللخنثى الباقي واحد ومسألة الأنوثة من ثمانية بالعول

وبينهما توافق بالنصف فتضرب نصف إحداهما في كامل الأخرى يحصل اربعة وعشرون وهي الجامعة للمسألتين فإذا قسمتها على الستة يخرج جزء السهم أربعة وإذا قسمتها على الثمانية يخرج جزء السهم ثلاثة فللزوج من مسألة الذكورة ثلاثة في أربعة باثني عشر وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة فيعطى التسعة فقط وللأم من مسألة الذكورة اثنان في أربعة بثمانية ولها من مسألة الأنوثة اثنان في ثلاثة بستة فتعطى الستة فقط وللخنثى من مسألة الذكورة واحد في أربعة بأربعة وله من مسألة الأنوثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة فيعطى الأربعة ويوقف الباقي وهو خمسة إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالأنوثة أخذه تكميلا لحقه وبيد كل من الأم والزوج حقه عائلا أو بالذكورة فحقه بيده ويرد من الموقوف ثلاثة للزوج واثنان للأم تتميما لحق لكل منهما.

وكبنت وولد ابن خنثى مسألة الذكورة من اثنين نصفها للبنت والباقي للخنثى ومسألة الأنوثة من ستة نصفها للبنت وسدسها للخنثى والباقي للعصبة وبينهما تداخل يكتفى بأكبرهما وتجعل هي الجامعة للمسألتين فتعطى البنت النصف والخنثى السدس ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح فإن اتضح بالذكورة أخذه أو بالأنوثة فهو للعصبة إن كانت وإلا رد عليهما بحسب فرضيهما.

بِهِمَا يُدْفَعُ لَهُ نَصِيبُهُ فِي الْحَالِ كَامِلًا [١] وَيوقَفُ الْبَاقِي إِلَى الْبَيَانِ أَوِ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ فِي مَسَائِلِ الْخُنْثَىْ فَصَحِّحْ لِذُكُورَتِهِ مَسْأَلَةً، وَلِأُنُوثَتِهِ مَسْأَلَةً، ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ النِّسَبِ الْأَرْبَعِ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُمَاثَلَةٌ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُدَاخَلَةٌ فَخُذْ أَكْبَرَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَخُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَىْ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَخُذْ حَاصِلَ ضَرْبِ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَىْ، وَذَلِكَ الْمَاخُوذُ هُوَ الْجَامِعَةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، ثُمَّ اقْسِمِ الْجَامِعَةَ عَلَىْ كِلْتَا الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَمَا خَرَجَ مِنَ الْقِسْمَةِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، فَمَا حَصَلَ مِنَ الضَّرْبِ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْهَا، ثُمَّ انْظُرْ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْجَامِعَةِ عَلَىْ كُلٍّ مِنَ التَّقْدِيرَيْنِ يَظْهَرُ لَكَ الْأَضَرُّ فِي حَقِّ الْخُنْثَىْ وَحَقِّ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ. وَإِنْ وُجِدَ خَنَاثَىْ فَإِنِ

---

[١] كبنت وأبوين وولد ابن خنثى أصل مسألتهم بكلا التقديرين من ستة للأبوين السدسان اثنان وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى الباقي لأنه إن كان ذكرا فله ما بقي بعد الفروض وهو هنا سهم وإن كان أنثى فلها السدس وهو هنا سهم أيضا.

اسْتَوَوْا فِي الْإِدْلَاءِ فَعَدَدُ أَحْوَالِهِمْ أَبَدًا يَزِيدُ عَلَىٰ عَدَدِهِمْ بِوَاحِدٍ [١] وَإِلَّا فَلِخُنْثَيَيْنِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ [٢] وَلِثَلَاثَةِ خَنَاثَىٰ ثَمَانِيَةُ أَحْوَالٍ [٣] وَعَلَىٰ هَذَا التَّرْتِيبِ يَتَضَاعَفُ عَدَدُ الْأَحْوَالِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخُنْثَىٰ وَالْمَفْقُودِ فِي ذَلِكَ.

ميراث الحمل

وَمَتَىٰ وُجِدَ أَوْ أَمْكَنَ حَمْلٌ يَرِثُ مِنَ الْمَيِّتِ بِكَلَا التَّقْدِيرَيْنِ (٤) أَوْ قَدْ يَرِثُ مِنْهُ بِأَحَدِهِمَا(٥)

---

(١) فللمشكلين ثلاثة أحوال لانهما ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى وللثلاثة أربعة أحوال ذكورتهم وأنوثتهم وذكورة اثنين مع أنوثة الثالث وعكسه أى أنوثة الاثنين مع ذكورة الثالث.

(٢) لأنهما ذكران أو أنثيان أو الأكبر ذكر والأصغر أنثى أو بالعكس .

(٣) وهى ذكورتهم وأنوثتهم وذكورة الأكبر مع أنوثة الآخرين وأنوثة الأكبر مع ذكورة الآخرين وذكورة الأولين مع أنوثة الآخر وأنوثة الأولين مع ذكورة الآخر وذكورة الأكبر والأصغر مع أنوثة الأوسط وأنوثة الأكبر والأصغر مع ذكورة الآخر وتكون لأربعة ستة عشر حالا وللخمسة اثنان وثلاثون حالا.

(٤) وإن لم يكن منه كأن مات من لا ولد له عن حمل من ابنه الميت.

(٥) كأن مات عن حمل من جده الميت أو أخيه لغير أم أو عمه كذلك أو معتقه فإنه إن كان ذكرا ورث وإلا فلا ، وكأن ماتت امرأة عن زوجها وشقيقتها وحمل من أبيها الميت من غير أمها فإن الحمل لوكان أنثى ورث

وُقِفَ نَصِيبُهُ(١) إِلَى انْفِصَالِهِ أَوْ تَبَيُّنِ عَدَمِهُ، وَعُمِلَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِالْأَضَرِّ مِنْ عَدَمِهِ وَذُكُورَتِهِ وَانْفِرَادِ أُنُوثَتِهِ وَتَعَدُّدِهَا، ثُمَّ إِنِ انْفَصَلَ كُلُّهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَقِينًا (٢) لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ (٣) وَرِثَ (٤) وَإِلَّا (٥) فَلَا (٦)

السدس ولوكان ذكرا فلا يرث شيئا لأنه عصبة ولم يفضل له بعد الفروض شيء.

(١) أي ما خصه من كل التركة إن لم يوجد وارث سوى الحمل أو وجد من قد يحجبه الحمل، وبعضها إن وجد من لا يحجبه الحمل وله مقدر أو غير مقدر لا يختلف بالتقادير، وما لا يحدد منه نصيب الحمل ولو كل التركة.

(٢) وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك.

(٣) بأن انفصل لدون ستة أشهر مطلقا أو لأربع سنين ما عدا لحظة الوضع والوطء فأقل وليست فراشا لمن يمكن كون الحمل منه أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت اهـ.

(٤) لوجود شرطي تحقق إرثه.

(٥) بأن انفصل كله ميتا بنفسه أو بجناية جان أو مشكوكا في حياته أو بعضه حيا ثم مات قبل تمام انفصاله ولو بحز رقبته أو كله حيا لكن حياة غير مستقرة يقينا أو مشكوكا في استقرار حياته أو حيا حياة مستقرة يقينا ولم يعلم وجوده عند موت مورثه.

(٦) لعدم شرطى تحقق إرثه أو أحدهما.

فَمَنْ يُحْجَبُ وَلَوْ بِبِعَضْ التَّقَادِيرِ لَا يُعْطَىْ شَيْئًا [١] وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ نَصِيبُهُ بِالتَّقَادِيرِ يُعْطَاهُ كَامِلًا [٢] وَمَن اخْتَلَفَ نَصِيبُهُ وَهُوَ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَ نَصِيبُهُ الْأَقَلَّ [٣] وَمَنِ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ فَلَا يُعْطَىْ شَيْئًا [٤] لِأَنَّهُ لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الْحَمْلِ، وَيوقَفُ مَا شُكَّ فِيهِ حَتَّىْ يَنْفَصِلَ الْحَمْلُ أَوْ يَتَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ ([٥])،

---

(١) كأن مات عن حمل منه وأخ من غير أمه.

(٢) كأم وولديها وحمل من الأم وأخ لغير أم.

(٣) كزوج وشقيقة وأم وحمل من الأم.

(٤) كأن مات عن زوجة حامل منه وابن فللزوجة الثمن ولا يعطى الابن شيئا حتى ينفصل الحمل أو يبين أن لا حمل.

(٥) كأن يموت شخص عن زوجة حامل منه وجدة وأخ لغير أم مسألة عدمه من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان وللأخ الباقي سبعة، ومسألة ذكورته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة وللحمل الباقي سبعة عشر ولا شيء للأخ لحجبه بالحمل ، ومسألة انفراد أنوثته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة وللحمل النصف اثنا عشر وللأخ الباقي خمسة ، ومسألة تعدد أنوثته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللجدة السدس أربعة وللحمل ستة عشر، وللأخ الباقي واحد، وبين المسألة الأولى والمسألة الثانية تداخل وجامعتهما أكبرهما وبين جامعتهما والمسألة الثالثة تماثل وجامعة الثلاث إحداهما وبين

جامعة الثلاث والمسألة الرابعة تماثل وجامعة الأربع إحداهما، فإذا قسمت الجامعة على مسألة العدم يكون جزء سهمها اثنين وإذا قسمتها على كل مسألة من المسائل الباقية يكون جزء سهمها واحدا فللزوجة من مسألة العدم ثلاثة في اثنين بستة و لها من كل مسألة من المسائل الباقية ثلاثة في واحد بثلاثة فتعطى في الحال ثلاثة وللجدة من مسألة العدم اثنان في اثنين بأربعة ولها من كل مسألة من المسائل الباقية أربعة في واحد بأربعة فتعطى السدس في الحال لعدم اختلاف نصيبها، وللأخ من مسألة العدم سبعة في اثنين بأربعة عشر وله من مسألة انفراد الأنوثة خمسة في واحد بخمسة وله من مسألة تعدد الأنوثة واحد في واحد بواحد ولا شيء له من مسألة الذكورة لأنه محجوب بالحمل فلا يعطى في الحال شيئا ومجموع المأخوذ من الجامعة سبعة ويوقف الباقي من الجامعة وهو سبعة عشر إلى انفصال الحمل أو بيان عدمه، فإن تبين عدمه أو انفصل بغير شرطي إرثه فلا شيء له، وللزوجة من الموقوف ثلاثة تتميما لحقها وللأخ من الموقوف أربعة عشر وحق الجدة بيدها، فإن وضع الحمل ذكرا فله الموقوف كله وإن وضع أنثى واحدة فلها من الموقوف اثنا عشر وللأخ خمسة وحق غيرهما بيده وإن وضع أنثى متعددة فلها من الموقوف ستة عشر وللأخ واحد وحق الزوجة والجدة بيدهما .

وكأن يموت عن زوجة حامل وأبوين مسألة عدمه من أربعة للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان ومسألة الذكورة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية وللحمل الباقي ثلاثة عشر،

ومسألة انفراد أنوثته من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللحمل النصف اثنا عشر وللأب الباقي خمسة، ومسألة تعدد أنوثته وهي المنبرية من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للزوجة ثمن عائل ثلاثة وللأبوين سدسان عائلان ثمانية وللحمل ثلثان عائلان ستة عشر وبين المسالة الأولى والمسألة الثانية تداخل وجامعتهما أكبرهما وبين جامعتهما والمسألة الثالثة تماثل وجامعة الثلاث إحداهما وبين جامعة الثلاث والمسالة الرابعة توافق بالثلث وجامعة الأربع حاصل ضرب ثلث إحداهما في كامل الأخرى وهو مائتان وستة عشر فإذا قسمت جامعة الأربع على مسألة العدم يكون جزء سهمها أربعة وخمسين وإذا قسمتها على مسألة الذكورة يكون جزء سهمها تسعة وإذا قسمتها على مسألة انفراد الأنوثة يكون جزء سهمها تسعة وإذا قسمتها على مسألة تعدد الأنوثة يكون جزء سهمها ثمانية فللزوجة من مسألة العدم واحد في أربعة وخمسين بأربعة وخمسين ولها من مسألة الذكورة ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ولها من مسألة انفراد الأنوثة ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ولها من مسألة تعدد الأنوثة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين فتعطى في الحال أربعة وعشرين معاملة لها بالأضر في حقها، وللأم من مسألة العدم واحد في أربعة وخمسين بأربعة وخمسين ولها من مسألة الذكورة أربعة في تسعة بستة وثلاثين ولها من مسألة انفراد الأنوثة أربعة في تسعة بستة وثلاثين ولها من مسألة تعدد الأنوثة أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين فتعطى في الحال اثنين وثلاثين معاملة لها بالأضر في حقها ، وللأب

فَإِذَا أَرَدْتَ الْعَمَلَ فِي مَسَائِلِ الْحَمْلِ فَاعْمَلْ لِكُلٍّ مِنْ عَدَمِهِ وَذُكُورَتِهِ وَانْفِرَادِ أُنُوثَتِهِ وَتَعَدُّدِهَا مَسْأَلَةً، ثُمَّ انْظُرْ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ مِنْهَا بِالنَّسُبِ الْأَرْبَعِ وَحَصِّلْ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَىْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَمَا كَانَ نَظَرْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْهَا، وَطَلَبْتَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَىْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَمَا كَانَ نَظَرْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّابِعَةِ وَحَصَّلْتَ أَقَلَّ عَدَدٍ يَنْقَسِمُ عَلَىْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَمَا كَانَ فَهِيَ الْجَامِعَةُ فَاقْسِمْهَا عَلَىْ كُلٍّ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ،

من مسألة العدم اثنان في أربعة وخمسين بمائة وثمانية وله من مسألة الذكورة أربعة في تسعة بستة وثلاثين وله من مسألة انفراد الأنوثة خمسة في تسعة بخمسة وأربعين وله من مسألة تعدد الأنوثة أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين فيعطى في الحال اثنين وثلاثين معاملة له بالأضر في حقه، فمجموع المأخوذ من الجامعة ثمانية وثمانون ويوقف الباقي من الجامعة وهو مائة وثمانية وعشرون إلى انفصال الحمل أو بيان عدمه، فإن تبين عدمه أو انفصل بغير شرطى إرثه فلا شيء له وللزوجة من الموقوف ثلاثون تكملة لحقها، وللأم اثنان وعشرون تتميما لحقها وللأب ستة وسبعون تكملة لحقه، وان انفصل ذكرا فله من الموقوف مائة وسبعة عشر وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب أربعة، وان انفصل أنثى منفردة فلها من الموقوف مائة وثمانية وللزوجة ثلاثة وللأم أربعة وللأب ثلاثة عشر، وان انفصل أنثى متعددة فالموقوف كله لهما أو لهن وحق الغير بيده.

وَمَا خَرَجَ مِنَ الْقِسْمَةِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبْ مَا خَصَّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا، وَمَا حَصَلَ مِنَ الضَّرْبِ فَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْهَا، وَانْظُرْ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْجَامِعَةِ عَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ مِنَ التَّقَادِيرِ الْأَرْبَعَةِ يَتَّضِحُ لَكَ الْأَضَرُّ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ لِمَسَائِلِ الْحَمْلِ مِنَ الْجَعْلِ لِكُلِّ حَالَةٍ مَسْأَلَةً وَغَيْرِ ذَلِكَ يَكُونُ لِمَسَائِلِ الْخَنَاثَىٰ وَالْمَفْقُودِينِ.

قسمة التركة على الورثة

إِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ مُمَاثِلَةً لِلتَّصْحِيحِ فَظَاهِرَةٌ قِسْمَتُهَا (١) وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً لَهُ ضَرَبْتَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيحِ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ، ثُمَّ قَسَمْتَ الْحَاصِلَ عَلَىٰ وَفْقِ التَّصْحِيحِ فَيَحْصُلُ نَصِيبُهُ مِنَ التَّرِكَةِ (٢) وَإِنْ كَانَتْ مُبَايِنَةً فَتَضْرِبُ سِهَامَهُ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ تَقْسِمُ

---

(١) كزوجة وبنت وأبوين والتركة أربعة وعشرون دينارا مثلا فتصح المسألة من أصلها أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر، وللأم السدس أربعة، وللأب خمسة فرضا وتعصيبا فله أربعة فرضا وواحد تعصيبا، والتركة مساوية للتصحيح فللزوجة ثلاثة دنانير وللبنت اثنا عشر دينارا وللأم أربعة دنانير وللأب خمسة دنانير.

(٢) كزوج وأم وأخت لغير أم، والتركة عشرون دينارا فأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، ومنها تصح للأم سهمان وللأخت ثلاثة وللزوج

الْحَاصِلَ عَلَى الْمُصَحَّحِ فَيَخْرُجُ مَا لَهُ مِنَ التَّرِكَةِ (١)، وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ مِمَّا لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ كَالْعَقَارَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ أَقَمْتَ مَقَامَهَا

كذلك، وبين المصحح وعدد التركة توافق بالربع فتضرب سهمي الأم في خمسة ربع التركة بعشرة ثم تقسمها على اثنين ربع المصحح يحصل لها خمسة دنانير، وتضرب ثلاثة الأخت في خمسة ربع التركة بخمسة عشر ثم تقسمها على اثنين ربع المصحح يحصل لها سبعة دنانير ونصف دينار، وللزوج مثل ما للأخت، وكزوج وولدي أم وأخت لغير أم والتركة ستة عشر دينارا فأصل المسألة ستة وتعول إلى ثمانية، ومنها تصح للزوج ثلاثة وللأخت كذلك ولكل من ولدي الأم واحد وعدد التركة يوافق ما صحت منه المسألة بالثمن فاضرب ثلاثة الزوج في اثنين ثمن التركة يحصل له ستة دنانير، وكذلك الأخت واضرب سهم كل من ولدي الأم في اثنين ثمن التركة يحصل لكل منهما ديناران.

(١) كزوج وبنتين وابن ابن والتركة سبعة عشر دينارا فتصح المسألة من أصلها اثني عشر للزوج الربع ثلاثة ولكلتا البنتين أربعة ولابن الابن واحد وعدد التركة يباين المصحح فتضرب ثلاثة الزوج في سبعة عشر عدد التركة بواحد وخمسين ثم اقسمها على اثني عشر مصحح المسألة يحصل له أربعة دنانير وربع دينار وتضرب أربعة كلتا البنتين في سبعة عشر عدد التركة بثمانية وستين اقسمها على اثني عشر عدد المصحح يحصل لكل واحد منها خمسة دنانير وثلثا دينار وتضرب سهم ابن الابن في سبعة عشر عدد التركة بسبعة

مَخْرَجَ الْقِيرَاطِ الَّذِي هُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ كَمَّلْتَ الْعَمَلَ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ([1]) أَوْ بِالْوَجْهِ الْأَسْهَلِ وَهُوَ أَنْ تُنْسِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمُصَحَّحِ إِلَيْهِ وَتُعْطِيَهُ مِنَ التَّرِكَةِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ ([2]).

عشر اقسمها على اثني عشر عدد المصحح يحصل له دينار وثلث ونصف سدس.

(١) كزوج وأم وأخت لغير أم، والتركة عقار، فأصل المسألة ستة وتعول إلى ثمانية ومنها تصح، ومخرج القيراط يوافق مصحح المسألة بالثمن للزوج ثلاثة في ثلاثة ثمن مخرج القيراط يحصل له تسعة قراريط وللأخت كذلك وتضرب للأم اثنين في ثلاثة ثمن مخرج القيراط يحصل لها ستة قراريط.

(٢) ففي المباهلة وهي زوج وأم وأخت لغير أم لو كانت التركة عقارا أو أربعة وعشرين دينارا فأصل المسألة ستة وتعول إلى ثمانية ومنها تصح فانسب للزوج حصته وهي ثلاثة إلى الثمانية مصحح المسألة تكن ربعا وثمنا فله ربع الأربعة والعشرين وثمنها وذلك تسعة قراريط أو دنانير وإن شئت قلت: له ربع التركة وثمنها وذلك تسعة قراريط أو دنانير وللأخت كذلك وانسب للأم اثنين إلى الثمانية تكن ربعها فلها ربع الأربعة والعشرين ستة دنانير أو قراريط، وإن شئت قلت: لها ربع التركة.

قسمة التركة على الغرماء

إِنْ وَفَتِ التَّرِكَةُ دُيونَ الْمَيِّتِ أَوِ اتَّحَدَ الْغَرِيمُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَافْرُضْ دَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ سِهَامًا لَهُ، وَمَجْمُوعَ الدُّيونِ مُصَحَّحًا لِلْأَسْهُمِ، ثُمَّ اقْسِمِ التَّرِكَةَ بِالْوَجْهِ الْمَشْهُورِ أَوِ الْأَسْهَلِ (١) .

---

(١) فلو مات عن ثمانية عشر دينارا وعليه أربعة وعشرون دينارا لثلاثة غرماء لأحدهم اثنا عشر دينارا وللآخر ثمانية دنانير وللآخر أربعة دنانير وفرضت دين كل غريم سهاما له ومجموع الديون مصححا للأسهم نطرت بين الثمانية عشر عدد التركة والأربعة والعشرين عدد المجموع فتجد بينهما توافقا بالسدس فتضرب ما للأول وهو اثنا عشر في ثلاثة سدس التركة بستة وثلاثين ثم تقسمها على أربعة سدس المجموع يحصل له تسعة دنانير وتضرب ما للثاني وهو ثمانية في ثلاثة سدس التركة بأربعة وعشرين ثم تقسمها على أربعة سدس المجموع يحصل له ستة دنانير وتضرب ما للثالث وهو أربعة في ثلاثة سدس التركة باثني عشر ثم تقسمها على أربعة سدس المجموع يحصل له ثلاثة دنانير، وإذا لم تنظر بين عدد التركة ومجموع الديون ونسبت دين كل غريم إلى مجموع الديون وجدت دين الأول نصف المجموع فله نصف التركة وهو تسعة دنانير وعلمت دين الثاني ثلث المجموع فله ثلث التركة وهو ستة دنانير ورأيت دين الثالث سدس المجموع فله سدس التركة وهو ثلاثة دنانير، ولو مات عن سبعة دنانير وعليه لأحد الغرماء خمسة دنانير ولآخر ثلاثة دنانير ولآخر ديناران ونظرت بين السبعة عدد التركة والعشرة عدد المجموع وجدت بينهما تباينا

التخارج

إِذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ نَصِيبِهِ لِبَاقِيهِمْ عَلَىٰ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ أَوْ عَلَىٰ قَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِمْ فَصَحِّحْ الْحِصَصَ الْأَصْلِيَّةَ كُلَّهَا فِي الْحَالَيْنِ، ثُمَّ إِنْ أَرَدْتَ تَتْمِيمَ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّؤُوسِ فَاقْسِمْ نَصِيبَ الْخَارِجِ عَلَيْهِمْ كَنَصِيبِ الْفَرِيقِ، وَضُمَّ مَا حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إِلَىٰ مَا كَانَ لَهُ قَبْلُ (١)،

فتضرب للأول خمسة في السبعة عدد التركة بخمسة وثلاثين ثم تقسمها على العشرة عدد المجموع يخرج له ثلاثة دنانير ونصف دينار وتضرب للثاني ثلاثته في السبعة عدد التركة بواحد وعشرين ثم تقسمها على العشرة عدد المجموع يخرج له ديناران وعشر دينار وتضرب للثالث ثنتيه في السبعة عدد التركة بأربعة عشر ثم تقسمها على العشرة عدد المجموع فيخرج له دينار وخمسا دينار، وإذا نسبت نصيب كل غريم إلى مجموع الأنصباء تجد نصيب الأول نصف المجموع فله نصف التركة وهو ثلاثة دنانير ونصف دينار، وتعلم نصيب الثاني خمسا المجموع وعشرة فله خمس التركة وعشرها وذلك ديناران وعشر دينار، وترى نصيب الثالث خمسا المجموع فله خمس التركة وهو دينار وخمسا دينار.

(١) فلو خلف زوجة وثلاث أخوات متفرقات باعت الزوجة أو وهبت نصيبها من الباقيات بالسوية بينهن فالمسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ونصيب الزوجة منها ثلاثة وهي منقسمة على عدد الأخوات فتبقى

وَإِنْ أَرَدْتَ تَتْمِيمَ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَىٰ قَدْرِ الِاسْتِحْقَاقِ جَمَعْتَ سِهَامَهُمْ مِنَ الْمُصَحَّحِ، ثُمَّ جَعَلْتَ مَجْمُوعَهَا أَصْلًا لِمَسْأَلَتِهِمْ (١) وَإِذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ جَمِيعَ نَصِيبِهِ مِنَ بَعْضِ الْبَاقِينَ (١)،

المسألة بحالها وتجمع السهم الحاصل لكل أخت إلى ما كان بيدها فيصير للشقيقة سبعة وللأخت للأب ثلاثة وللأخت للأم كذلك، ولو كانت بحالها إلا أن التي باعت نصيبها للباقيات إنما هي الأخت للأم فنصيبها وهو اثنان لا ينقسم على الثلاثة ويباينها فاضرب الثلاثة عدد الرؤوس في الثلاثة عشر عدد المسألة فتصح من تسعة وثلاثين ويكون نصيب الأخت للأم ستة وهي منقسمة على الثلاثة فيحصل لكل واحد سهمان فيصير للزوجة أحد عشر، وللشقيقة عشرون، وللأخت للأب ثمانية، ولو كانت في المسألة أم وباعت جميع نصيبها من الباقيات بالسوية بينهن فتعول المسألة بنصيبها أيضا إلى خمسة عشر ونصيبها لا ينقسم على أربعة لكن يوافقها بالنصف فاضرب بنصف الأربعة في الخمسة عشر فتنتقل إلى ثلاثين ونصيب الأم منها أربعة وهي منقسمة على الأربعة فيحصل لكل واحد منهن سهم فإذا جمع إلى ما معها صار للزوجة سبعة وللشقيقة ثلاثة عشر ولكل من الأختين الباقيتين خمسة.

(١) ففي زوج وابن وبنت وأم باع الزوج نصيبه من الباقين على قدر إرثهم فالمسألة من ستة وثلاثين فإذا أسقطت من ذلك حصة الزوج بقي سبعة وعشرون للأم ستة، وللابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، وفي زوجة وابن وبنت باعت الزوجة نصيبها من الباقين على قدر إرثهم فالمسألة من أربعة وعشرين

أَوْ بَعْضَ نَصِيبِهِ لِلْبَاقِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ بِنِسْبَةِ الْإِرْثَ فَحَصِّلْ مَخْرَجًا يَعُمُّ الْحُظُوظَ وَالْجُزْءَ الْمَبِيعَ ثُمَّ صَحِّحِ الْحُظُوظَ، ثُمَّ إِنْ أَرَدْتَ

للزوجة منها ثلاثة، إذا أسقطتها بقي أحد وعشرون للابن أربعة عشر، وللبنت سبعة، ثم النصيبان مشتركان بالسبع فترجع حصة الابن إلى اثنين والبنت إلى واحد والمسالة إلى صبعها ثلاثة، ومنها القسمة وتكون التركة بين الابن والبنت أثلاثا وكأنَّ الزوجة لم تكن، ثم اعلم أنه قد يتحد في بعض المسائل اعتبار كل من الحالين كزوجة وثلاثة بنين باعت الزوجة نصيبها للبنين على قدر استحقاقهم أو على عدد رءوسهم فالحكم واحد ولا يخفى العمل، وأن المسألة ترجع إلى ثلاثة على كل من العملين ويقسم المال بينهم أثلاثا.

(١) ولو خلف زوجة وبنتا وثلاثة أبناء باعت الزوجة نصيبها من أحد الأبناء أو وهبت له فأصل المسألة ثمانية للبنت سهم ولكل ابن سهمان، ويضاف سهم الزوجة إلى نصيب الابن الذي صالحته فيجتمع له ثلاثة أسهم، وإذا باعت الزوجة أو وهبت نصيبها لابنين وبنت بالسوية يكون حظها بينهم وصحت المسألة من أربعة وعشرين، ولو كان مبيعها على نسبة إرثهم فنصيبها واحد لا ينقسم على خمسة مجموع سهامهم ويباين فاضرب خمسة في ثمانية فتصح من أربعين نصيبها من ذلك خمسة منقسمة على سهامهم من الخمسة للبنت سهم، ولكل من الابنين سهمان يضم ذلك إلى ما معهم فنصير مع البنت ستة ومع كل من هذين الابنين اثنا عشر، وللابن الآخر نصيبه الأصلي فقط وهو عشرة.

تَكْمِيلَ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْجِبِينَ عَلَى السَّوَاءِ قَسَمْتَ الْمَوْهُوبَ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ (١)، وَإِنْ أَرَدْتَ تَكْمِيلَ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْجِبِينَ عَلَى النِّسْبَةِ فَتَقْسِمَهُ لَهُمْ عَلَىْ مَجْمُوعِ سِهَامِهِمْ مِنَ الْمُصَحَّحِ (٢)،

---

(١) ففي أم وزوجة وثلاث أخوات متفرقات باعت أو وهبت الزوجة ثلث حظها للباقيات بالسوية فالمسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوج منها ثلاثة وثلث حظها وهو واجد يباين عددهن وهو أربعة فاضرب الأربعة في خمسة عشر فتصح من ستين، حظها من ذلك اثنا عشر، وثلثه أربعة بينهن، ولكل واحد منهن واحد يضم إلى ما معها فيصير مع الشقيقة خمسة وعشرون، ومع كل واجدة من الباقيات سبعة ويفضل لها ثمانية.

(٢) ففي جدة وزوجة وثلاث أخوات متفرقات باعت الزوجة أو وهبت ثلث حظها للباقيات على نسبة إرثهن فالمسالة من اثني عشر، للزوجة منها ثلاثة وثلث حظها وهو واحد لا ينقسم على اثني عشر مجموع إرثهن ويباين فاضرب اثني عشر في خمسة عشر فتصح من مائة وثمانين، حظها من ذلك ستة وثلاثون ثلثها اثنا عشر منقسمة على سهامهن من الاثني عشر، فللشقيقة ستة ولكل من الباقيات سهمان يضم ذلك إلى ما معهن فيصير مع الشقيقة ثمانية وسبعون ومع كل من الباقيات ستة وعشرون، والأنصباء كلها مشتركة بالنصف فترجع المسألة إلى نصفها تسعين وكل نصيب الى نصفه كما علم مما سبق.

وَالْمُصَالَحَةُ عَلَىْ أَخْذِ شَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ بَدَلَ النَّصِيبِ كَبَيْعِهِ عَلَىْ قَدْرِ الْاِسْتِحْقَاقِ(١) .

التأصيل والتصحيح للوصايا

إِذَا أَوْصَىْ وَلَمْ تَتَوَقَّفْ وَصِيَّتُهُ عَلَىْ إِجَازَةِ أَحَدٍ، أَوْ تَوَقَّفَتْ وَأَجَازَتْهَا الْوَرَثَةُ فَمَخْرَجُ كَسْرِ الْوَصِيَّةِ أَوْ كُسُورِهَا أَبَدًا أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَكُلُّ جُزْءٍ أَوْصَىْ بِهِ تَقْسِمُهُ عَلَىْ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ أَوْصَىْ لَهُمْ، وَالْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ تَقْسِمُهُ عَلَىْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنْ مُصَحِّحِ مَسْأَلَتِهِمْ (٢)، وَإِنْ

---

(١) ففي زوجة وأم وأختين لغير الأم صالحت الزوجة مع الباقي على أن تترك حظها من التركة لهن على أن تأخذ شيئا منها تكون المسألة أولا من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر، وإذا أسقطنا سهام الزوجة وهي ثلاثة يبقى عشرة فهي أصل للمسألة للأم اثنان، وللأختين لغيرها ثمانية وقس على ذلك ما أشبهه تصب والله أعلم.

(١) **أمثلة الوصية التى لم تتوقف على إجازة أحد:**

(أ) أوصى من خلف ابنا لزيد بالسدس ولعمر كذلك تصح المسألة من ستة مخرج السدس لزيد واحد، ولعمر كذلك وللابن الباقي أربعة.

(ب) أوصى لزيد بالسدس ولعمر بالسبع تصح من اثنين وأربعين مخرج السدس والسبع لزيد سبعة ولعمر ستة ومجموعهما ثلاثة عشر وللابن الباقي تسعة وعشرون.

(ج) أوصى لزيد بالسبع ولعمر بالثمن تصح من ستة وخمسين مقام السبع والثمن للمباينة لزيد ثمانية، ولعمر سبعة، ومجموعهما خمسة عشر والباقي للابن وهو أحد وأربعون.

(د) أوصى لزيد بالثمن ولعمر بالتسع تصح من اثنين وسبعين مقام الثمن والتسع لزيد تسعة ولعمر ثمانية وللابن الباقي خمسة وخمسون.

(هـ) أوصى لزيد بالتسع ولعمر بالعشر تصح من تسعين مقام التسع والعشر لزيد عشرة ولعمرو تسعة وللابن الباقي أحد وسبعون، ولا تفتقر هذه المسائل الخمس إلى إجازة لأن مجموع الوصيتين في الأولى الثلث، وفي الأربع الأخر أقل منه.

مثال الوصية لوارث: لشخص أم وزوجة وعم وأوصى لأمه بخمس ماله ووصية الأم متوقفة على إجازة الزوجة والعم فإن رد العم والزوجة وصية الأم بطلت وصيتها وكانت المسألة من اثني عشر لأن فيها ثلثا وربعا وما بقي للأم أربعة وللزوجة ثلاثة وللعم الباقي خمسة ولا شيء للأم بالوصية، وإن أجازاها صحت من خمسة عشر لأن أصلها خمسة مخرج الخمس فخمسها واحد للأم والباقي أربعة توافق الفريضة وهي اثنا عشر بالربع وربعها ثلاثة وحاصل ضربها في الخمسة ما ذكر للأم إرثا ووصية سبعة أربعة إرثا وثلاثة وصية، وللزوجة ثلاثة وللعم خمسة، وإن أجاز أحدهما دون الآخر فالجامعة ستون للموافقة بين اثني عشر وخمسة عشر بالثلث، وحاصل ضرب أربعة في خمسة عشر أو خمسة في اثني عشر ما ذكر، فإن أجاز العم دون الزوجة فللعم

رَدَّتِ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ عَلَى الثُّلُثِ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَبَدًا ثَلَاثَةٌ، ثُلُثُهَا يُقْسَمُ عَلَىْ سِهَامِ الْوَصَايَا مِنْ مَسْأَلَةِ الإِجَازَةِ أَوْ أَوْفَاقِهَا، وَثُلُثَاهَا يُقْسَمَانِ عَلَىْ سِهَامِ الْوَرَثَةِ مِنْ مُصَحَّحِ مَسْأَلَتِهِمْ وَلَا يَخْفَى التَّصْحِيحُ (١)، وَإِنْ

عشرون وللزوجة خمسة عشر وللأم إرثا ووصية خمسة وعشرون منها عشرون إرثا وخمسة من نصيب العم أجازها لها، وإن أجازت الزوجة دون العم فللزوجة اثنا عشر وللعم خمسة وعشرون وللأم ثلاثة وعشرون منها عشرون إرثا وثلاثة من نصيب الزوجة أجازتها لها، وكل ذلك واضح.

مثال الإجازة المطلقة في مسألة ابنين: ترك ميت ابنين وأوصى بنصف ماله لثلاثة وبثلثه لثلاثة فإن أجاز الابنان الوصايا الكل لأصحاب النصف وأصحاب الثلث صحت المسألة باعتبار هذه الإجازة المطلقة من ستة وثلاثين لأن أصلها ستة فثلاثة لأصحاب النصف منقسمة على ثلاثة واثنان لأصحاب الثلث يباينان عددهم ويبقى واحد لابنين يباينهما، ثم الثلاثة عدد أصحاب الثلث والاثنان عدد الابنين متباينان ومسطحهما ستة هو جزء السهم حاصل ضربه في الستة ستة وثلاثون كما ذكر لأصحاب النصف ثلاثة في ستة بثمانية عسر، فلكل منهم ستة ولأصحاب الثلث اثنان في ستة باثني عشر، فلكل منهم أربعة، وللابنين واحد في ستة بستة، فلكل منهما ثلاثة.

(١) **مثال الرد المطلق في مسألة الابنين:** إن رد الابنان الوصايا الكل صحت المسألة باعتبار هذا الردّ المطلق من تسعين لأن أصلها ثلاثة، فواحد

أَجَازَتِ الْوَرَثَةُ بَعْضَ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ، أَوْ أَجَازَ بَعْضُهُمُ الْكُلَّ وَرَدَّ الْبَعْضُ الْآخَرُ الْكُلَّ، فَاعْمَلْ لِكُلٍّ مِنَ الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ مَسْأَلَةً، ثُمَّ اعْمَلْ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ جَامِعَةً، وَاقْسِمِ الْجَامِعَةَ عَلَىٰ كُلٍّ مِنْهُمَا يَخْرُجُ جُزْءُ سَهْمِهَا، فَفِي الْحَالِ الْأُولَىٰ تَأْخُذُ سِهَامَ مَنْ أُجِيزَ لَهُ الْكُلُّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَتَضْرِبُهَا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا فَيَخْرُجُ نَصِيبُهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَتَأْخُذُ سِهَامَ مَنْ رُدَّتْ وَصِيَّتُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ وَتَضْرِبُهَا فِي جُزْءِ سَهْمِهَا فَيَخْرُجُ نَصِيبُهُ

على ثلاثين حصص الموصى لهم من الإجازة يباينها، واثنان على ابنين منقسمان، وحاصل ضرب الثلاثة في ثلاثين تسعون كما ذكر للوصايا واحد في ثلاثين بثلاثين تقسم كحالة الإجازة فلكل من أصحاب النصف ستة ولكل من أصحاب الثلث أربعة والباقي ستون للابنين لكل منهما ثلاثون، والأنصباء كلها مشتركة بالنصف فتحتصر المسألة إلى نصفها خمسة وأربعين وكل نصيب إلى نصفه وترجع حصة كل واحد من أصحاب النصف إلى ثلاثة وحصة كل واحد من أصحاب الثلث إلى اثنين وحصة كل ابن إلى خمسة عشر، وإن شئت وهو الأولى فقل أصل الردّ من ثلاثة فواحد على خمسة عشر يباينها فاضرب خمسة عشر في ثلاثة فتصح من خمسة وأربعين ابتداء للموصى لهم خمسة عشر، ولكل من أصحاب النصف ثلاثة، ولكل من أصحاب الثلث اثنان، وللابنين ثلاثون لكل ابن منها خمسة عشر، وإنما قلنا على خمسة عشر لأن أنصباء الموصى لهم مشتركة بالنصف ونصف الثلاثين خمسة عشر.

مِنْ الْوَصِيَّةِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ، فَاقْسِمْهُ عَلَيْهِمْ عَلَىْ حَسَبِ إِرْثِهِمْ (١)، وَفِي الْحَالِ الثَّانِيَّةِ تَأْخُذُ سِهَامَ مَنْ أَجَازَ الْكُلَّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَتَضْرِبُ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا فَيَحْصُلُ نَصِيبُهُ مِنَ الْإِرْثِ، وَتَأْخُذُ سِهَامَ مَنْ رَدَّ الْكُلَّ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وَتَضْرِبُ فِي جُزْءِ سَهْمِهَا فَيَحْصُلُ نَصِيبُهُ مِنَ

---

(١) **مثال إجازة جميع الورثة لبعض الوصايا دون بعض في مسألة الابنين:** وإن أجاز الابنان لأصحاب النصف دون أصحاب الثلث أو عكسا صحت الجامعة للرد والإجازة من مائة وثمانين لأن الستة والثلاثين والخمسة والأربعين متفقان بالتسع وحاصل ضرب تسع إحداهما في كامل الأخرى ما ذكر، وجزء سهم مسألة الإجازة خمسة، وجزء سهم مسألة الردأربعة فإن أجازا لأصحاب النصف ورد الأصحاب الثلث فلكل من أصحاب النصف من مسألة الإجازة ستة في خمسة فله ثلاثون ولكل من أصحاب الثلث من مسألة الرد سهمان في أربعة فله ثمانية يبقى ستة وستون بين الابنين لكل منهما ثلاثة وثلاثون، وإن أجازاها الثلث وردا النصف فلكل من أصحاب الثلث من مسألة الإجازة أربعة في خمسة فله عشرون ولكل من أصحاب النصف ثلاثة من مسألة الرد في أربعة فله اثنا عشر ويفضل أربعة وثمانون لكل ابن اثنان وأربعون، وترجع هذه الصورة بالاختصار إلى نصفها تسعين لاشتراك الأنصباء كلها بالنصف فيصير لكل من أصحاب الثلث عشرة ولكل من أصحاب النصف ستة ولكل ابن أحد وعشرون.

الْإِرْثِ، وَالْبَاقِي لِلْمُوصَىٰ لَهُمْ يُقْسَمُ بِنِسْبَةِ وَصَايَاهُمْ (١) وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْمُوصَىٰ لَهُمْ دُونَ بَاقِيهِمْ، وَعَكَسَ بَعْضٌ فِي الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ فَتَقْسِمُ الْجَامِعَةَ بِتَقْدِيرِ إِجَازَةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ الْوَصَايَا، وَتَحْفَظُ مَا يَخُصُّ كَلَّ وَارِثٍ فَهُوَ نَصِيبُهُ حَالَ إِجَازَتِهِ الْجَمِيعَ، وَتُقْسِمُ الْجَامِعَةَ أَيْضًا بِتَقْدِيرِ رَدِّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ الْوَصَايَا فَتَقْسِمُ الثُّلُثَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا عَلَىٰ نِسْبَةِ وَصَايَاهُمْ، وَتَدْفَعُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ، وَتَقْسِمُ الثُّلُثَيْنِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَىٰ حَسَبِ إِرْثِهِمْ، فَتَعْلَمُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فَهُوَ نَصِيبُهُ حَالَ رَدِّهِ الْجَمِيعَ، فَمَنْ رَدَّ الْجَمِيعَ أَخَذَ نَصِيبَهُ كَامِلًا بِتَقْدِيرِ الرَّدِّ، وَمَنْ أَجَازَ الْجَمِيعَ أَمْسَكَ مِنْ نَصِيبِهِ الْكَامِلِ الْقَدْرَ الْمَحْفُوظَ لَهُ هُوَ الَّذِي خَصَّهُ بِتَقْدِيرِ إِجَازَةِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ جَمِيعَ الْوَصَايَا وَدَفَعَ الزَّائِدَ لِلْمُوصَىٰ لَهُمْ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ نِسْبَةِ وَصَايَاهُمْ كَقِسْمَةِ الثُّلُثِ،

---

(١) **مثال إجازة بعض الورثة الوصايا الكل ورد البعض الآخر كذلك في مسألة الابنين:** وإن أجاز الابن الأكبر الوصايا كلها وردها الأصغر أو بالعكس فللمجيز منهما من مسألة الإجازة ثلاثة في خمسة فله خمسة عشر وللراد من مسألة الرد خمسة عشر في أربعة فله ستون ويفضل مائة وخمسة للوصايا لأصحاب النصف ثلاثة أخماسها ثلاثة وستون لكل واحد منهم أحد وعشرون ولأصحاب الثلث خمساها اثنان وأربعون لكل منهم أربعة عشر.

وَمَنْ أَجَازَ بَعْضَ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ دَفَعَ لِمَنْ أَجَازَ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَىٰ مَا خَصَّهُ بِتَقْدِيرِ إِجَازَةِ الْجَمِيعِ، وَأَمْسَكَ نَصِيبَ غَيْرِهِ وَهُوَ الَّذِي رَدَّ لَهُ، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مُطَّرِدَةٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُفْرَضُ مِنَ الْأَحْوَالِ بِخِلَافِ الطَّرِيقَةِ الْأُولَىٰ وَهِيَ قِسْمَةُ الْجَامِعَةُ بِالضَّرْبِ فِي جُزْءِ السَّهْمِ ([1]).

---

(١) وإن أجاز أحد الابنين بعض الوصايا وردّ البعض الآخر وأجاز الابن الآخر بعضا آخر وهو الذي رده الأول ورد البعض الباقي وهو الذي أجازه الأول كما لو أجاز أكبر الابنين لأصحاب النصف ورد لأصحاب الثلث وأجاز الابن الأصغر لأصحاب الثلث ورد لأصحاب النصف أو بالعكس فيهما، فلا تطرد في هذه الحالة الطريقة وهي قسمة الجامعة بالضرب في جزء السهم والطريق المضطرد فيها وفي أمثالها من الحالات الأربعة السابقة وغيرها من نحو ما لو أجاز الأكبر مثلا لواحد أو اثنين من أصحاب النصف ورد لمن بقي من أصحاب النصف وجميع أصحاب الثلث وعكس الأصغر أو وافقه وغير ذلك مما يفرض من أحوالها أن تقسم المسألة الجامعة وهي كما تقدم مائة وثمانون على تقدير إجازة الابنين لجميع الوصايا فنصفها تسعون وثلثها ستون وتقسم الثلاثين الباقية بين الابنين وتحفظ ما يخص كل ابن وهو خمسة عشر لتفرع عليه ما سنذكره ثم تقسمها أي الجامعة بتقدير ردهما جميع الوصايا بأن تخرج الثلث للوصايا والثلثين للابنين، وإذا فعلت ذلك فتقسم الثلث وهو ستون بين أصحاب الوصايا الفريقين أخماسا بنسبة ما خصهما

في الإجازة لأصحاب النصف ثلاثة أخماس الستين ستة وثلاثون لأن خمس الستين اثنا عشر فتقسم الستة والثلاثين بين الثلاثة يحصل لكل واحد منهم ثلث الستة والثلاثين اثنا عشر ولأصحاب الثلث خمس الستين أربعة وعشرون فاقسمها بين الثلاثة يحصل لكل واحد ثلثها أي الأربعة والعشرين وهو ثمانية واقسم المائة والعشرين الباقية بين الابنين يخص كل ابن ستون، فإذا عرفت من قسمة الجامعة بتقدير الإجازة والرد المطلقين وأردت أن تعلم تفاريع المسألة بتقدير الاختلاف بالنسبة إلى الورثة أو الموصي لهم، فإن كان الابن الأكبر أجاز جميع الوصايا والابن الأصغر رد جميع الوصايا فيمسك الابن الأكبر محفوظه من الإجازة المطلقة وهو الخمسة عشر لأنه أجاز الجميع ويدفع الخمسة والأربعين الزائدة من الستين حصته بتقدير رد الجميع على الخمسة عشر للموصى لهم الجميع يقتسمونها بينهم على نسبة وصاياهم لكل من أصحاب النصف خمسها أي الخمسة والأربعين وذلك تسعة ومعه من الثلث اثنا عشر يجتمع له أحد وعشرون، وإنما لكل واحد ثلثا خمسها لأن لهم خمسها بين الثلاثة فيخص كل واحد ثلثا خمس وذلك واضح ويأخذ الابن الأصغر جميع الستين التي تخص بذلك التقدير لأنه رد الجميع وإن كان الأكبر رد الجميع والأصغر أجاز الجميع انعكس الحكم فيهما، وإن كان كل منهما أجاز الوصية لأصحاب النصف وردّ كل منهما الوصية لأصحاب الثلث دفع كل من الابنين لكل واحد من أصحاب النصف تسعة ومعه اثنا عشر من حصته من الابنين ثمانية عشر فيجتمع له ثلاثون وأمسك كل من

الابنين لنفسه ثلاثة وثلاثين لأنه إذا دفع من الستين ثلاث تسعات لأصحاب النصف بقي له ما ذكر ومع كل واحد من أصحاب الثلث ثمانية فلا يزاد عليها، وإن أجاز كل منهما لكل واحد من أصحاب الثلث ستة فيدفعان له اثني عشر ومعه ثمانية فيجتمع له عشرون وأمسك كل من الابنين لنفسه اثنين وأربعين لأنه إذا دفع لأصحاب الثلث الثلاثة ثمانية عشر من الستين بقي له ما ذكر ومع كل من أصحاب النصف اثنا عشر فلا يزاد عليها، وإن كان الابن الأكبر أجاز لأصحاب النصف فقط وصيتهم وردّ لأصحاب الثلث وأجاز الابن الأصغر لأصحاب الثلث فقط وصيتهم وردّ لأصحاب النصف فهذه هي التي تعذرت قسمتها بالطريقة الأولى فيدفع الأكبر لكل من أصحاب النصف تسعة تكملة أحد وعشرين لأنه معه اثنا عشر ويمسك الأكبر لنفسه ثلاثة وثلاثين لأنه دفع للثلاثة سبعة وعشرين من ستين فيفضل له ما ذكر ولا يدفع لأصحاب الثلث شيئا ويدفع الأصغر من الستين التي هي حصته بتقدير الردّ المطلق لكل من أصحاب الثلث ستة تكملة أربعة عشر لأن معه ثمانية ويمسك الأصغر لنفسه اثنين وأربعين لأنه دفع للثلاثة ثمانية عشر من ستين يفضل له ما ذكر ولا يدفع لأصحاب النصف شيئا، وإن انعكست إجازتهم انعكس الحكم، وقس على ذلك غيره من الأحوال كما لو أجاز أحدهما أو كلاهما لواحد أو اثنين وردّ للباقين وتوافقا في ذلك أو اختلفا فيدفع كل من أجاز لواحد من أصحاب النصف تسعة، ومن أجاز لواحد من أصحاب الثلث ستة اهـ شرح الترتيب .

الخاتمة

هَذَا وَأَرْجُو مِنَ الْقُرَّاءِ الكِرَامِ مِنْ كُلِّ مَنْ وَقَفَ عَلَىْ كِتَابِي هَذَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْقَبُولِ، وَيُصْلِحَ بَعْدَ التَّثَبُّتِ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَلِ وَالْفُضُولِ، وَيُعْذِرَنِي أَوْ يَعْتَذِرَ لِي عَمَّا طَغَىْ بِهِ القَلَمُ، أَوْ سَاءَ فِيهِ الْفَهْمُ، لِأَنَّ مِثْلِي لَيْسَ أَهْلًا لِمَا اقْتَحَمْتُهُ مِنْ جَمْعِ هَذَا الْمَسْطُورِ، لَكِنْ أَطْمَعَنِي فِيهِ فَضْلُ مَوْلَايَ الْغَنِيِّ الشَّكُورَ، وَأَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِمَّنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالتَّقْصِيرِ، وَالْتَجَأَ إِلَى اللهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيَّ بِفَهْمِ جَمِيعِ مَا أَوْجَبَ عَلَيَّ عِلْمُهُ، وَيَنْفَعَنِي مِمَّا عَلَّمَنِيهِ دُنْيَا وَأُخْرَىْ، بِجَاهِ مَنْ لَهُ الشَّفَاعَةُ الْكُبْرَىْ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَاةٍ وَأَتَمُّ تَحِيَّةٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ هُدَاةِ الْبَرِيَّةِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَهُوَ الْهَادِي بِمَنِّهِ إِلَىْ سَوَاءِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينْ آمِينْ آمِينْ.

التقاريظ

تقريظ

للشيخ عبد الفتاح على عبار

الحَمْـــدُ للهِ حَمْـــدًا لَـــيْسَ مُنْتَهِيًـــا ... لَـــهُ العُـــلَا وَالثَّنَـــا وَالعِلْـــمُ وَالقِـــدَمُ

ثُمَّ الصَّـــلَاةُ وَتَسْـــلِيمٌ يُتَابِعُهَـــا ... عَلَـــى نَـــبِيِّ الْهُـــدَى تَتْبَعُـــهُ الأُمَـــمُ

وَبَعْـــدُ يَـــاإِخْوَتِى مَعَاشِـــرَ الطَّلَبَـــةِ ... فَقَـــد كُفِيـــتُم بِسِـــفْرِكُم هُـــوَ الحَكَـــمُ

مُؤَلَّـــفٌ فِي عُلُـــومِ الإِرْثِ مُشْـــتَمِلٌ ... مُفَرَّقًـــا فِي بُطُـــونِ الكُتْـــبِ يَغْتَـــنِمُ

فَبَـــادِرُوا إِخْـــوَتِى لَاتَبْخَلُـــوا أَبَـــدًا ... فَمَـــنْ يَفُتْـــهُ الكِتَـــابُ حَالُـــهُ النَّـــدَمُ

فَفِيـــهِ مَـــا تَشْـــتَهِى نُفُوسُـــكُمْ زَمَنًـــا ... حَـــوَى نَفِيسًـــا وَبِالإِيجَـــارِ يَتَّسِـــمُ

يَجْزِيـــكَ رَبِّى بِخَـــيْرٍ كُـــلَّ أَزْمِنَـــةٍ ... يَاجَـــامِعَ الـــدَّرْسِ فِي الْمِـــيرَاثِ يَلْتَـــزِمُ

يَكْفِيـــكَ فَخْـــرًا بِـــأَنْ أَلَّفْـــتَ مُغْنِـــيَكُمْ ... لِخَـــائِضٍ فِي عُلُـــومِ الإِرْثِ يَعْتَـــزِمُ

وَذَلِكُـــم مِـــنْ بِشَـــارَةِ الْمَنَـــامِ جَـــرَى ... فَالصِّـــدْقُ فِي آخِـــرِ الزَّمَـــانِ مُنْـــتَظِمٌ

وَصَـــلِّ رَبِّى وَسَـــلِّمَنْ عَلَـــى الْمُضَـــرِى ... وَالآلِ وَالصَّـــحْبِ مَـــا تَحَـــرَّكَ القَلَـــم

تقريظ

لحسن معلم نور

بِبِسْـــمِ اللهِ أَبْـــدَأُ ذِي الْقَصِـــيدَهْ وَأَحْمَـــدُهُ وَأَشْـــكُرُ ذَا السَّـــلَامِ
وَأَشْـــهَدُ أَنَّ خَـــالِقَ كُـــلِّ شَـــيْءٍ وَوَارِثَـــــهِ قَـــــدِيمٌ ذُو دَوَامِ
وَأَنَّ مُحَمَّـــــدًا حِـــــبِّي رَسُـــــولٌ إِمَـــامُ الرُّسْـــلِ رَفَّـــاعُ الظُّـــلَامِ
عَلَـــىْ أَحْمَـــدْ صَـــلَاةٌ مَـــعْ سَـــلَامٍ كَـــذَا آلٍ وَأَصْـــحَابٍ فِخَـــامٍ
أَلَا يَـــا طَالِـــبًا عِلْـــمَ الْفَـــرَائِضْ عَلَيْـــكَ الِاعْتِنَـــاءَ مَـــعَ اهْتِمَـــامٍ
كِتَابًـــا قَـــلَّ لَفْظًـــا مَـــعْ حِيَـــازَهْ وَسَـــهْلَ الأَخْـــذِ فِي ذَاكَ الْمَقَـــامِ
فَمُغْـــنِي الْخَـــائِضِ الْقَصْـــدُ بِـــذَاكُمْ هُـــوَ الْأَمَـــلُ الْجَـــدِيرُ بِـــالْتِزَامِ
لِشَـــكْوَى النَّـــاسِ وَالإِشْـــكَالِ طُـــرًّا مُزِيـــلٌ إِذْ عَـــنَىْ رَفْـــعَ اللِّثَـــامِ
هُـــوَ الْفَـــتْحُ الرَّبَـــانِيُّ ذُو فُيـــوضٍ مِـــنَ الْفَتَّـــاحِ خَـــلَّاقِ الأَنَـــامِ
فَـــدُونَكَ ذَا بِجِـــدٍّ وَاجْتِهَـــادٍ لِتَبْلُـــغَ ثُمَّ تَـــنْجَحَ بِـــالْمَرَامِ
جَـــزَى اللهُ الْكَـــرِيمُ الْخَيْـــرَ عَنَّـــا مُؤَلِّفَـــهُ الرِّضَـــا حُسْـــنَ الْخِتَـــامِ
صَـــلَاةٌ مِـــنْ إِلَـــهٍ ذِي هِبَـــاتٍ عَلَـــى الْمُخْتَـــارِ مَحْمُـــودِ الْمَقَـــامِ
وَآلٍ ثُمَّ أَصْـــــحَابٍ دُعَـــــاةٍ وَأَتْبَـــاعٍ لِهَدْيِـــهِ مَـــعْ سَـــلَامِ

تقريظ

لبعض الأحباب

اَلْحَمْـــدُ للهِ حَمْـــدًا لَا انْتِهَـــاءَ لَـــهُ ثُمَّ الصَّـلَاةُ عَلَـى الْمَبْعُـوثِ لِلْأُمَـمِ
وَبَعْـــدُ فَلْتَعْلَمُـــوا مَعَاشِـــرَ الطَّلَبَـــهْ إِنَّ الْمَوَارِيـثَ عِلْـمٌ صَـارَ ذَا حِكَـمِ
وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يَكُـونَ فَارِضًـا لِيَـدُمْ عَلَى الْمُسَمَّىْ بِمُغْنِي الْخَائِضِ الْحَكَمِ
وَمَـنْ رَآىْ مَـرَّةً مَـا فِيـهِ مِـنْ حِكَـمٍ مَنُوطَـةٍ لَمْ يَكُـنْ يَقْعُـدْ عَـنِ الـنِّعَمِ
مِـــنَ الْخَصَـــائِصِ لِلْمُغْـــنِي مُقَارَبَـــةٌ مَـعَ اشْـتِمَالِ الْمُهِمَّـاتِ عَلَـى الأَتَمِ
لِيَنْـــوِهِ الْمُبْتَـــدِي وَالْمُنْتَهِـــي وَكَـــذَا كَ مَـنْ تَوَسَّـطَ وَلْـيَكُنْ مَـعَ الْهِمَـمِ
فَكَـمْ لَكُـمْ فِيـهِ مِـنْ مَقَاصِـدٍ رُفِعَـتْ وَكَـمْ لَكُـمْ فِيـهِ مِـنْ جَوَامِـعِ الْكَلِـمِ
فَفِيـهِ مَـا فِيـهِ يَـا أَحْبَـابُ فَـاغْتَنِمُوا فَـــذَلِكُمْ مَغْـــنمٌ لِلْقَاصِـــدِ الْفَهِـــمِ
فَلَازِمُـوا دَرْسَـــهُ كَـــيْ تَبْلُغُـوا وَطَـرًا مِـنْ عِلْـمِ إِرْثٍ كَسَـادَةٍ ذَوِي كَـرَمِ
وَصَـــلِّ يَـــا رَبَّنَـــا وَسَـــلِّمَنْ أَبَـــدًا عَلَى الْحَبِيبِ وَمَنْ بِالْحَبْلِ مُعْتَصِمِ

تقريظ

للشيخ عبد الله عثمان معلم عبدله (منهاج)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل الذى قال تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإنى مقبوض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوارث بعد فناء كل شيء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذى لم يورث منه درهم ولا دينار.

أما بعد فإن أخانا الفاضل الشيخ على بن حسين بن آدم الشافعى مذهبا قدّم للأمّة الإسلاميّة كتابا سمّاه (مغنى الخائض في علم الفرائض) وقد نظرت فيه فإذا هو كتاب يحتوى الأقوال المعتمدة من الأئمة الفرضيين، فسرنى ألفاظه ومعانيه ومقاصده السنية فقد أجاد وأفاد وقرّب مسائل علم التوارث لمن أراد مع سهولة العبارة فجزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خيرا فمن أراد أن يعرف مسائل الإرث مفصلة ومسهلة ومرتبة المواضيع التى تكثر الحاجة إليها فعليه باجتناء ثمار كتاب (مغنى الخائض في علم الفرائض) وأسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم أن يعافي صاحب هذا الكتاب وأن يطول عمره وأن يكثر فينا أمثاله، وأن يوجه إليه رغبة الراغبين، وأن يتقبل منه، وأن ينفع به الخاص والعام ونشكر صاحب هذا المؤلف على هذا العمل الرفيع لأنه أعان المسلمين أكرم إعانة ولاسيما في هذا الوقت الذي قل فيه طلبة علم الفرائض وأرجو مضاعفة جهده الذي بذله في هذه الخدمة المباركة التى يعود نفعها على الخاص والعام من المسلمين، وصلّى الله

وسلم على سيّدنا محمّد خاتم النبيّين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم والحمد لله رب العالمين.

تقريظ

للشيخ محمود حسن أفرح المشهور(بشيخ محمود " طفل")

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حق حمده، نحمده ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو ذخرها يوم التناد يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد أولي العزم والرسل وعلى آله وصحابته أجمعين .

وبعد: فإن كتاب مغني الخائض في علم الفرائض من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الفن حسبما علمت وهو كتاب كشف عن علم الفرائض إجمالا وتفصيلا تعرض مؤلفه الشيخ علي حسين آدم لتوضيح المسائل وتقريبها للطلاب، ونماذج من تحليل بعض المسائل ، تهذب جنان الطالب، المتعطش لتناول كؤوس مسائل علم الفرائض، جزاه الله من سعيه خير الجزاء، ونفع به القاصدين، نعم المولى ونعم النصير، وطوّل الله عمر مؤلفه، وكثّر أمثاله فينا، يا ليته قصد حل جميع المشكلات الفقهية التي يعتني بها طلبة العلم غير الفرائض كما خاض بحر علوم الفرائض، ولله دره من عالم أدلي إليه، وأقدم إليه الشكر على سعيه، تقبل الله منه ونفعنا به، وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه وسلم .

المراجع والمصادر

١- روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووى.
٢- الأشباه والنظائر للإمام السيوطى.
٣- نهاية المحتاج بشرح المنهاج: للإمام محمد بن أحمد الرملى.
٤- تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد الهيتمى.
٥- غاية البيان في شرح الزبد: لشمس الدين محمد بن أحمد الشافعى
٦- فتح الجواد بشرح الإرشاد: لأحمد بن أحمد الهيتمى.
٧- مغنى المحتاج بشرح المنهاج: للخطيب الشربينى.
٨- حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المنهاج: للإمامين شهاب الدين والشيخ عميرة.
٩- حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب: لسليمان بن عمر البجيرمى.
١٠- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب: للإمام زكريا الأنصارى.
١١- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: للسيد البكرى.
١٢- عمدة السالك وعدة الناسك : لشهاب الدين أحمد بن النقيب.
١٣- حاشية البجيرمى على شرح الخطيب على متن أبى شجاع: لسليمان بن عمر البجيرمى.
١٤- توشيح على شرح ابن قاسم لمحمد نووى بن عمر الجاوى.
١٥- حاشية الشرقاوى على شرح التحرير : لعبد الله بن إبراهيم المشهور بالشرقاوى.

١٦- حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم : للشيخ إبراهيم الباجورى.

١٧- تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب : لمحمد أمين الكردى.

١٨- إعانة المبتدئين ببعض فروع الدين : للشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الله باجمّاح العمودى.

١٩- فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب : للشيخ عبد الله الجمعى الشنشورى.

٢٠- الفوائد الشنشورية : للشيخ عبد الله الجمعى الشنشورى.

٢١- التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية: للشيخ إبراهيم الباجورى.

٢٢- أسنى المطالب المهمات في أحوال الجد والخنثى والمناسخات : لسالم بن سعيد بن سيف الشهيبى.

٢٣- ترتيب المجموع : لمحمد بن محمد سبط المارديني.

٢٤- شرح الرحبية : لمحمد بن محمد سبط المارديني.

٢٥- حاشية البقرى على شرح سبط المارديني على الرحبية: لمحمد بن الشيخ عمر البقرى.

٢٦- شرح الرحبية : لأبى بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتى.

٢٧- ضوابط الإرث في التشريع الإسلامى: للدكتور أحمد طه عطية أبى الحاج.

٢٨- المواريث في الشريعة الإسلامية : للشيخ على محمد الصابونى.

٢٩- إعانة الطالب في بداية علم الفرائض : لأحمد يوسف بن محمد الهدل.

٣٠- الفوائد في علم الفرائض : للشيخ محمد جاد بدر الدين.

٣١- فتح الغوامض لمريد علم الفرائض: للشيخ على بن مومن.

فهرسة مغني الخائض في علم الفرائض

المقدمة ٣
الحقوق المتعلقة بالتركة..... ٦
ما يتوقف عليه استحقاق الإرث ٩
أسباب الإرث ١٠
موانع الإرث..... ١١
شروط الإرث..... ١٥
جهات العصوبة وترتيبها ١٧
الورثة المجمع على إرثهم ١٨
الفروض وأصحابها..... ٢٠
ميراث الزوجين..... ٢٠
ميراث الأم والجدة ٢٢
ميراث البنت وبنت الابن ٢٤
ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب..... ٢٥
الذين يعصبون البنت وبنت الابن والأخت لغير الأم..... ٢٦
حكم العصبة بالغير ومع الغير..... ٢٧
ميراث الأخ والأخت للأم ٢٨
ميراث الأب والجد..... ٢٩
الحجب ()..... ٣٠
العصبة () وأقسامها وترتيبها ٣٦

ميراث الجد مع الإخوة لغير أم ٤١
مسائل الاستغراق..... ٤٥
مسائل المعادة..... ٤٥
ميراث من اجتمع فيه جهتان..... ٤٩
النسب التي تكون بين العددين..... ٥٢
أصول المسائل ٥٣
العول..... ٥٦
الرد..... ٥٧
توريث ذوي الأرحام ٦١
حكم ذي القرابتين ٦٧
حكم التركة بعد ذوي الأرحام..... ٦٨
تصحيح المسائل..... ٦٩
المناسخات ١٠٣
اختصار التّأصيل ١١٤
اختصار السهام ١١٦
ميراث المفقود..... ١٢٣
ميراث مجهول النسب ١٢٩
ميراث الخنثى المشكل..... ١٢٩
ميراث الحمل ١٣٦
قسمة التركة على الورثة ١٤٢

قسمة التركة على الغرماء ١٤٥
التخارج ١٤٦
التأصيل والتصحيح للوصايا ١٥٠
الخاتمة ١٥٩
التقاريظ ١٦٠
المراجع والمصادر ١٦٥